



تعريف الصلاة:

لغة: الدعاء ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: 104].

شرعاً: هي قرينة فعلية، ذات إحرام وسلام وسجود وركوع. ويدخل في هذا التعريف سجود التلاوة، وصلاة الجنازة.

حكم الصلاة:

الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مكلف.

والأمر بالصلاة ذكره الله تعالى في القرآن الكريم مجملاً، فبيّنه النبي ﷺ بعدد الركعات والسجودات والقيام والجلوس والأوقات.

الصلوات المفروضة:

الصلوات المفروضة خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح.

شروط الصلاة:

للصلاة شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معاً.

شروط الوجوب:

١ - البلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي - ذكراً أو أنثى -، وإذا قام بها فإنها تصح منه، ويندب أمره بالصلاة ذكراً كان أو أنثى عند دخوله في العام السابع. ويحرم ضربه عليها في هذا السن إن لم يمثل بالقول، ولو ظن الإفادة، حتى يدخل في العام العاشر، فيضرب لأجلها ضرباً غير مبرح. ويتولى أمره بها وضربه عليها وليه.

ويشترط في الضرب على تركها في السن العاشر ظن الإفاضة وإلا فلا .
ويندب عند بلوغ الصبيان السن العاشر التفريق بينهم ذكوراً أو إناثاً في المضاجع عند النوم . ويكفي أن ينام كل واحد بثوب على حدثه ، فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على حدة ، بل المدار أن يكون كل واحد عليه ثوب . فلو كان على أحدهم ثوب والآخر عرياناً والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي .

ويكره تلاصقهم عراة بعوراتهم ، وإلا وجب على الولي منهم .
وأما البالغين فيحرم تلاصقهم بعوراتهم من غير حائل أو بحائل ، مع قصد اللذة أو وجودها ، أو تلاصقهم بغير العورة بدون حائل مع قصد اللذة .
أما تلاصقهم من غير العورة بدون حائل ومن غير لذة فمكروه كتلاصقهم بالصدر ، وأما تلاصقهم باليد والرأس فلا كراهة .

2 - عدم الإكراه على ترك الصلاة . ويكون الإكراه بمثل القتل أو الضرب أو السجن أو القيد أو الصنع . وإذا أكره شخص على ترك الصلاة فإنها لا تجب عليه . وقيل : إن المكروه تجب عليه إذا تمكن من الطهارة ، بأن يجريها على قلبه ، إذ الإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركان الصلاة ، ولا يسقط به وجوبها ، وهو التحقيق .

شروط الصحة :

1 - الإسلام : فلا تصح من كافر ، وإن كانت الصلاة واجبة عليه بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

2 - طهارة الحدث : فلا تصح الصلاة بدونها عند القدرة على تحصيلها .
أما نفس القدرة على استعمال أحد الطهورين فشرط وجوب وصحة كما سيأتي .

3 - طهارة الخبث : وقد تقدم الحديث عنها .

4 - ستر العورة المغلظة مع القدرة عليها . وسيأتي الحديث عنها .

5 - استقبال القبلة : وسيأتي الحديث عنها .

شروط الوجوب والصحة معاً :

- 1 - بلوغ دعوة النبي ﷺ، ولو لكافر، إذ الصحيح تكليف الكفار بفروع الشريعة كأصولها.
- 2 - العقل : فلا تصح الصلاة من مجنون ولا مغنى عليه ولا تجب عليهما. ونسقط الصلاة عنهما فلا يطالبان بقضائها إذا استغرق الجنون والإغماء الوقت كله. ومثلهما السكر بحلال والعته. والمعتوه هو الذي لا يدري أين يتوجه.
- 3 - دخول وقت الصلاة.
- 4 - القدرة على استعمال الطهور: فلا تجب ولا تصح من فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما، كالمكره والمربوط ولا يلزمه أداء ولا قضاء، وهو قول مالك، وهو المشهور في المذهب.
- 5 - عدم النوم والغفلة: فلا تجب على النائم والغافل، ولا تصح منهما أثناء النوم والغفلة.
- ويجب على النائم والغافل القيام بالصلاة بعد الانتباه، وهذا خلاف المغنى عليه والمجتون فإنهما لا يقضيان الصلاة بعد الإفاقة.
- 6 - الخلو من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على حائض ولا نساء ولا تصح منهما. ولا يطالبان بقضائها.

وقت الصلاة

حكم معرفة الوقت :

معرفة وقت الصلاة فرض كفاية يجوز تقليد المؤذنين فيه.

أقسام وقت الصلاة:

ينقسم وقت الصلاة إلى: وقت اختياري، ووقت ضروري. وإلى: وقت أداء، ووقت قضاء.

الوقت الاختياري للصلوات.

الوقت الاختياري هو الذي يكون فيه المكلف مخيراً في إيقاع الصلاة في أي جزء منه، ولا يعد مفترطاً. وفيما يلي الوقت الاختياري لكل صلاة.

أ - يبتدئ الوقت الاختياري لصلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء؛ أي: ميلها لجهة الغروب. وذلك أن الشمس إذا طلعت كان الظل المائل طويلاً ثم ينتقص حتى يقف ثم يأخذ في الزيادة، فإذا أخذ في الزيادة فذلك الزوال، ويدخل حينئذ وقت الظهر.

ويتواصل وقت الظهر الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ أي: قدر قامته، وتعتبر قامة كل شيء بغير الظل الذي يقف قبل أن تبتدئ الشمس في الزوال.

ب - يبتدئ وقت العصر من بلوغ ظل كل شيء مثله، ويتواصل إلى اصفرار الشمس. وهو نهاية الوقت الاختياري.

وتشترك الظهر والعصر في وقت بقدر ما تصلّى فيه أربع ركعات، وذلك في آخر وقت الظهر فيكون هذا الوقت هو آخر وقت الظهر وأزّل وقت العصر، بحيث لو صلّيت فيه العصر وقعت صحيحة.

ج - يبتدئ وقت المغرب الاختياري عند غياب جميع قرص الشمس، وهذا هو الغروب الشرعي، الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الإفطار للصائم.

ولا امتداد لوقت المغرب الاختياري، ويقدر وقته الاختياري بثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها، من طهارة خبث وستر عورة وأذان وإقامة. وهذا القول هو المشهور في المذهب، وقيل: إنه يمتد إلى غياب الشفق. وهذا القول اختاره بعض علماء المالكية كابن العربي وأبي الوليد الباجي وهو مشهور أيضاً في المذهب. وعلى القول الأول يجوز لمن كان محصلاً لشروطها تأخيرها بقدر تحصيلها.

د - يبتدئ وقت العشاء الاختياري من مغيب الشفق الأحمر، فلا ينتظر غياب الشفق الأبيض.

ويمتد وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل الأول. وبحسب الثلث بداية من غروب الشمس.

هـ - يبتدئ وقت الصبح الاختياري من طلوع الفجر الصادق، وهو ما ينتشر

ضياؤه حتى يعمّ الأفق، وليس هو الكاذب الذي لا ينتشر وإنما يخرج مستطيلاً في وسط السماء دقيقاً ويكون بياضاً مختلطاً بسواد ثم يذهب ويأتي الفجر الصادق.

وأما نهاية الوقت الاختياري لصلاة الصبح فقد اختلف فيه على قولين:
 الأول: أنه ينتهي إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهوراً بيناً بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه، وتخفي فيه النجوم.
 الثاني: أنه ينتهي إلى طلوع الشمس، وبذلك لا يكون لها وقت ضروري.
 والقولان مشهوران في المذهب، والقول الأول أشهر وأقوى.

خفاء الوقت:

من خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب فإنه يجتهد ويتحرى، فمن كان له ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر وكانت عادته الفراغ منه عند طلوع الفجر - مثلاً - فإنه يعتمد على ذلك، كما يعتمد على آلة المؤقتين كالألة الرملية والساعة المنضبطة. وإلا زاد في التحري حتى يغلب على ظنه دخول الوقت؛ أي: فيكفي غلبة الظن. فإن أخطأ ظنه وتبين تقديم الصلاة عن الوقت أعادها وجوباً. فإن تبين أنها وقعت في الوقت، أو لم يتبين شيئاً فلا إعادة عليه.

ومن شك في دخول الوقت أو ظن ظناً غير قوي وصلى لم تجز صلاته، ولو تبين له أنها وقعت في الوقت أو لم يتبين له شيء.

وأما من لم يخف عليه الوقت بأن كانت السماء مصحبة فلا بد له من تحقق دخول الوقت ولا يكفيه غلبة الظن.

الوقت الأفضل لإيقاع الصلاة:

أفضل وقت لإيقاع الصلاة هو أوله مطلقاً، لكل الصلوات، للنفذ والجماعة.

ومحل أفضلية تقديم الصلاة للنفذ إذا كان لا يرجو جماعة، فإن كان يرجو جماعة فإنه يتنبه له أن يؤخر الصلاة لتحصيل فضل الجماعة؛ لأن فعلها في جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها فذاً أول الوقت.

وحكم الجماعة التي لا تنتظر غيرها كحكم الفذ يندب لهم التقديم مطلقاً ولو للظهر . والمراد بالتقديم الذي لا يتنافى ندب القيام بالنوافل الواردة في الأحاديث وهي الفجر والوتر وأربع قبل الظهر وقبل العصر .

أما الجماعة التي تنتظر غيرها ، ففي الصبح التغليس بها أفضل ، وكذلك في العشاء والعصر والمغرب فإن التقديم بها أفضل .

وأما الظهر فإنه يندب تأخيرها لربع القامة لمن ينتظر جماعة أوكثرها صيفاً أو شتاء ، كما يندب تأخيرها لنصف القامة للإفراد بها حتى تنفياً الأفياء عند شدة الحر .

الوقت الضروري للصلوات :

الوقت الضروري يقع عقب الوقت الاختياري . ويسمى ضرورياً لحرمة تأخير الصلاة إليه لغير أصحاب الضرورات ، وسيأتي ذكرهم .

أ - يمتد وقت الصبح الضروري - عند من يقول إنّ لها وقتها الضروري - إلى طلوع الشمس .

ب - يمتد وقت الظهر الضروري بداية من أول وقت العصر الاختياري إلى ما قبل الغروب ، بقدر أربع ركعات تختص بها العصر .

ج - يمتد وقت العصر الضروري من الاصفرار إلى غروب الشمس .

د - يمتد وقت المغرب الضروري إلى قبيل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات تختص بها العشاء .

هـ - يمتد وقت العشاء الضروري من ثلث الليل إلى طلوع الفجر .

وبهذا فإن صلاتي الظهر والعصر تشتركان في الوقت الضروري ، وكذلك المغرب والعشاء تشتركان في الوقت الضروري .

إدراك ركعة في الاختياري أو الضروري :

تدرك الصلاة في الوقت الاختياري بفعل ركعة بسجديتها فيه ، ولو وقع باقي الصلاة في الوقت الضروري ، ولا إثم في ذلك .

وتدرك الصلاة في الوقت الضروري لأصحاب الضرورات بفعل ركعة

بسجديتها، ولو وقعت بقية الركعات بعد خروجه، وتعتبر الصلاة أداء لا قضاء. وإذا ضاق الوقت ولم يبق منه إلا مقدار ركعة فإنه يجب ترك السنن في الركعة الأولى ويؤتى بها فيما بقي من ركعات الصلاة بعد الوقت. كما تترك الإقامة.

أعذار تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري:

إذا أخر المصلّي صلاته للوقت الضروري بدون عذر فإنه يأثم رغم أنّ الصلاة تقع أداء. وأما إذا أخرها بعذر فلا إثم عليه. وأعذار تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الضروري هي:

- 1 - الكفر: سواء كان الكفر أصلياً أو طارئاً، بأن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في الوقت الضروري. فلا يأثم بإيقاع الصلاة فيه، وذلك للترغيب في الإسلام.
- 2 - الصبا: وذلك بأن يبلغ الصبي في الوقت الضروري ويؤذيها فيه فلا يأثم. ويعيدها إن كان صلاها في وقتها الاختياري لأنّ الأولى نفل.
- 3 - الإغماء والجنون: وذلك بأن يفقد المغمى عليه والمجنون في الوقت الضروري ويؤذيها فيه فلا إثم عليهما.
- 4 - فقد الطهورين: وذلك بأن يفقد الماء والصعيد في الوقت الاختياري ثم يوجد أحدهما في الوقت الضروري، وتؤدى فيه الصلاة، فلا إثم على ذلك.
- 5 - الحيض والنفاس: وذلك بأن يستمرّ المرأة إلى الوقت الضروري، فإن طهرت فيه وأدت الصلاة فلا إثم عليها.
- 6 - النوم والغفلة: إذا انتبه المرء من نومه أو غفله في الوقت الضروري، وأدى الصلاة فيه فلا يأثم.

ولا يحرم النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو كانت جمعة. ولو علم أنّ النوم سيستغرق الوقت كلّهُ. أما إذا دخل الوقت فإنّ النوم يحرم إن ظنّ استغراقه لأخر الوقت الاختياري ولم يوغل النائم من يوقظه. ويجب على من علم به أنّه نائم أن يوقظه إن خاف خروج الوقت.

والسكر بحرام ليس عذراً؛ لأنّ صاحبه أدخله على نفسه، فمن سكر بحرام

وأفاق في الضروري أثم لتأخير الصلاة إليه، زيادة على إثم الإسكار سواء سكر قبل الوقت أو بعده.

أما السكر بحلال، فإنه يعتبر عذراً كالمجنون في عدم الإثم وفي سقوط الصلاة، إن استغرق كل الوقت.

إدراك مشترك في الوقت في الضروري:

الصلوات المشتركة في الوقت هي: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

وتدرك الصلاتان المشتركتان في الوقت الضروري ويتربتان في الذمة فيما يلي: عند زوال العذر في الضروري بأن تطهر الحائض أو النفساء، أو يبلغ الصبي فيه، أو يوجد أحد الطهورين لفاقدهما، أو يسلم الكافر فيه. فإذا اتسع الوقت الضروري للصلاتين معاً بعد تقدير الزمن الذي تحصل فيه الطهارة، أو اتسع للصلاة الأولى بأكملها ولركعة بسجديتها للصلاة الثانية، فإنه يدركهما معاً.

وإذا بقي من الوقت الضروري بعد زوال العذر ما يسع ركعة بسجديتها أو أكثر بقدر ركعات الصلاة الثانية لمشتركتي الوقت - لا غير - مع تقدير الطهارة؛ أي: ما يسع الطهارة الكبرى في الحائض والنفساء، أو الصغرى في المغنم عليه والمجنون والصبي وفاقد الطهورين، فإن الصلاة التي تجب هي الثانية في مشتركتي الوقت وتسقط الأولى، كما يأتي في المثالين الآتيين:

● مثل أن تطهر الحائض أو النفساء، أو يفيق المجنون قبل الغروب بما يسع الطهارة اللازمة لهم وركعة فأكثر بعدد ركعات الثانية فقط. فإن الصلاة الثانية وهي العصر هي التي تجب، وتسقط الظهر لخروج وقتها الضروري واختصاص العصر بالوقت المتبقي من الضروري.

● ومثل أن يزول العذر قبل طلوع الفجر بحسب ما تقدم، فالتى تجب هي العشاء وتسقط المغرب، لخروج وقتها الضروري واختصاص العشاء بالوقت المتبقي من الضروري.

وهذا بناء على القاعدة التي نقول: إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة فتجب، وتسقط الأولى لخروج وقتها الضروري.

وإذا بقي بعد زوال العذر من الوقت ما يسع الصلاة الأولى من مشتركتي الوقت وركعة من الثانية فإن الصلاتين تبيان. مثال ذلك:

- زوال العذر قبل الغروب بقدر خمس ركعات مع تقدير الطهارة الواجبة لمن تقدر له، فإن صلاتي الظهر والعصر تبيان.
- زوال العذر قبل طلوع الفجر بما يسع أربع ركعات فإن صلاتي المغرب والعشاء تبيان.

ويعتبر عدد الركعات بحسب حالة المكلف، فإن كان في الحضر فعدد الركعات هي ركعات الحضر، وإن كان في السفر فعدد الركعات هي ركعات السفر؛ أي: بالتقصير.

والقاعدة في تقدير الطهارة: أن كل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر؛ لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه، وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت، ولا إثم عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت؛ وكذلك النائم والناسي فلا يقدر لهما الطهر لوجوب الصلاة عليهما متى تنبها على كل حال لعدم سقوط الصلاة عنهما.

طروء العذر في الوقت الضروري:

إذا طرأ العذر - ما عدا النوم والنسيان - في الوقت الضروري في قدر ما يسع ركعة فأكثر لا أقل دون تقدير لزمن الطهر، فإن صلاة الصبح تسقط إن لم يكن صلاها من قبل إن كان عامداً. وكذلك تسقط ثانية المشتركين وهي العصر أو العشاء، ووجه سقوطها أن العذر حصل في وقتها. وتتخلد في ذمة المصلي أولى المشتركين وهي الظهر أو المغرب؛ لأن العذر لم يحصل في وقتها.

وإذا طرأ العذر - ما عدا النوم والنسيان - في الوقت الضروري بقدر ما يسع الصلاة الأولى وركعة من الثانية من مشتركتي الوقت دون تقدير لزمن الطهر، فإن الصلاتين تسقطان؛ لأن العذر حصل في وقت كل منهما.

ويقع اعتبار حالة المصلي من حضر وسفر، فمثلاً إذا طرأ عذر من الأعذار - غير النوم والنسيان - قبل الغروب بما يسع خمس ركعات بالحضر أو ثلاثاً بالسفر فإن الصلاتين تسقطان.

هذا ولا تسقط الصلاة بأي حال بسبب النوم والنسيان.

خلاصة للفقرتين السابقتين:

1 - انقطاع الحيض والنفاس عن المرأة:

- إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل الغروب بقدر ما يسع الطهارة الكبرى وركعة بسجديتها أو أكثر من صلاة العصر - لا غير - قبل أن تغرب الشمس، فإن صلاة الظهر تسقط ولا تطالب إلا بصلاة العصر، ويلزمها قضاؤها إذا لم تصلها قبل الغروب.

- وإذا انقطع عنها بقدر ما يسع الطهارة الكبرى، وأربع ركعات للظهر، وركعة فأكثر للعصر، قبل غروب الشمس فإنها تطالب بالصلاتين، الظهر والعصر. ويلزمها قضاؤهما إذا لم تصلهما قبل الغروب.

- وإذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل طلوع الفجر بقدر ما يسع الطهارة الكبرى، وركعة بسجديتها أو أكثر لصلاة العشاء لا غير، فإن صلاة المغرب تسقط ولا تطالب إلا بصلاة العشاء، ويلزمها قضاء صلاة العشاء إذا لم تصلها بعد انقطاع الدم وقبل طلوع الفجر.

- وإذا انقطع قبل طلوع الفجر بقدر ما يسع الطهارة الكبرى، وثلاث ركعات للمغرب، وركعة فأكثر للعشاء، فإن الصلاتين تجبان عليها ويلزمها قضاؤهما إن لم تصلهما بعد انقطاع الدم وقبل الفجر.

2 - طروء الحيض والنفاس على المرأة:

- إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة في الوقت الضروري قبل غروب الشمس بقدر ما يسع ركعة فأكثر من صلاة العصر - فقط -، ولم تكن صلت الظهر والعصر في وقتها قبل طروء الحيض أو النفاس، فإن صلاة العصر تسقط عنها وتطالب بقضاء الظهر عندما تطهر.

- وإن طرأ عليها في الضروري قبل غروب الشمس بقدر ما يسع صلاة الظهر وركعة فأكثر من صلاة العصر، ولم تكن صلت الظهر والعصر في وقتها قبل طروء الحيض أو النفاس، فإن الصلاتين تسقطان.

- وإذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة في الوقت الضروري قبل طلوع الفجر بما يسع ركعة فأكثر من صلاة العشاء - لا غير -، ولم تكن صلت المغرب

والعشاء في وقتيهما قبل طروء الحيض أو النفاس، فإن صلاة العشاء تسقط وتطالب بقضاء المغرب عندما تطهر.

- وإذا طرأ عليها قبل طلوع الفجر بما يسع ثلاث ركعات المغرب وركعة فأكثر من صلاة العشاء، ولم تكن صلت المغرب والعشاء قبل طروء الحيض أو النفاس، فإن صلاتي المغرب والعشاء تسقطان.

- وإذا طرأ عليها قبل شروق الشمس بقدر ما يسع ركعة فأكثر لا أقل من ركعة، فإن صلاة الصبح تسقط عنها إذا لم تكن صلتها قبل طروء الحيض والنفاس.

- وإذا طرأ عليها بعد شروق الشمس ولم تكن صلت الصبح، فإنها ثبتت في ذمتها وتطالب بقضائها عندما تطهر.

3 - بقية الأعذار:

- حكم الإفاقة من الإغماء والجنون ووجود أحد الطهورين لفاقدتهما، وإسلام الكافر، وبلوغ الصبي في الوقت الضروري، مثل حكم انقطاع الحيض والنفاس في الوقت الضروري، إلا أن الكافر لا يقدر له الطهر.

- حكم طروء الإغماء والجنون، وطروء فقد الطهورين في الوقت الضروري، وطروء الكفر، مثل حكم طروء الحيض أو النفاس في الوقت الضروري.

حكم النائم والناسي:

وأما النوم والنسيان فلا يدخلان في هذه الأحكام؛ لأن النائم متى استيقظ والناسي متى تذكر يجب عليهما قضاء الصلاة ولا تسقط عنهما بحال.

الأوقات التي يحرم فيها التنفل:

يحرم التنفل في الأوقات التالية:

- 1 - حال طلوع الشمس وحال غروبها؛ أي: مدة ما بين ظهور حاجب الشمس إلى أن يكتمل ظهورها في الطلوع، ومدة ما بين بداية غياب قرص الشمس إلى أن يكتمل غيابها في الغروب. وأما عند الزوال فإنه ليس وقت تحريم.

- 2 - حال خروج الإمام لخطبة الجمعة - لا العبد - وحال الخطبة. وإذا أحرم المتنفل بالنافلة والإمام يخطب جهلاً أو نسياناً، لا متعمداً، فإنه لا يقطع الصلاة. إذا لم يكن جالساً قبل التنفل. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة في درس صلاة الجمعة عند الحديث عن المحرمات.
 - 3 - حال ضيق الوقت لفرض؛ لأن التنفل في هذا الوقت يؤدي إلى إخراج الصلاة الواجبة عن الوقت الواجب، سواء كان الوقت ضرورياً أو اختيارياً.
 - 4 - حال التذكر لصلاة فائتة؛ لأن وقت الفائتة هو وقت تذكرها، ولو كان التذكر حال طلوع الشمس أو غروبها. وتأخير الصلاة الفائتة عن وقت تذكرها حرام.
 - 5 - حال الإقامة لصلاة حاضرة؛ لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيحرم النفل وغيره، حتى المكث في المسجد لمن صلاها في جماعة ما دام الإمام الراتب يصلي؛ لأن المكث في المسجد أو الصلاة بناحيته لغير المقتدي يؤدي للطعن في الإمام.
- والمراد بالنفل الذي يحرم في هذه الأوقات ما قابل الصلوات الخمس، فيشمل الجنائز وصلاة النذر، فيحرم إيقاعها في هذه الأوقات المحرمة.

الأوقات التي يكره فيها التنفل:

- 1 - بعد طلوع الفجر الصادق إلى أن يظهر حاجب الشمس، فيدخل وقت الحرمة إلى أن يتكامل ظهور قرصها، فتعود الكرامة إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، والرمح يقدر بانتي عشر شبراً؛ أي: نصف ساعة تقريباً.
- ويستثنى من هذا الوقت صلاة ركعتي الفجر ما لم تصلّ الصبح. كما يستثنى الورد الذي يوظفه المرء على نفسه من الصلاة ليلاً، فلا يكره أدائه بعد طلوع الفجر بل يندب فعله، وذلك بشروط أربعة:
- أ - أن يكون قبل أداء ركعتي الفجر وفرض الصبح وقبل الإسفار لا بعده. ما عدا الشفع والوتر فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى كان يبقى من الوقت قبل طلوع الشمس ما يسع الفجر والصبح.
- ب - أن يكون معتاداً التهجد وإلا كره.

ج - أن يغلبه النوم آخر الليل حتى طلوع الفجر، وأن لا يكون التأخير بسبب السهر أو الكسل.

د - أن لا يخاف فوات الجماعة لصلاة الصبح إذا كان موجوداً خارج المسجد، فإن خاف فوات الجماعة وكان موجوداً خارج المسجد كره، وإن كان داخل المسجد وخاف فوات الجماعة حرم.

ويستثنى أيضاً الجنائز وسجود التلاوة، فلا يكره صلاتهما قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح، بل يندب، أما بعد الإسفار فإنه يكره.

ومن دخل المسجد بعد طلوع الفجر وكان قد صلى ركعتي الفجر خارجه، فإنه لا يعيدهما ولا يركع تحية المسجد بل يجلس.

2 - بعد أداء فرض العصر إلى بداية غروب قرص الشمس فيحرم التنفل، إلى أن تستر فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب.

ويستثنى صلاة الجنائز وسجود التلاوة فلا كراهة فيهما إن وقعا قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر، بل يندب، أما بعد الاصفرار فإنه مكروه.

والمانع من النافلة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب استحباب المبادرة بالإقبال على صلاة الفريضة، ولو تنفل متنفل في ذلك الوقت لصحت صلاته مع الكراهة.

حكم الإحرام بالنافلة في وقت النهي:

إذا أحرم المتنفل بصلاة النافلة في وقت نهى فإنه يقطع وجوباً في الوقت المحرم، وتدياً في الوقت المكروه، ولا قضاء عليه؛ لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمنهي عنه، سواء أحرم جاهلاً أو ناسياً أو عمداً.

ويستثنى من هذا من دخل والإمام يخطب، فإنه إن أحرم بالنافلة جهلاً أو نسياناً فإنه لا يقطع. وإن أحرم بها عمداً فإنه يقطع سواء عقد ركعة أو لا.

وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس في المسجد، فقام فأحرم عمداً أو جهلاً أو سهواً فإنه يقطع أيضاً عقد ركعة أو لا.

قضاء الصلاة الفائتة:

يجب قضاء الفرائض الفائتة في كل وقت ولو في وقت حرمة أو كراهة.
ويجب القضاء سواء تركها المكلف عمداً أو سهواً أو لنوم أو لعلها بصورة باطلة. وسواء كان متحققاً في فواتها أو ظاناً أو شاكاً.
ولا يقضيها إن كان فواتها لجنون أو إغماء أو كفر أو حبس أو نفاس أو فقد الطهورين.

وتنقض الصلاة لمن يجب عليه القضاء على الصفة التي فاتت، فالسفرية تنقض سفرية ولو كان قضاؤها في الحضر، والحضرية تنقض حضرية ولو كان القضاء في السفر. والسرية تنقض سرية ولو في وقت الجهر، والجهرية تنقض جهرية ولو في وقت السر.

وتنقض الفائتة على الفور فيحرم تأخيرها مطلقاً في وقت جواز أو وقت نهبي، إلا المشكوك في فواتها فتتقاضى بغير وقت النهي. والمراد بالفور؛ أي: العادي بحيث لا بعد مفرطاً، وليس المراد به الفور الحقيقي. ويستثنى من الفور المذكور ما يتعلق بوقت الضرورة أو الحاجة، كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وقضاء حاجة الإنسان وتحصيل ما يحتاج إليه في معاشه.

ولا يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل حتى تبرا ذمته مما عليه، إلا السنن كالوتر، والشفع، والعيد، والفجر، وتحية المسجد، والرواتب.

ويكفي قضاء يومين مع كل يوم، ولا يكفي قضاء يوم مع يوم. وهذا إذا كانت الصلوات الفائتة أكثر من خمس.

حكم الصلوات الأقل من خمس وترتيبها مع الفائتة:

١ - ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت: يجب مع التذكر وجوباً شرطاً - يلزم من عدمه العدم - ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت، وهما الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة فإنها تختص به.

فمن صلى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري، وهو متذكر أن عليه

الظهر، أو طراً عليه التذكر في أثناء صلاة العصر، فإن العصر تبطل. وكذلك العشاء مع المغرب.

فإن تذكر الظهر بعد السلام من العصر، أو تذكر المغرب بعد سلامه من العشاء، فإن العصر والعشاء لا يبطلان، وإنما يندب إعادتهما بعد الظهر أو المغرب ما لم يخرج الوقت.

ب - ترتيب الفوات في أنفسها: يجب وجوباً غير شرط ترتيب الفوات في أنفسها، فتقدم الظهر على العصر، والعصر على المغرب وهكذا، فإن نكس صحت الصلاة وأثم إن تعمد، ولا يعيد المنكس.

ج - ترتيب الصلوات الخمس الفاتية مع الحاضرة: يجب وجوباً غير شرط ترتيب الصلوات الخمس الفاتية أو أقل مع الصلاة الحاضرة، ولو أدى إلى خروج وقت الحاضرة بتقديم الصلوات الفاتية عليها.

فمن عليه خمس صلوات فاتية أو أقل من خمس فإنه يقدمها وجوباً على الصلاة الحاضرة. فإن قدم الحاضرة عليها صحت الصلاة وأثم إن تعمد، ويعيد الحاضرة ندباً بعد القيام بالفوات، ويمتد وقت الإعادة إلى اصفرار الشمس في الظهر والعصر، وإلى الفجر في المغرب والعشاء. ولا يعيد من صلى خلفه الحاضرة على الأرجح.

د - تذكر الفوات الخمس فأقل أثناء الصلاة: إذا تذكر المصلي أن عليه فوات خمس صلوات أو أقل، وذلك أثناء صلاة فرض قطع الصلاة سواء كان فذاً أو إماماً وجوباً في حقهما. ويقطع المأموم تبعاً لإمامه، ولا يجوز له إتمام الصلاة بنفسه ولا باستخلاف.

وأما المأموم إذا تذكر فوات خلف الإمام، فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوباً، سواء عقد ركعة أو لا؛ لأنه من مساجين الإمام، ثم يعيدها ندباً إلى آخر الوقت الضروري بعد إثباته بالفوات، ولو مغرباً صلّاها في جماعة أو عشاء صلى بعدها الوتر.

ومن يجب عليه القطع - ممن تقدم - فإنه يقطع بسلام متى تذكر، سواء كان تذكره قبل الركوع أو فيه أو بعده، وذلك إذا لم يتم ركعة بسجديتها. فإن أتم

ركعة بسجديتها شفع ندباً، بأن يضيف لها ركعة أخرى بنية النفل، ويخرج من ركعتين ولو كانت الصلاة التي هو فيها صباحاً أو جمعة، ولا يكون القطع في الجمعة إلا من إمام.

وفي إنعائه لصلاة الصبح بنية النفل لا يعتبر متفلاً في وقت نهْي؛ لأنَّ هذا أمر جرَّ إليه الحكم الشرعي، وهو وجوب الترتيب بين الفوائت البسيرة والحاضرة وليس مدخولاً عليه.

وإن تذكَّر بعد تمام ركعتين وقبل تمام الثالثة بسجديتها رجع للشهد وخرج عن شفع في غير المغرب فإنه يكملها فرضاً وجوباً؛ لأنَّ ما قارب الشيء يعطى حكمه. والمراد بغير المغرب الصلاة الرباعية، أما الصبح والجمعة فأنهما قد كملتا إن كان تذكره بعد تمام الركعتين، ولا تصرفان إلى نفل.

وكذلك يكمل وجوباً إذا تذكَّر بعد تمام ثلاث ركعات من الصلاة الرباعية.

فيحصل ممَّا تقدم أنَّ من تذكَّر البسير من الفوائت وهي خمس صلوات فأقل، بعد ركعة خرج من الصلاة بسلام عن شفع مطلقاً؛ أي: كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، فيشمل المغرب والصبح والجمعة.

ومن تذكَّر بعد ركعتين كَمَلَ المغرب وبالأولى الصبح والجمعة، ويخرج عن شفع من الرباعية.

ومن تذكر بعد ثلاث ركعات كَمَلَ الرباعية، وبالأولى المغرب فيقيها مغرباً ولا يكملها أربعاً ليجعلها نفلاً.

وإذا كَمَلَ المتذكَّر الصلاة التي أمر بتكملها، ثم قضى ما فاتته من يسير الفوائت، فإنه يعيد الصلاة الحاضرة المكَمَلة ندباً ما لم يخرج الوقت الضروري، ولو مغرباً صلّاها في جماعة أو عشاء صلى بعدها الوتر.

تذكر الفوائت أثناء النافلة:

إذا تذكَّر الناسي يسير الفوائت في نفل أتمه وجوباً، وذلك لوجوبه بالشروع فيه، إلا إذا خاف خروج الوقت لصلاة حاضرة عليه أيضاً، ولم يكن قد عقد من النفل ركعة بسجديتها، ففي هذه الحالة يقطع النفل ويصلي الفرض. فإن عقد ركعة من النفل بسجديتها كَمَله ولو خرج وقت الحاضرة.

ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوات:

إذا جهل المصلّي فاتنة ولم يدر أهي ليلية أو نهائية، مع علمه أو ظنه أو شكه أنّ عليه صلاة واحدة من الخمس، فإنّه يصلي الصلوات الخمس يبدأ بالظهر ويختتم بالصبح.

وإذا جهل فاتنة نهائية ولم يدر أهي الصبح أو الظهر أو العصر، فإنّه يصلي الثلاث صلوات جميعاً.

وإذا جهل فاتنة ليلية، ولم يدر أهي المغرب أو العشاء، فإنّه يصلي الاثنين.

وإذا جهل صلاتين فانتين الثانية منهما نلي الأولى، ولم يدر أهي الظهر مع العصر، أو العصر مع المغرب، أو المغرب مع العشاء، أو العشاء مع الصبح، فإنّه يصلي الخمس صلوات. وكذلك إذا جهل صلاة وثالثتها كان يعلم أنّ عليه صلاتين، أولى وثالثة حسب الترتيب، فإنّه يصلي الخمس. وكذلك إذا جهل صلاة ورابعتها أو خامستها فإنّه يصلي الخمس.

ويندب في جميع ما تقدم تقديم الظهر؛ لأنها أول فريضة ظهرت في الإسلام، ما لم يعلم أنّ أول ما تركه غير الظهر وألا لم يتدبّر بها.

الأذان والإقامة

تعريف الأذان:

لغة: الإعلام بأي شيء كان.

شريعاً: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة.

حكمه:

يعتري الأذان أحكام خمسة، فهو إما سنة مؤكدة، وإما مكروه، وإما مندوب، وإما واجب، وإما حرام.

1 - السنة المؤكدة:

يكون الأذان سنة مؤكدة بكلّ مسجد، ولو تلاصقت المساجد.

ويسنّ لكلّ جماعة تطلب غيرها، في حضر أو سفر، في صلاة فرض لها وقت اختياري محدّد، فلا يشرع الأذان لنفل كعيد، ولا لجنّاة، ولا للفاقة إذ ليس للفاقة وقت معيّن بل وقتها حين تذكرها.

ويسنّ الأذان لصلاة الجمع، جمع تقديم أو تأخير.

2 - الأذان المكروه:

يكراه للمنفرد وللجماعة المحصورة التي لا تطلب غيرها إذا كانت في حضر.

ويكره للصلاة الفاتنة، وللجنّاة، وللناقلة كالعيد والكوف، وللصلاة في الوقت الضروري.

3 - الأذان المنسوب:

يندب الأذان للمنفرد وللجماعة التي تطلب غيرها، وذلك في السفر أو في الفلاة.

4 - الأذان الواجب:

يجب الأذان في المصر وجوب كفاية. ويقاقل أهل المصر على تركه؛ لأنه من أعظم شعائر الإسلام.

5 - الأذان المحرم:

يحرم الأذان قبل دخول الوقت، لما فيه من التلبس والكذب بالإعلام بدخول الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الصبح، فإنّه يندب تقديم أذانها بـدس الليل الأخير، ويسنّ إعادته عند طلوع الفجر الصادق. أمّا تقديمه على دس الليل الأخير فحرام. ويعتبر الليل من الغروب.

وحكمة التقديم أنّ صلاة الصبح تأتي في وقت نوم وحاجة إلى الاغتسال من الجنابة ليلًا، وفي الناس البطيء والسريع، والفضيلة في التغليس، فتاسب أن يؤذّن قبل الفجر ليستعد الناس للصلاة.

الفاظ الأذان:

الفاظ الأذان هي: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح. حيّ على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.

ففي الأذان ينشئ التكبير ولا يربع.

ويندب الترجيع؛ أي: خفض الشهادتين مع إسماع الحاضرين، ثم إعادتهما بأقصى الصوت مساوياً بهما التكبير في رفع الصوت.

والأذان مجزوم؛ أي: ساكن الجمل غير معرب؛ لأن الإسكان أعون على رفع الصوت وامتداده. أما الإقامة فتكون معربة؛ لأنها لا تحتاج إلى رفع الصوت.

ويكره الفصل بين جمل الأذان بقول أو فعل أو سكوت إن لم يطل، فإن طال فإنه يعاد من أوله.

شروط صحة الأذان:

- 1 - الإسلام، فلا يصح من كافر.
- 2 - العقل، فلا يصح من مجنون.
- 3 - الذكورة، فلا يصح من أنثى أو غثى مشكل، لما فيه من الفتنة وترك الحياء.

- 4 - دخول الوقت، فلا يصح قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح - كما تقدم -، وإن وقع فإنه يعاد بعد دخول الوقت.

مندوبات الأذان:

- 1 - التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فيكره من غير المتوضئ، وتشدد الكراهة في المجنب.
- 2 - أن يكون للمؤذن صوت حسن، من غير تطريب. وإلا كره لمناقباته الخشوع والوقار. فإن تفاخر التطريب حرم. والتطريب تقطع الصوت وترعيده.
- 3 - المكان المرتفع، بأن يقف المؤذن على مرتفع كحائط أو منارة.
- 4 - أن يكون المؤذن قائماً، فيكره الجلوس إلا لعذر كالمرض.

5 - استقبال القبلة، ويجوز الاستدبار للإسماع. لكن يبتدئ المؤذن الأذان للقبلة ثم يدور.

6 - قول: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح قبل التكبير الأخير.

7 - حكاية الأذان من قبل سامعيه. وذلك بأن يقولوا مثلما يقول المؤذن.

ويندب حكاية الأذان للمتنقل، وهو في الصلاة مع إبدال الحيعلتين بالحوقتين، فإن لم يبدلهما بطلت صلاته إن تابع المؤذن في الحيعلتين. والحوقة قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» والحيعة قول: «حي على الصلاة. حي على الفلاح».

أما حكاية الأذان في الفرض فمكروهة، وتنسخ الصلاة إذا أبدل المصلي الحيعلتين بالحوقتين، فإن لم يبدلهما بطلت الصلاة. ولا يحكي المصلي نفلاً أو فرضاً قول: «الصلاة خير من النوم» ولا يبدلها. فإن حكاها بطلت الصلاة.

ما يجوز في الأذان:

1 - يجوز أذان الصبي إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل.

2 - يجوز أذان الأعمى.

3 - يجوز أذان الراكب.

4 - يجوز تمدده بالمسجد الواحد، سواء كان من المؤذن نفسه إذا انتقل إلى ركن آخر، أو من غير نفس المؤذن. وإذا اجتمع في الأذان أكثر من واحد فالأفضل ترتيبهم إن لم يؤذ إلى إضاعة فضيلة الوقت. ويجوز جمعهم إن لم يؤذ إلى تقطيع، فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم. وإن أدى إلى فوات الكلمات لبعضهم كره.

5 - يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة أو مع إمامة الصلاة. ويكره أخذ الأجرة على الإمامة وحدها، وذلك إذا كان الأجر من المصلين. فإن كان من الوقف فهو إعانة.

الإقامة:

حكم الإقامة:

الإقامة سنة عين لصلاة الفرض، على كل ذكر، بالغ، فذ، أو مع نساء أو صبيان يصلي بهم.

وتكون سنة كفاية لجماعة الذكور البالغين، إذا أقامها واحد منهم سقط الحكم عن الباقيين. ولا يكفي إقامة صبي أو امرأة لهم. وبالنسبة للمرأة والصبي فهي مندوبة سرّاً في حقهما. ويندب أن يكون المؤذن هو المقيم.

لفظ الإقامة:

الإقامة مفردة إلى قول: «قد قامت الصلاة» أما التكبير في الأول والأخير فيثنى، كما يلي: «الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله».

ويجوز للمصلي أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها، فلا يطلب له حال معينة، بل بقدر الطاقة. أما مقيم الصلاة فيندب له القيام من أولها.



ستر العورة المغلظة خاصة شرط صحة في الصلاة، أما غير المغلظة وهي الخفيفة فسترها واجب غير شرط.

والعورة المغلظة بشرط سترها في الصلاة مع القدرة على ذلك. ولا يشترط التقييد بالذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة نسياناً أعاد الصلاة أهدأ وجوباً. وغير القادر على ستر العورة إن صلى ثم قدر عليها في الوقت أعاد الصلاة فيه استحباباً.

وإذا لم يجد المصلي ما يستر به عورته المغلظة صلى عرياناً. وإن علم من يعميه ما يستر به عورته فلم يستمر وصلى عرياناً بطلت صلاته. ويشترط ستر العورة المغلظة ولو بسائر نجس أو حرير، فإن صلى عرياناً مع وجود أحدهما بطلت صلاته.

وإن اجتمع لديه الحرير الطاهر وغير الحرير لكنه نجس، فإنه يقدم الحرير الطاهر وجوباً. لأن الحرير الطاهر لا يتنافى الصلاة، ولا يعد تركه من شروط الصلاة، بخلاف النجس. ثم يعيد في الوقت إن وجد ثوباً طاهراً غير حرير.

حد العورة المغلظة:

1 - عورة الرجل المغلظة هي السواتان - أي: الذكر والأنثيان - من المقدم، وما بين الأليتين من المؤخر. أما شعر العانة والأليتان فمن العورة المخفية. وتعاد الصلاة لكشفهما في الوقت فقط؛ أي: تعاد استحباباً ما لم يخرج وقت الصلاة.

2 - عورة المرأة المغلظة في الصلاة جميع بدننها، ما عدا الأطراف والصدر. فبطنها وما حاذها، ومن السرة إلى الركبة عورة مغلظة. أما الصدر وما قابله من الظهر والأطراف، من رأس ويدين ورجلين عورة مخفية.

ويندب للذكر والأنثى ستر المغلظة بخلوة ولو بظلام.

حد العورة المخففة:

1 - عورة الرجل المخففة في الصلاة ما بين السرة والركبة، ما عدا المغلظة. ويجب ستر المخففة في الصلاة، وتعاد لكشف العانة والألية فقط في الوقت.

ويكره للرجل كشف كتفه أو جنبه أو تشمير ذيل ثوبه أو ضمّ كمّه أو كفت شعره في الصلاة.

2 - عورة المرأة المخففة في الصلاة هي ما عدا الوجه والكفين والمغلظة. ويجب عليها سترها في الصلاة، وتعاد الصلاة لكشف الصدر والكتف وظهور القدمين في الوقت.

والوقت المعتبر في إعادة الصلاة لكشف العورة المخففة من الرجل والمرأة هو الضروري، وهو في الظهرين للاصفرار، وفي العشائين لليل كلاً، وفي الصباح لطلوع الشمس.

والطفل الصغير والبت الصغيرة، يندب لهما في الصلاة ستر ما يجب على الرجل والمرأة ستره في الصلاة.

العورة الواجب سترها عن النظر:

1 - العورة الواجب سترها عن النظر بالنسبة للرجل مع الرجل أو مع امرأة محرم، هي ما بين السرة والركبة، وعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله، ومع محرمه من النساء، فيحرم كشفه وهو مشهور المذهب.

ويجوز للمرأة المحرم لمس ما يجوز لها النظر من محرّمها، ولو من رضاع أو مصاهرة. ولا يجوز لها لمس ما لا يجوز لها النظر إليه. كما لا يجوز للرجل لمس ما لا يجوز له النظر إليه من الرجل، إلا إذا كان بحائل فلا حرمة ومنه كيس الحمام لذلك.

2 - العورة الواجب سترها عن النظر بالنسبة للرجل مع المرأة غير المحرم، هي ما عدا الوجه والأطراف. فلا يجوز للمرأة الأجنبية عنه أن ترى منه الصدر

أو الكتف أو الساق ولو لم تخف اللذة. ولا يجوز لها لمس ما يجوز لها رؤيته من غير المحرم.

3 - العورة الواجب سترها عن النظر بالنسبة للمرأة البالغة مع المسلمة مثلها، هي ما بين السرة والركبة. ولا يجوز لها أن تنظر إلى المرأة لما بين السرة والركبة أو أن تمسه.

4 - العورة الواجب سترها عن النظر بالنسبة للمرأة البالغة مع الرجل الأجنبي؛ أي: غير المحرم، هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، ويجوز للأجنبي النظر إليهما بدون قصد اللذة أو وجودها، وإلا حرم عليه ذلك. ولا يجوز له لمس ما ينظر إليه.

5 - العورة الواجب سترها عن النظر بالنسبة للمرأة مع الرجل المحرم، ولو بمصاهرة كزوج أمها أو زوج بنتها، أو برضاع كأخيها من الرضاع؛ هي ما عدا الرأس واليدين والرجلين. ولا يجوز للمرأة أن تكشف أمام محرمها صدرها وتديها وظهرها ونحو ذلك.

ويحرم على الرجل المحرم النظر إلى ذلك منها ولو كان أباه، ولو لم يلتذ. ويجوز للمحرم لمس ما يجوز رؤيته منها بغير لذة، كالرأس واليدين.

ومحارم المرأة الذين لا يجوز لها أن تكشف أمامهم ما عدا الرأس واليدين والرجلين هم: 1 - الأب. 2 - أب الزوج. 3 - الابن. 4 - ابن الزوج. 5 - الأخ. 6 - ابن الأخ. 7 - ابن الأخت. 8 - النساء المؤمنات. 9 - التابع الذي يتردد على بيتها لأخذ الصدقة أو للخدمة بشرط أن لا يكون له إربة إلى قربان النساء مثل المحبوب والعنين والشيخ الهرم. 10 - الطفل الذي باله خال من شهوة النساء وذلك ما قبل سن المراهقة. 11 - الخال. 12 - العم. 13 - مراتب من تقدم ذكرهم من الرضاعة.

6 - العورة الواجب سترها عن النظر بالنسبة للمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة، هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.

حكم القواعد من النساء:

القواعد من النساء هن المتقدّمات في السن بحيث بلغن إبان اليأس من

المحضر، وأيسن من التكاثر لكبر سنهن، فرخص لهن أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن وأن لا يدينن عليهن من جلابييهن.

استقبال القبلة

استقبال القبلة شرط صحة للصلاة:

ويجب استقبال القبلة مع الأمن والقدرة. فلا تجب مع انعدام الأمن كالخائف من عدو، وانعدام القدرة على التحول إليها، كالمريض أو المربوط لا يجد من يحوله. أما الناسي لوجوب استقبال القبلة فيعيد الصلاة أبداً.

أنواع القبلات:

- 1 - قبة عيان وقطع، وهي عين الكعبة لمن بمكة.
- 2 - قبة تحقيق، وهي قبة الوحي؛ أي: قبة المسجد النبوي، فإنها بوضع جبريل عليه السلام.
- 3 - قبة إجماع، وهي قبة جامع عمرو بن العاص بإجماع الصحابة، فقد وقف على جامع عمرو بن العاص ثمانون من الصحابة.
- 4 - قبة استئثار، وهي قبة من غاب عن البيت من أهل مكة، أو عن مسجده عليه الصلاة والسلام.
- 5 - قبة اجتهاد، وهي قبة من لم يكن في الحرمين.
- 6 - قبة بدل، وتكون في حال السفر.
- 7 - قبة تخيير، وتكون في حال الحيرة.

استقبال عين الكعبة:

يجب استقبال عين الكعبة لمن كان بمكة؛ أي: بناء الكعبة، أو بقعتها إن نقضت والعياذ بالله تعالى.

وهذا الحكم يشمل أيضاً من كان في حكم مكة، كمن في جبل أبي قيس، فيستقبلها بجميع بدنه ولا بطلت صلاته. ولا يكفي لمن كان بمكة أو من كان في حكمها الاجتهاد فعليه أن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلّي، فإن

لم يمكنه طلوع أو كان بليل لم يجز له الصلاة إلا بالمسجد.

استقبال جهة الكعبة:

من كان خارج مكة، سواء كان قريباً منها كأهل منى، أو بعيداً كأهل الآفاق، فإنه يستقبل جهة الكعبة لا عينها؛ لأنه الممكن الذي يرتبط به التكليف أما استقبال عين الكعبة فإنه لا سبيل لأحد إليه.

الاجتهاد والتقليد في معرفة القبلة:

يكفي في معرفة القبلة الاجتهاد لمن يمكنه. وذلك بمعرفة الأدلة الدالة على جهة القبلة، كالنجم والشفق، والشمس، والقطب، وغيره من الكواكب، وكذلك الريح الشرقي، أو الجنوبي، أو الشمالي، أو الغربي.

ويجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد، إلا محراباً بمصر من الأمصار ولو كان المجتهد أعمى، فلا يقلد غيره من المجتهدين. فإن خفيت عليه الأدلة سأل عنها فإذا دل عليها اجتهد.

وغير المجتهد يقلد وجوباً عارفاً عدلاً، أو محراباً بمصر من الأمصار أو بغير مصر. فإذا لم يجد غير المجتهد عدلاً عارفاً ولا محراباً، أو إذا تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لغيم أو سجن أو التبتت عليه، فإنه يتخير جهة من الجهات الأربع ويصلي إليها ويكفيه ذلك.

وتبطل صلاة المجتهد إن خالف الجهة التي أذاه إليها اجتهداه وصلى لغيرها عامداً. كما تبطل صلاة المقلد أيضاً إذا صلى عمداً لغير الجهة التي أمره بها العارف. فتبطل صلاتهما ولو صادقا القبلة في الجهة التي خالفا إليها.

وإذا تبين المصلي خطأ في الجهة التي توجه إليها بأن تحقق أو ظن بأن القبلة في غيرها، وكان هذا التبين أثناء الصلاة فإنه يترتب عليه ما يلي:

أ - أن يقطع البصير الصلاة إذا كان منحرفاً انحرفاً كثيراً، بأن شَرَقَ أو غَرَبَ أو استدبر. ويتدبر الصلاة من جديد للقبلة. ولا يكفي أن يتحول إليها وهو في الصلاة، ولا يقال إن الصحابة رضوان الله عليهم قد استداروا في أثناء الصلاة لما أخبروا بتحول القبلة من بيت المقدس ولم يتدنوا صلاتهم،

فذلك لأن الماضي من صلاتهم لم يكن خطأ بل هو صحيح والطارئ نسخ، فبنوا الصحيح على الصحيح.

ب - أن يتحول الأعمى المنحرف انحرافاً كثيراً أو يسيراً، وكذلك البصير المنحرف انحرافاً يسيراً إلى القبلة، دون قطع الصلاة، ولا تبطل إلا صلاة الأعمى المنحرف انحرافاً كثيراً إذا لم يتحول إلى القبلة بعد العلم.

إذا تبيّن المصلّي الخطأ في التوجه إلى القبلة بعد الانتهاء من الصلاة، فإنّ البصير المنحرف انحرافاً كثيراً يعيد الصلاة ما لم يخرج الوقت الضروري لها. والبصير المنحرف انحرافاً يسيراً والأعمى المنحرف انحرافاً كثيراً أو يسيراً فإنه لا إعادة عليهم.

والناسي للجهة التي أداها إليها اجتهاده أو التي دلّه إليها العارف إذا كان مقلداً، فإنه يعيد في الوقت؛ أي: ما لم يخرج الوقت.

أما الناسي وجوب استقبال القبلة فإنه يعيد الصلاة أبداً.

وما تقدّم من الإعادة وعدمها إنما هو في قبلة الاجتهاد، وأما قبلة القطع كمن بمكة، أو الوحي كمن بالمدينة، أو الإجماع كمن بمسجد عمرو بن العاص، فإنه يقطع ولو كان أعمى منحرفاً انحرافاً يسيراً فإن لم يقطع أعاد الصلاة أبداً.

الصلاة في جوف الكعبة:

يمنع صلاة الفرض في الكعبة أو حجر إسماعيل، وتعاد الصلاة في الوقت الضروري، وهو في الظهر والعصر للاصفرار.

ويكره النفل المؤكد في جوف الكعبة، كالوتر، والعيدين، والفجر، وركعتي الطواف غير الواجب. ويجوز النفل غير المؤكد في جوف الكعبة لأي جهة.

ويجوز النفل غير المؤكد في حجر إسماعيل، دون استئجار البيت والتشريق والتغريب، فإنها لا تصح.

ويبطل الفرض والنفل المؤكد وغير المؤكد على ظهر الكعبة، ولو كان بعض بنائها بين يديه، وتعاد الصلاة أبداً لأن الواجب استقبال البناء.

وتبطل الصلاة مطلقاً تحت الكعبة فرضاً أو نفلاً.

المسافر يصلي لغير القبلة على وسيلة الركوب:

يجوز التنفل على وسيلة الركوب صوب اتجاه السفر، ولو كان التنفل وترأ. ويشترط لذلك ما يلي:

- 1 - أن يكون السفر سفر قصر مأذوناً فيه شرعاً، فلا يجوز للعاصي بسفره. والأسفار التي حكى عن الرسول ﷺ أنه كان يتطوع فيها على الدابة ولغير القبلة، كانت ممّا تقصر فيه الصلاة.
- 2 - أن يكون المتنفل راكباً لا ماشياً ولا جالساً.
- 3 - أن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير لا سفينة ونحوها. قال شيخنا محمد الأخوة رحمته: «وكل مركوب لا يتمكن فيه المصلي من أفعال الصلاة كان حكمه هذا، مثل الحافلة والدراجة النارية».
- 4 - أن يكون ركوبه لها على المعتاد، لا مقلوباً أو جاعلاً رجليه معاً لجنب واحد.

كيفية الصلاة:

كيفية الصلاة على وسيلة الركوب أن يؤم المتنفل بعد الركوع بسجوده للأرض، ولا يسجد على شيء. وهذا إذا لم يمكنه السجود على نحو سطح ومحفة، فإن استطاع صلى متربّعاً بركوع وسجود.

وإذا انحرف المصلي لغير وجهه سفره عامداً بغير ضرورة بطل نفعه، إلا إذا انحرف لجهة القبلة فلا يبطل لأنها الأصل.

ويجوز له وهو يصلي أن يعمل ما لا بد له لقيادة مركوبه، لكن بدون كلام.

صلاة الفرض على وسيلة الركوب:

لا يجوز ولا تصح صلاة الفرض على وسيلة الركوب دابة أو غيرها، وإن كان المصلي مستقبلاً القبلة إلا في خمس حالات وهي:

- 1 - حالة الالتحام مع عدو كافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه، ومن القتال الجائز الدفاع عن النفس، أو المال، أو الحریم، وعندها يصلي المحارب إيماء ولا يعيد. وسيأتي تفصيل هذا عند الحديث عن صلاة الخوف.

- 2 - حالة الخوف من لص أو سبع لو نزل المصلي عن وسيلة ركوبه. فيصلي إيماء للقبلة إن أمكن وإلا صلى لغيرها. وإذا أمن أعاد الصلاة ما لم يخرج الوقت الضروري، وهو في الظهر والعصر للاصفرار، وفي المغرب والعشاء للفجر، وفي الصبح لطلوع الشمس.
- 3 - حالة الراكب في خضخاض وهو الطين الرقيق، لا يطبق النزول فيه، وخاف خروج الوقت الاختياري، وبالأولى إذا خاف الوقت الضروري، سواء كان في السفر أو الحضر، فإن لم يخف خروج الوقت الاختياري أجز الصلاة لآخره.
- 4 - المريض الراكب الذي لا يطبق النزول، والحال أنه يؤدي الصلاة على الدابة - مثلاً - كما يؤديها على الأرض بالإيماء؛ فيجوز له أن يؤديها على وسيلة ركوبه إيماء للقبلة بعد أن يوقف وسيلة. فإن كان يؤديها على الأرض بأكمل مما على وسيلة وجب تأديتها بالأرض.
- 5 - إذا صلى الراكب الفرض على وسيلة قائماً في محفة ونحوها بركوع وسجود تامين مستقبلاً القبلة.

الفرض والنفل في السفينة:

- لا تجوز الصلاة في السفينة فرضاً أو نفلاً إلا لجهة القبلة، وبركوع وسجود دون إيماء، لتيّس التوجه للقبلة، ولتيّس الركوع والسجود فيها.
- وإذا دارت السفينة لغير القبلة دار معها لجهة القبلة إذا أمكن الدوران معها، فإن لم يمكن لضيق ونحوه صلى حيث توجهت ولا فرق في هذا بين فرض ونفل.

أفعال الصلاة وأقوالها

تنقسم الأفعال والأقوال المطلوبة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، فهي إما فرائض، وإما سنن، وإما مستحبات. والأفعال غير المطلوبة فهي إما مكروهة، أو محرمة.

فرائض الصلاة:

فرائض الصلاة هي الأركان الداخلة في ماهيتها، وهي أربع عشرة فريضة وهي:

1 - النية: يجب التحيين في الفرائض والسنن كالوتر والعديد والفجر. ولا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض، ولا في السنن مطلق السنة، بل لا بد من ذكر كونها عشاء - مثلاً -.

وأما النوافل كالضحى والرواتب والتهجد فيكفي فيها نية مطلق النفل.

والنية هي القصد ومحلها القلب. ويجوز التلفظ بها والأولى ترك ذلك. أما الموسوس فإنه يستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس.

وذهاب النية من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام مغتفر، ولو بسبب تفكير في أمر دنيوي. أما رفض النية فمبطل للصلاة.

وإذا سبقت النية الصلاة بزمان طويل فإنه مبطل لها. أما سبقها بيسير فهو مغتفر.

ولا يشترط لصحة النية كون الصلاة أداء أو قضاء، وإن كان الأولى ملاحظة ذلك. كما لا يشترط أن تذكر عدد الركعات.

وإذا خالف المصلي لفظه نيته فالعبرة بالنية إذا كانت المخالفة سهواً. أما إذا كانت عمداً فهو متلاعب تبطل صلاته.

2 - تكبيرة الإحرام: هي فرض على كل مصل ولو مأموماً. فلا يتحملها الإمام عن المأموم سواء في الفرض أو النفل.

ولا تجزئ تكبيرة الإحرام إلا بلفظ «الله أكبر»، ولا تجزئ بمرادفها بالعربية أو بالأعجمية؛ لأن المطلوب لفظ التكبير لا معناه فقط.

ولا يضر إبدال الهمزة من «أكبر» وأوياً لمن لغته ذلك كالعوام بأن يقول «وكبر» أما زيادة واو في ابتداء التكبير بأن يقول «واكبر» فالظاهر البطلان.

وإن عجز المصلي عن النطق بها سقطت ككل فرض يعجز عنه المصلي. كأن يكون العجز لخرس فإن التكبير يسقط ويدخل الصلاة بالنية. وإن قدر على الإتيان ببعض تكبيرة الإحرام أتى به إن كان له معنى، سواء دل على ذات الله تعالى كلفظ الجلالة أو على صفة من صفاته. أما إن دل على معنى يطل الصلاة فإنه لا ينطق به.

3 - القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض: فلا تجزئ تكبيرة الإحرام في الفرض - خاصة - أن تكون من جلوس أو انحناء، إلا المسبوق إذا وجد الإمام راعياً فكثير حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة، بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائماً، فإنه إن ابتدأ التكبيرة حال قيامه وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل اعتد بالركعة، وإذا ابتدأ التكبيرة حال الانحطاط فلا يعتد بها والصلاة صحيحة. وهذا إذا نوى بالتكبيرة الإحرام، أو للإحرام والركوع، أو لم يلاحظ شيئاً. فإن نوى بها تكبيرة الركوع فالصلاة باطلة.

ولا يعتد أيضاً بالركعة إذا شك المسبوق في إدراك الركوع مع الإمام. هذا وإن القيام لتكبيرة الإحرام واجب فقط في صلاة الفرض؛ لأن النافلة يجوز صلاتها من جلوس، فلو كثر في النفل جالساً ثم قام فأنه من قيام فإنه يصح.

4 - قراءة الفاتحة: يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة بحركة اللسان، وإن لم يسمع المصلي نفسه. فلا يكفي إجراؤها على القلب.

والفاتحة واجبة على الإمام والنفذ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، سرية أو جهرية. أما المأموم فليست واجبة عليه لأن الإمام يحملها عنه دون سائر الفرائض.

وعلى من لا يحفظ الفاتحة وجوب تعلّمها ولو بالأجرة أو في أزمة طويلة. فإن لم يمكن تعلّمها لخرس ونحوه، أو لم يجد معلماً، أو ضاق الوقت انتم وجوباً بمن يحسنها. فإن فرط في تعلّمها مع إمكان ذلك قضى من الصلوات بعد تعلّمها ما صلاه فذاً في الزمن الذي فرط فيه لبطلان صلاته. فإن لم يجد من ياتّم به صلى فذاً وفصل بين تكبيرة الإحرام والركوع بسكوت أو ذكر على وجه الندب.

5 - القيام لقراءة الفاتحة: فإن جلس المصلي أثناء قراءة الفاتحة، أو انحنى، أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط، بطلت صلاته. أما لو عجز عن القيام سقط وجوبه.

والقيام واجب في الفرض، وغير واجب في النفل.

6 - الركوع: وشرط الركوع أن يكون من قيام في الفرض أو في النفل الذي صلاه من قيام. فلو جلس فركع لم يصح.

وأقلّ الركوع أن تقرب راحتا المصلي في الركوع من ركبتيه. ويستحب أن يضع يديه في الركوع على ركبتيه، ويمكنهما، ويسوي ظهروه، ويبعد الرجل عضديه عن جنبه بعداً وسطاً.

7 - الرفع من الركوع: فإن لم يرفع المصلي من الركوع ويطمئن رافعاً بطلت صلاته.

8 - السجود: والواجب في السجود وضع جزء من الجبهة على الأرض. أما السجود على جميع الجبهة وعلى الأنف فهو مستحب، وعلى ذلك فمن ترك السجود على الجبهة بطلت صلاته إذا كان لغير مانع. ومن ترك السجود على الأنف أعاد في الوقت؛ أي: ما لم يخرج وقت الصلاة فإن خرج فلا إعادة.

وإذا هوى المصلي للسجود فلا يجلس ثم يسجد. فإن جلس سهواً ولم يطل لم يضر، وإن طال سجد له بعد السلام.

9 - الجلوس بين السجدين: وعند رفع الرأس من السجود ليجلس فإنه يرفع يديه من الأرض ويضعهما على ركبتيه. فإن لم يرفعهما فصلاته صحيحة، وخالف المتدوب.

- 10 - السلام: والواجب التسليم مرة واحدة. وأن يكون بالعربية.
وصفة السلام قول: «السلام عليكم» معرفاً بالآلف واللام وبتأخير لفظ «عليكم» ولا يجزئ خلاف ذلك. فلا يصح قول: «سلامي عليكم» أو «سلام الله عليكم» أو «سلام عليكم» أو بلفظ «السلام» فقط أو «عليكم السلام».
- 11 - الجلوس للسلام: فلا يصح السلام من قيام ولا اضطجاع. والجلوس الواجب للسلام يتحقق بقدر لفظ السلام. أما ما كان بقدر التشهد فهو سنة. وما كان بقدر الدعاء فهو مستحب.
- 12 - الاعتدال: وهو مفروض في أثناء القيام، والجلوس، وبعد الرفع من الركوع والسجود، وحال السلام.
- 13 - الطمأنينة: وهي استقرار الأعضاء أثناء تأدية الأركان، كالركوع، والسجود، والرفع منهما وغير ذلك، استقراراً تاماً.
- 14 - ترتيب الفرائض: فيجب على المصلي أن يأتي بالنية، ثم الإحرام، ثم القراءة، ثم الركوع، وهكذا إلى آخر الصلاة.

سنن الصلاة:

- 1 - قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة: يسّر ذلك ولو آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة، وتسّر في الركعة الأولى والثانية للإمام والمنفرد وذلك في الفرض. ولا تشرع قراءة ما عدا الفاتحة في غير الركعتين الأوليين.
ويكره الاقتصار على بعض السورة كما يكره تكرارها في كل ركعة.
وفي النافلة فإن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس سنة. وكذلك الجهر والسر.
- 2 - القيام للسورة: يسّر القيام لقراءة ما زاد على الفاتحة. فلو استند المصلي لشيء حال القراءة، بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط لم تبطل الصلاة، أما لو قرأ الفاتحة من قيام ثم جلس ليقرأ السورة جالساً فإن الصلاة تبطل لإخلاله بهيئة الصلاة.
- 3 - الجهر فيما يجهر فيه: ويسّر في الصبح والجمعة وأولتي المغرب

والعشاء. وأقلّ الجهر أن يسمع المرء نفسه ومن يليه. وأعلاه لا حدّ له ما لم يتفاحش.

وجهر المرأة أن تسمع نفسها فقط. وأعلى جهرها وأدناه واحد.

4 - السر فيما يسمع فيه: يسنّ السرّ في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء. وأقلّ السرّ حركة اللسان والشفتين، وأعلاه أن يسمع نفسه. ويندب إسماع المصلي نفسه، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فسرّها أن تحرك لسانها فقط، فليس لسرّها أدنى وأعلى، كما أنّ جهرها كذلك. ويتأكد الجهر والسرّ بمحلّيهما بالفاتحة دون السورة.

وهذه السنن الأربع خاصة بصلاة الفريضة.

5 - كل تكبيرة ما عدا الإحرام: كلّ تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام سنة مستقلة، وترك تكبيرتين فأكثر يترتب عليه سجود قلبي، ولو ترك المصلي ثلاث تكبيرات سهواً ونسي السجود لها قبل السلام بطلت الصلاة.

ويندب أن يكون التكبير حال الخفض والرفع، إلّا في القيام من التشهد فيكون عند الاستقلال قائماً.

6 - قول: «سمع الله لمن حمده» حال الرفع من الركوع: وتسنّ للإمام والمنفرد. وكلّ تسمية سنة مستقلة. وأما المأموم فلا تسنّ في حقّه بل يكره له قولها.

7 - كل تشهد: يسنّ التشهد ولو كان في سجود السهو. واختار الإمام مالك رحمه الله تعالى نصّ التشهد الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورجّحه على غيره من الشهادات الواردة؛ لأنّ عمر رضي الله عنه كان يعلمه للناس على المنبر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم. ونصّ التشهد المختار: «التحيات لله، الزايات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

8 - كل جلوس للتشهد: السنّة هو الجلوس بقدر التشهد، أمّا الجلوس بقدر السلام فهو فرض. والجلوس بقدر الدعاء مندوب، والجلوس بعد سلام الإمام مكروه.

- 9 - الصلاة على النبي ﷺ بعد الشاهد الأخير: يسنّ الصلاة على النبي ﷺ بعد الشاهد الأخير، بأيّ لفظ من الألفاظ الثابتة عن النبي ﷺ.
- 10 - السجود على صدر القدمين وعلى الكفين والركبتين.
- 11 - ردّ المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره. ومحلّ السّنة في الردّ على من على يساره إذا شاركه في ركعة فأكثر.
- 12 - الزائد على الطمأنينة الواجبة.
- 13 - الجهر بتسليمه التحليل من الصلاة: يسنّ الجهر بتسليمه الخروج من الصلاة. بخلاف تسليمه الردّ. وأما الجهر بتكبيره الإحرام فهو مندوب. والجهر بغيرها من التكبيرات فهو مندوب للإمام دون غيره.
- 14 - الإنصات للإمام فيما يجهر فيه: يسنّ للمقتدي أن ينصت لإمامه ولو لم يسمعه لبعد أو صمم.

مندوبات الصلاة:

- 1 - نية الأداء في الصلاة الحاضرة ونية القضاء في الفائتة.
- 2 - نية عدد الركعات.
- 3 - استحضار امتثال أمر الله تعالى، واستحضار عظمته جلّ شأنه وأنه لا يعبد سواه، والخشوع لله تعالى بالقلب والجوارح في الأقوال والأفعال.
- 4 - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، لا عند الركوع، ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من ركعتين. ويكون الرفع لتكبيرة الإحرام حين التكبير لا قبله، ويكون رفع اليدين للإحرام حذو المنكبين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض. ويندب إرسال اليدين بوقار بدون قوّة.
- ويجوز قبضهما في النافلة، وذلك لجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة، فإن قصد به التسنن فمندوب. وأما الفرض فيكره فيه القبض إن كان للاعتماد. فإن فعله المصلي في الفرض لا للاعتماد بل استئناً لم يكره. وكذلك إذا لم يقصد شيئاً. والاعتماد هو التعليل لما جاء من كراهة القبض من قول مالك رحمه الله، وهو المعتمد في المذهب، ذكر ذلك الشيخ الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير.

5 - إكمال قراءة السورة بعد الفاتحة. فلا يقتصر على بعضها ولا على آية أو أكثر ولو من الطوال. فالسورة ولو قصرت أفضل من بعض سورة ولو كثرت الآيات.

6 - قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء.

7 - تطويل القراءة في الصباح والظهر، بأن يقرأ فيهما من طوال المفصل. والمفصل يتبدى من أول سورة الحجرات إلى سورة الناس، وسنّي كذلك لكثرة الفصل فيه بالبسملة بين سورته. وطوال المفصل من أول «الحجرات» إلى آخر «النازعات». ووسط المفصل من أول «عبس» إلى آخر «الليل». وقصار المفصل من أول «الضحى» إلى آخر «الناس».

ولا يندب التطويل إلّا لفد أو إمام لجماعة معينين طلبوه. وإلّا فالتقصير للإمام أفضل لأنّ الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة فيضرم التطويل. ويندب القراءة بقصار المفصل في العصر والمغرب، وبوسطه في العشاء. ويندب تقصير قراءة الركعة الثانية عن الأولى. والمساواة خلاف الأولى. ويكره تطويل الثانية عن الأولى.

8 - تأمين الفذّ والمأموم في السرّ والجهر، وتأمين الإمام في السرّ فقط. ويندب الأسرار بالتأمين. ومحلّ تأمين المأموم في الجهر أن يسمع إمامه يقول: «ولا الضالين» لا إن لم يسمعه يقولها.

9 - التسيح في الركوع والسجود، بنحو: «سبحان الله وبحمده» بلا حدّ. ويقدمّ التسيح على الدعاء في السجود.

10 - قول: «ربنا ولك الحمد». وذلك للمقتدي والفذّ حال القيام من الركوع. ويكره الزيادة على ذلك.

11 - القنوت: ويكون بأي لفظ، وفي الصباح فقط، ويندب إسراره، وأن يقع قبل الركوع من الركعة الثانية. والمسبوق بركعة يقنت في ركعة القضاء. ويندب في القنوت اللفظ الوارد عن النبي ﷺ وهو: «اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونخضع لك ونخلع، ونترك من يكفرك،

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق.

12 - الدعاء بما يحب المصلي قبل السلام وبعد الصلاة على النبي ﷺ. ويندب إسرار الدعاء لأن كل دعاء يندب إسراره كما يندب إسرار التشهد. ويندب تعميم الدعاء لأن التعميم أقرب للإجابة. وأحسن الدعاء ما ورد في القرآن والسنة ثم ما فتح الله به على العبد.

13 - السترة للإمام والمنفرد: يندب للإمام والمنفرد أن يصليا إلى سترة، إن خشيا مروراً بمحل سجودهما فقط. ويأثم المار بين يدي المصلي فيما يستحقه المصلي من محل صلاته، سواء صلى لسترة أو لا، وهذا إن كان للمار فسحة.

وإذا تعرض المصلي بغير سترة للمرور، وكان للمار فسحة في ترك المرور بين يديه، فإثمها يأثمان جميعاً، فإن لم تكن للمار فسحة فلا يأثم إلا المصلي.

وإذا لم يتعرض المصلي للمرور، والمار ليس له فسحة فلا يأثم. وإذا لم يتعرض المصلي للمرور وكان للمار فسحة فإن المار يأثم وحده وللمصلي أن يدراه.

والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه.

وتكون السترة بشيء طاهر ثابت غير مشغل. وأقلها ما كان في غلظ الرمح وطول الذراع. فلا يستتر بنجس، ولا دابة غير مربوطة، ولا خط في الأرض، ولا حفرة، ولا صغير، ولا حلقة علم أو ذكر. والمأموم فإن الإمام سترته.

والطائف بالبيت الحرام إذا مر بين يدي مصلي، والمحرم بصلاة إذا مر أيضاً بين يدي مصلي لستة فرجة، فلا إثم عليهما ولو كان لهما سعة وطريق غير ما بين يدي المصلي.

14 - ختم الصلاة بالأذكار الواردة عن النبي ﷺ من غير فصل بتافلة.

15 - التماذي في الذكر بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها.

16 - وضع اليدين على الركبتين عند الركوع، وتمكينهما منهما.

17 - نسوية الظهر عند الركوع.

- 18 - نصب الركبتين دون إحتائهما في الركوع.
- 19 - مباحة الرجل في الركوع المرفقين عن جنبه، بأن يجنح بهما تجنباً وسطاً، وهذا خاص بالرجل دون المرأة.
- 20 - أن يكون التكبير المستون حال الخفض للركوع والسجود والرفع منه، إلا في القيام من التشهد الوسط، فيؤخر حتى يستقل المصلّي قائماً. ويؤخر المأموم قيامه حتى يستقل إمامه قائماً تحقيقاً للمتابعة.
- 21 - تمكين الجبهة والأنف من الأرض أو ما اتصل بها، من سرير أو سقف أثناء السجود. أما تمكين جزء من الجبهة فهو فرض.
- 22 - تقديم اليدين على الركبتين حال الانحطاط للسجود. كما يندب تأخير اليدين على الركبتين عند القيام للقراءة.
- 23 - وضع اليدين حذو الأذنين في السجود، بحيث تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين. وضّم أصابع اليدين ورؤوسهما في اتجاه القبلة مندوب أيضاً.
- 24 - مباحة الرجل ما بين مرفقيه وركبتيه، ومباحة ما بين عضديه وجنبه. كما يندب للرجل مباحة بطنه عن فخذه فلا يجعله عليهما. وكل هذا في السجود. وتكون المباحة وسطاً. أما المرأة فتكون متضمنة في جميع أحوالها.
- ويندب في السجود رفع المرفقين عن الأرض.
- 25 - أن تكون العجيزة أرفع من الرأس في السجود.
- 26 - الدعاء في السجود. ويكون بكلّ ما يتعلق بأمور الدين والدنيا للمصلّي ولغيره، خصوصاً أو عموماً بلا حدّ.
- 27 - جعل الرجل اليسرى في الجلوس مع الإلية على الأرض، وقدم اليسرى جهة الرجل اليمنى، ونصب قدم اليمنى على اليسرى، وباطن إبهام اليمنى على الأرض.
- 28 - تفرّج الفخذين للرجل عند الجلوس، فلا يلصقهما، بخلاف المرأة.
- 29 - وضع الكفين في الجلوس على رأس الفخذين، بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين.
- 30 - عقد ما عدا السبابة والإبهام من اليد اليمنى حال التشهد، مع مدّ

السبابة بجنب الإبهام كالمشار بها . وتحرك السبابة من أوّل الشّهد إلى آخره لجهة اليمين والشمال، لا لفوق أو تحت، تحريكاً وسطاً . وقيل: لا تحرك، وهو قول ابن العربي لما روى عبد الله بن الزبير أنّ النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها . رواه أبو داود والنسائي .

31 - التيامن بتسليمية التحليل كلّها، إن كان المصلّي مأموماً . أمّا إن كان إماماً أو فذاً فإنه يشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند نطق «عليكم» حتى يرى من خلفه صفحة وجهه .

مكروهات الصلاة:

- 1 - التعوذ .
- 2 - البسملة قبل الفاتحة والسورة، في صلاة الفرض؛ لأنّ البسملة ليست من الفاتحة ولا من بقية السور .
- ويجوز التعوذ والبسملة في النفل ولو كان مندوراً، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف في المذاهب الأخرى .
- 3 - الدعاء قبل الفاتحة أو السورة أو أثناء القراءة في الفرض .
- 4 - الدعاء في الركوع . أمّا قبل الركوع وبعده فجائز . كما يكره الدعاء قبل الشّهد وبعد الشّهد غير الأخير، أمّا الأخير فيندب ما لم يسلّم الإمام .
- 5 - دعاء المأموم بعد سلام الإمام .
- 6 - الجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة أثناء السجود وغيره .
- 7 - تكرير السورة في الركعتين من صلاة الفريضة، وإنما المطلوب أن يقرأ المصلّي في الركعة الثانية بغير التي قرأ بها في الركعة الأولى، وأن يقرأ على نظم المصحف .
- 8 - يكره في الفرض قراءة سورتين في ركعة . أمّا في النفل فيجوز قراءة سورتين وأكثر بعد الفاتحة . كما يجوز تكرير سورة في ركعتين .
- 9 - الجهر بالشّهد مطلقاً .
- 10 - السجود على ما يلبسه المصلّي كالكمّ أو الرداء أو كور العمامة، ولا

إعادة على من صلى على كور عمامته إن كان خفيفاً كالطيتين. ووجه الكراهة مظنة الرفاهية، أما إذا كان لضرورة توفي الحر والبرد فلا بأس.

وإذا كان كور العمامة ليس على الجبهة، بأن كان فوق الناصية ولم تلتصق الجبهة بالأرض فالصلاة باطلة.

وإذا كانت العمامة فوق الجبهة وسجد عليها، فإن كانت كالطيتين فلا إعادة، وإلا أعاد الصلاة ما لم يخرج الوقت.

ويكره السجود على ثوب غير ملبوس للمصلي، أو بباط، أو مندبل، أو حصير ناعم؛ لأن ذلك ينافي الخشوع، وهذا ما لم يكن فرش مسجد فإنه لا كراهة فيه.

11 - قراءة القرآن عند الركوع والسجود، إلا أن يقصد بالقراءة في السجود الدعاء كان يقرأ أو آخر سورة البقرة.

12 - تخصيص دعاء لا يدعو المصلي بغيره. فالوجه أن يدعو تارة بالمغفرة، وتارة بسعة الرزق، وتارة بصلاح النفس والولد والزوجة، وتارة بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة.

13 - الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة. ولا تبطل الصلاة بالالتفات ولو التفت المصلي بجميع جسده، بحيث تبقى رجلاه للقبلة، فإن تحولتا عنها بطلت صلاته.

14 - تشبيك الأصابع وفرقتها في الصلاة، سواء كان في المسجد أو خارجه، لمنافاة ذلك الخشوع والأدب. وأما فعل ذلك في غير الصلاة فلا كراهة فيه ولو في المسجد، إلا أنه خلاف الأولى لما فيه من التشاؤم.

15 - الإقعاء، وذلك بأن يرجع المصلي في جلوسه على صدور قدميه واليتاء على عقبه. ومن الأحوال المكروهة أيضاً: الجلوس على القدمين وظهورهما للأرض، والجلوس بين القدمين واليتاء للأرض، والجلوس بين القدمين ورجلاه قائمتان على أصابعهما.

16 - التخصر، وهو وضع اليد على الخصر حال القيام؛ لأنه فعل المنكبرين ومن لا مروءة له.

- 17 - تغميض العينين، إلا لخوف وقوع البصر على ما يشغل عن الصلاة.
- 18 - رفع رجل عن الأرض والاعتماد على الأخرى إلا لضرورة.
- 19 - وضع قدم على أخرى.
- 20 - إقران القدمين وضئهما معاً كالمقيد دائماً في جميع الصلاة.
- 21 - التفكير بأمر دنيوي، بحيث لم يشغله عن الصلاة، فإن شغله حتى لا يدري ما صلى، أعاد أبدأ، وكان التفكير حراماً؛ لأنّ تفكره كذلك بمنزلة الأفعال الكثيرة، قياساً للأفعال الباطنة على الأفعال الظاهرة، وهذا التعليل يقتضي عموم الحكم وهو البطلان للإمام والفد والمأموم.
- فإن شغله التفكير بأمر دنيوي شغلاً زائداً على المعتاد لكن درى ما صلى أعاد الصلاة بوقت ندباً.
- ومن شك في عدد ما صلى اثلاثاً أم أربعاً - مثلاً -، بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بما شك فيه ما لم يكن مستكحاً، وألا بنى على الأكثر.
- وما تقدّم هو في التفكير المكروه أو الحرام بأمر دنيوي، أما التفكير بأمر أخروي كجهيز جيش أو توزيع زكاة أو كفالة يتيم، أو التفكير بما يتعلق بالصلاة، كالمراقبة والخشوع وملاحظة أنه واقف بين يدي الله، فلا كراهة ولا حرمة. ولكن عدم دراية المصلي ما صلاه أصلاً بسبب التفكير بأمر أخروي حكمه كالنفسر في أمر دنيوي، وكذلك في الشك.
- والتفكر بما يتعلق بالصلاة، أنه إن أداه ذلك التفكير إلى عدم معرفة ما صلاه أصلاً بحيث صار لا يدري أصلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً فحكمه أنه يبنى على الإحرام، وإن شك في عدد ما صلى اثلاثاً أم أربعاً، فحكمه كالنفسر بأمر دنيوي.
- وعلى هذا فصورة عدم دراية المصلي ما صلى أصلاً تختلف عن صورة الشك كما سيأتي ذكرها أيضاً في باب السهو.
- 22 - حمل شيء في الفم إذا لم يمنعه من مخارج الحروف، وألا بطلت الصلاة. وكذلك حمل شيء بالكف إذا لم يمنعه عن ركن.
- 23 - العتب باللحية أو غيرها كخاتم، إلا أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو، فذلك جائز لأنه من إصلاحها وليس عبثاً.

- 24 - حمد العاطر؛ أي: أن يقول: «الحمد لله» إذا عطس وهو في الصلاة.
- 25 - الإشارة للرد باليد أو الرأس على مشقة، أما الرد بالكلام فمبطل.
- وردة السلام بالإشارة في الصلاة على مسلم عليه فمطلوب. وأما رد السلام بالكلام فممنهي عنه وتبطل الصلاة بفعله.
- 26 - حكّ الجسد لغير ضرورة إن قلّ. ويجوز للضرورة بدون كثرة. أما الكثير فمبطل ولو سهواً. فإن كان قليلاً عن سهو فإنه يسجد له سجود السهو.
- 27 - التيسر القليل، أما الكثير فإنه مبطل ولو كان اضطراراً.
- 28 - ترك سنة خفيفة عمداً كتكبيرة وتسمية، أما ترك المؤكدة فحرام.
- 29 - قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين، ولا سجود على المصلي لتلك الزيادة لأنها قولية، والزيادة القولية لا سجود لها إلا في تكرار الفاتحة سهواً.
- 30 - التصفيق في الصلاة، ولو من امرأة ولو لحاجة إصلاح صلاة الإمام. والمطلوب التسبيح فقط.

مبطلات الصلاة:

- 1 - رفض المصلي الصلاة، وذلك بإبطال النية وإلغاء ما فعله منها.
- 2 - تعمّد ترك فرض من فرائض الصلاة.
- 3 - تعمّد زيادة فرض فعلي كركوع أو سجود. بخلاف زيادة ركن قولي. والفرائض القولية ثلاثة وهي: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام. والفرائض الفعلية التي تبطل الصلاة بزيادتها اثنان وهما: الركوع، والسجود.
- 4 - تعمّد زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة من جلوس.
- 5 - تعمّد الأكل في الصلاة ولو لقمة.
- 6 - تعمّد الشرب ولو قل، ولو كان الشرب واجباً على المصلي لإنقاذ نفسه. وفي هذه الحالة يجب عليه القطع ولو خاف خروج الوقت.
- 7 - تعمّد الكلام؛ لأن ترك الكلام فرض. وتبطل الصلاة من أجل الكلام عمداً ولو بكلمة: «نعم» أو «لا»، ولو كان الكلام من إكراه أو كان واجباً لإنقاذ أعمى مثلاً.
- أما الكلام غير المبطل للصلاة فهو ما كان لإصلاحها، بدون كثرة، كأن

يسلم الإمام من اثنتين أو يقوم لخامسة ولم يفهم التسبيح، فقال له المأموم: أنت سلمت من اثنتين أو قمت لخامسة.

وإذا كثرت الكلام لإصلاح الصلاة فإنها تبطل. كما تبطل الصلاة برذ السلام كلاماً. ولا تبطل الصلاة بالكلام إذا كان سهواً وقل، أما إذا كثرت فتبطل ولو كان سهواً. 8 - تعتمد التصويت.

9 - تعتمد النفخ بالضم؛ لأن النفخ مثل الكلام. أما النفخ بالأنف فلا يبطل، إلا أن يكثر أو يتلاعب المصلي بذلك.

10 - تعتمد القيء ولو قل، ولو كان طاهراً، وكذلك القلس. أما البلغم فلا يفسد الصلاة.

11 - تعتمد السلام حال الشك في إتمام الصلاة، ولو تبين له تمام الصلاة بعد ذلك، أو لم يتبين له شيء.

12 - طرؤ ناقض للوضوء حدثاً كان أو سبباً، إلا الشك فيه فإنه يستمر في الصلاة. فإن بان له الطهر لم يعد الصلاة.

13 - تذكر ناقض في الصلاة.

14 - طرؤ كشف العورة المغلظة، أما المخففة فلا تبطل الصلاة بكشفها.

15 - سقوط نجاسة على المصلي وهو في الصلاة، بشرط أن تستقر عليه وأن يعلم بها، وأن ينسحب الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة فيه، وإلا لم تبطل، لما تقدم في باب إزالة النجاسة أن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والسيان.

16 - فتح المصلي على غير إمامه، بأن يسمع رجلاً يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده المصلي للصواب.

17 - الفقهة، وهي الضحك بصوت. فإن كان فذاً أو إماماً قطع واستأنف الصلاة، سواء وقع منه ذلك اختياراً أو غلبة أو نسياناً. أما المأموم فإنه يتعاضد في صلاته وجوباً مع إمامه رغم بطلانها؛ لأنه من مساجين الإمام وذلك بشروط:

- أ - أن ينسحب الوقت لأداء الصلاة في وقتها بعد سلام الإمام.
- ب - أن تكون الصلاة غير جمعة.

فإن ضاق الوقت أو كان بجمعة قطع الصلاة، وعاود الدخول مع الإمام، لتلا يفوته الوقت أو الجمعة.

ج - أن لا يكون ضحكه ابتداء عمداً، بأن كان غلبة أو نسياناً، فإن كان عمداً قطع واستأنف الصلاة مع الإمام.

د - أن لا يكثر في ذاته، وإلا أبطل الصلاة قطعاً، ولا يتمادى المأموم في صلاته لأن الكثرة كالعمد.

هـ - أن لا يلزم عليه ضحك المأمومين كلهم أو بعضهم.

ويعد أن يتمادى في صلاته ويسلم الإمام فإنه يعيد الصلاة وجوباً.

ومتى فقد شرط من الشروط المذكورة فإنه لا يتمادى مع الإمام، بل يقطع ويدخل معه من جديد.

18 - الفعل الكثير في الصلاة ولو سهواً، كالحك الكثير للجد والعبت الكثير بالحية. والكثير هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة. وكذلك وضع رداء على الكتف ودفع الماز والإشارة باليد فالكثير منه مبطل.

19 - طرؤ ما يشغل عن فرض من فرائض الصلاة، كشدة حقن أو غثيان أو وضع شيء في الفم. أما إذا اشتغل بها عن سنة فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري، وهو في الظهر والعصر للاصفرار.

20 - تذكر أولى الحاضرتين في الصلاة الثانية، كأن يتذكر المصلي في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر، أو يتذكر وهو في صلاة العشاء أن عليه المغرب، فتبطل الصلاة التي هو فيها لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط.

21 - زيادة أربع ركعات سهواً في الرابعة والثالثة، وركعتين في الثانية كالصبح والجمعة؛ أو زيادة ركعتين في الوتر فلا يبطل الوتر بزيادة ركعة فقط.

22 - سجود المسبوق مع الإمام السجود البعدي، ولو فعله المسبوق جهلاً؛ لأنه فعل زيادة في الصلاة عمداً.

23 - سجود المسبوق السجود القبلي مع الإمام إذا لم يدرك معه ركعة؛ لأن سجود الإمام لا يلزم ذلك المسبوق، إذ هو ليس بمأموم حقيقة، فسجود المسبوق مع الإمام محض زيادة.

- 24 - الإتيان بسجود السهو القبلي من أجل ترك سنة خفيفة، كتكبيرة أو تسبيحة أو من أجل ترك مندوب كدعاء القنوت.
- 25 - مبطلات أخرى تأتي في درس سجود السهو.

ما لا يبطل الصلاة:

- 1 - إنصات المصلّي لمن يخبره وهو في الصلاة، وذلك إذا قلّ أما إذا كثّر الإنصات فإنه مبطل؛ لأنه عمل أجنب عن الصلاة. وأما لو قال المصلّي: إيه، إيه، فتبطل الصلاة بمجرد القول ولو قلّ الإنصات.
- 2 - قتل عقرب قصدته. فإن كانت بعيدة عنه وخاف منها وكان عملاً كثيراً قتلها وأعاد الصلاة.
- 3 - الإشارة بعضو كاليد أو الرأس لحاجة أو لرد السلام على من سلم عليه. أما الرد بالكلام فمبطل.
- 4 - العمل اليسير في الصلاة، كالمنشئ لسد فرجة أو إصلاح رداء.
- 5 - الأنين من أجل وجع إن قل، وإلا بطلت الصلاة. وكذلك إن كان لغير وجع فإن الصلاة تبطل مع العمد ولو قل ومع السهو إن كثّر.
- 6 - البكاء خشوعاً. فإن كان لغير خشوع بطلت الصلاة مع العمد ولو قل، ومع السهو إن كثّر. والبكاء غير المبطل للصلاة هو ما كان بلا صوت.
- 7 - التنحنح ولو لغير حاجة.
- 8 - سدّ الفم للتأوّب.
- 9 - النفث في ثوب أو غيره، وهو بصاق بدون صوت لامتلاء الفم بالبصاق مثلاً. فإن كان البصاق بصوت بطلت الصلاة.
- 10 - بلع ما بين الأسنان من طعام.
- 11 - الكلام إذا كان سهواً وقليلًا.
- 12 - إصلاح المصلّي لردائه إذا سقط من فوق كتفيه، فتناوله ووضعها عليهما، ولو طأطأ لأخذه من الأرض.

صلاة المريض والمعجز:

أ - المعجز عن القيام.

إذا لم يقدر المصلي في صلاة الفريضة على القيام استقلالاً لمعجز به، أو لمشقة فادحة لا يستطيع معها القيام كدوخة، أو كان قادراً لكن خاف ضرراً بالقيام كحدوث مرض، أو زيادته، أو إغماء، أو تأخر برء، أو خاف خروج الحدث بأن كان ذلك عادته ومزاجه؛ فإن له أن يستند إلى حائط، أو عمود، أو حبل في سقف، أو إلى شخص غير جنب ولا حائض. وحكم الاستناد التندب فلو صلى جالساً استقلالاً مع القدرة على القيام مستنداً صحت الصلاة.

فإن تعذر عليه القيام استناداً جلس مستقلاً دون استناد وجوباً، فإن لم يقدر استند ويندب له أن يترع في حال تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع ويغير جلسته في التشهد وبين السجدين. وإذا أراد أن يسجد فإنه يسجد على أطراف قدميه وفي الجلوس بين السجدين وفي التشهد فإنه يجلس الجلوس المبين في مندوبات الصلاة. وكذلك تكون صلاة المتفل إذا صلى جالساً.

ب - المعجز عن القيام والجلوس.

إذا لم يقدر المصلي على القيام ولا على الجلوس بحالته، فإنه يندب له أن يصلي على شقه الأيمن بالإيماء، فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة.

ولا تبطل الصلاة إذا قدم إحدى هذه الصور على بعضها البعض إلا إذا قدم حالة البطن على الظهر فإنها تبطل، وكذلك إذا قدم الاضطجاع على الجلوس استقلالاً أو استناداً، أو قدم الجلوس استناداً على الجلوس استقلالاً.

وأما تقديم الجلوس استقلالاً على الوقوف استناداً فلا تبطل الصلاة بذلك وإنما خالف المندوب.

ج - المعجز عن الركوع والسجود والجلوس.

إذا لم يقدر المصلي على الركوع والسجود والجلوس، وكان قادراً على القيام فإنه يومئ للركوع والسجود من قيام.

ولا يجوز له أن يضطجع، فإن فعل بطلت صلاته.

وإن كان قادراً على الوقوف والجلوس، ولم يكن قادراً على الركوع والسجود، فإنه يومئ للركوع من قيام، ويومئ للسجود من جلوس. فإن لم يفعل بطلت صلاته.

ولا يرفع عند الإيماء للسجود من قيام أو جلوس شيئاً يسجد عليه. ويجب عليه أن يحصر عمامته عن جبهته بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض. والقادر على القيام إذا استند بحيث لو أزيل المستند إليه سقط، أو إذا جلس في الإحرام وقراءة القرآن الواجب والركوع مع قدرته على القيام فإن الصلاة تبطل. وأما لو استند عند قراءة السورة فإنه يكره ولا تبطل صلاته. أما لو جلس في قراءة السورة بطلت صلاته لإخلاله بهيئة الصلاة.

ووجه البطلان لمن ترك القيام في السورة أنه إما أن يأتي بالركوع وهو جالس فيكون قد ترك ركناً يجب أن يأتي به من قيام، وإما أن يجلس للسورة ثم يقوم ليركع من قيام فيكون قد أتى بعمل كثير في الصلاة وهو مفسد لها. د - العجز عن كل الأركان.

إذا لم يقدر المصلي على جميع الأركان، فإنه ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها، فإن قدر مع ذلك على السلام سلم، وإن لم يقدر عليه نواه مع الإيماء بالطرف، فإن الصلاة واجبة في كل حال ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ما دام المكلف في عقله.

والعاجز في الفريضة إذا كان فرضه الإيماء للسجود من أجل قروح بجبهته مثلاً، فإنه إذا سجد على أنفه صحت صلاته؛ لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء. وإذا قدر المصلي في الفريضة على جميع الأركان، إلا أنه إن سجد بعد أن كبر وقرأ الفاتحة من قيام وركع ورفع منه، لا يقدر على القيام من السجود، فإنه يصلي الركعة الأولى بسجودتيها من قيام، ويتم صلاته من جلوس.

صلاة النافلة من جلوس:

كل ما تقدم خاص بصلاة الفريضة أما النافلة فإنه يجوز فيها الجلوس ولو مع القدرة على القيام. كما يجوز بعضها من قيام وبعضها الآخر من جلوس. كما يجوز الانكاء فيها.



حكم صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة والسمي إليها فرض عين على من تتوفر فيه شروط الوجوب. والمعتمد أنها فرض يومها والظهر بدل منها. وقيل: هي بدل من الظهر، وهو قول شاذ.

وقتها وعدد ركعاتها:

يبتدئ وقت صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر عند الزوال. ويمتد وقتها للغروب على المعتمد؛ لأنها بدل من الظهر على القول الشاذ، فيجب أن يكون وقتها واحداً. وينقسم كالظهر إلى اختياري وضروري. وإقامتها في الوقت الضروري بدون عذر فيه إثم.

وهي ركعتان جهراً بالفاتحة والسورة. وتبطل بزيادة ركعتين سهواً.

شروط الجمعة:

للجمعة شروط وجوب، وشروط صحة ويعبر عنها تارة بشروط الأداء وتارة بالأركان.

شروط الوجوب:

- 1 - الذكورية فلا تجب على المرأة.
- 2 - الإقامة ببلد الجمعة، أو بقرية نائية أو خيم في مسافة فرسخ وثلاث ميل؛ أي: ثلاثة أميال وثلاث ميل فأقل، من بلد الجمعة اعتباراً من المنار.
- والميل يقابل سبعة عشر وستمئة وألف متر = 1,617 كلم، و(3 أميال وثلاث ميل = 5,390 كلم). فتجب الجمعة على المقيم كما تقدم ولو لم يكن

مستوطناً ببلد الجمعة، بأن كان مقيماً بها لمجاورة أو تجارة أو غير ذلك، إقامة تقطع حكم السفر وإن لم تتعقد به الجمعة.

ولا تجب الجمعة على المسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح.

3 - السلامة من الأعدار المسقطة لها. والأعدار المسقطة لها هي:

أ - المطر الشديد، وهو الذي يحمل أواسط الناس قوة وعمراً على تغطية رؤوسهم.

ب - الوحل الكثير، وهو ما يحمل أواسط الناس على خلع المداس.

ج - الجذام الذي تضر راحته بالناس. وأما ما لا يضر فليس بعذر. ومثل الجذام البرص وكلّ بلاء متفر. ومحلّ كون ما ذكر مسقطاً للصلاة إذا كان المجذوم ونحوه لا يجد موضعاً يتميز فيه، أما لو وجد موضعاً تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس، فإنه يجب عليه حضور الجمعة، لإمكان الجمع بين حق الله تعالى وبين حق الناس.

د - المرض الذي يشقّ معه الإتيان إلى الجمعة ومنه كبر السنّ.

هـ - التمريض، وهو القيام بشؤون المريض الأجنبي أو بعيد القرابة، إذا لم يكن عنده من يقوم به ويخشى عليه الضيعة من أخص أقربائه. فإن كان صديقاً ملاطفاً، أو قريباً خاصاً للمريض، جاز التخلف عنده، ولو وجد من يعوله أو لم يخش عليه الضيعة.

و - القيام بشؤون المحتضر، وهو المشرف على الموت، وهو من باب أولى.

ز - القيام بشؤون الميت؛ لأنّ من إكرام الميت تمجيل دفنه.

ح - الخوف من ضرب ظالم أو حبه أو أخذه ماله.

ط - عدم وجود قائد للأعمى إن لم يهتد بنفسه وإلا وجب عليه السعي.

ي - عدم وجود ساتر للورة.

ك - وجود رائحة كريهة تؤذي الجماعة، ولا يستطيع إزالتها كالثوم والبصل.

ل - الخوف على مال له بال، أو الخوف على النفس من القتل أو القطع أو الجرح.

ولا يعدّ من شروط وجوب الجمعة البلوغ والعقل؛ لأنهما لا يختصان بها؛ لأنهما شرطان في الصلاة مطلقاً. ولا يعدّ الشيء شرطاً في شيء إلا إذا كان مختصاً بذلك الشيء.

شروط صحة الجمعة:

شروط صحة الجمعة خمسة وهي: الاستيطان، وحضور اثني عشر رجلاً للخطبتين والصلاة، والإمام، والخطبتان، والجامع. وكلّ شرط من هذه الشروط له شروط خاصة به.

1 - الاستيطان:

الاستيطان هو الإقامة بقصد التأييد فهو أخصّ من الإقامة. ومعنى كون الاستيطان شرط صحة، أنّه لولاه ما صحت الجمعة لأحد. وكما أنّه شرط صحة هو شرط وجوب أيضاً، إذ لولاه ما وجبت على أحد الجمعة. وشروط الاستيطان هي ما يلي:

أ - أن يكون ببلد مبنيّ بطوب، أو حجر، أو أخصاص من قصب أو أعواد، لا غيم لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهوا المسافرين. نعم إن أقاموا على بعد ثلاثة أميال وثلاث ميل فأقل من بلد الجمعة وجبت عليهم تبعاً لأهلها كما تقدم.

ب - أن يكون بجماعة تتقرّى بهم القرية عادة، بالأمن على أنفسهم والاستثناء في معاشهم العرفي عن غيرهم. ولا يحذون بعدد معين، كمائة أو أقل أو أكثر. فلو كانوا لا تتقرّى بهم قرية، بأن كانوا مستندين في معاشهم لغيرهم، فإن كانوا على مسافة ثلاثة أميال وثلاث ميل من قرية الجمعة وجبت عليهم تبعاً، وإن كانوا خارجين عن هذه المسافة لم تجب عليهم كأهل الخيم. ولو أحدثت جماعة تتقرّى بهم قرية بلداً على مسافة ثلاثة أميال وثلاث ميل من بلد الجمعة لوجب عليهم الجمعة استغلاً.

2 - حضور اثني عشر رجلاً للخطبتين والصلاة:

وهذا العدد المشروط لا يحسب معهم الإمام. وشروط هذا العدد هي:

- أ - أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، فلا يصح أن يكون منهم صبي أو مسافر أو امرأة.
- ب - أن يكونوا من أهل بلد الجمعة المستوطنين، فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة جاء لتجارة أو غيرها وسيفادها بعد ذلك، ولو مكث أربعة أيام فأكثر، أما لو جاء للتوطن فتصح.
- ج - بقاؤهم مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام، فلو فسدت صلاة أحدهم بطلت الجمعة.
- د - أن يكونوا مالكيين أو حنفيين أو شافعيين مقلدين لمالك أو أبي حنيفة؛ لأن أبا حنيفة يرى أن صلاة الجمعة تنعقد بالإمام وثلاثة معه، بينما الشافعي لا تنعقد الجمعة عنده إلا بأربعين.
- ولا يشترط حضور جميع أهل البلد في أول جمعة تقام بها. ويكفي حضور العدد المشترط فقط.

والخلاصة أن الجماعة الذين تنفري بهم القرية وجودهم في الجمعة شرط وجوب وصحة وإن لم يحضروا الجمعة بالفعل. والاثنان عشر حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة، فلو تفرق من تنفري بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً والإمام جمعوا.

3 - الإمام:

وشروط الإمام:

- أ - أن يكون مقيماً ولو لم يكن متوطناً، وهذا هو المعتمد، فلو اجتمع شخص مقيم واثنان عشر متوطنون تعين أن يكون هو الإمام لهم. وأما غير المقيم وهو المسافر فلا تصح الجمعة خلفه، وهذا ما لم يكن خليفة أو نائبه ومز بقرية جمعة من قرى عمله فيصح أن يؤم بهم بل يتدب.
- ب - أن يكون هو الخاطب إلا لعذر يبيح الاستخلاف كالرعاف وتقض الوضوء، ويجب انتظاره للعذر القريب، فلو صلى بهم غير الخاطب دون عذر يبيح ذلك لم تصح الصلاة.
- وراجع بقية شروط الإمام في ما يأتي في صلاة الجماعة.

4 - الخطبتان:

وللخطبتين تسعة شروط وهي:

- أ - أن تكونا من قيام. وقال الشيخ الدردير في «أقرب المسالك»: والأظهر أنه - أي: القيام - واجب غير شرط فإن جلس أثم وصحت.
- ب - أن تكونا بعد الزوال، فإن تقدمتا عليه لم تجزيا.
- ج - أن تكونا داخل المسجد، فلو خطبهما الإمام خارجه لم تصحّا.
- د - أن تكونا جهراً.
- هـ - أن تكونا بالعربية ولو لأعجميين.
- و - أن تتصلا بالصلاة، ويفترق الفصل اليسير.
- ز - أن يحضرهما الجماعة الاثنا عشر. فإن لم يحضروا من أولهما لم تجزيا.
- ح - أن تكونا قبل الصلاة، فإن أخرتا عن الصلاة أعيدت الصلاة لعدم صحتها قبلهما. وتعاد الصلاة إن قرب الزمن ولم يخرج الإمام من المسجد، فإن طال الزمن أعيدت الخطبتان أيضاً لأنهما كركعتين من الظهر.
- ط - أن تكونا مما تسميه العرب خطبة، فلا تجزئ إلّا بما له بال من الكلام، نحو اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر. فإن سبح الإمام أو هلل أو كبر فقط لم تجزه.

5 - الجامع:

- فلا تصح الجمعة في البيوت، ولا في براح من الأرض، ولا في خان، ولا في رحبة دار. وللجامع شروط أربعة هي:
- أ - أن يكون مبنياً، فلا تصح الجمعة فيما حوّط عليه بزرّب أو أحجار أو طوب من غير بناء.
 - ب - أن يكون بناؤه مساوياً للبناء المعتاد لأهل البلد، فإن خفّ بناؤه عن عادة أهل البلد فلا تصح فيه الجمعة.
 - ج - أن يكون في البلد متصلاً بها حقيقة، أو حكماً بأن انفصل عنها انفصلاً يسيراً عرفاً. فإن انفصل كثيراً فلا تصح فيه الجمعة.

د - أن يكون جامعاً واحداً متحداً لا متعدداً، إلا إذا كان البلد كبيراً، وهو قول يحيى بن عمر.

ولا يشترط للجامع سقف. وتصح الصلاة برحبته وبالطرق المتصلة به مطلقاً؛ أي: ضاق الجامع أو لم يضق، اتصلت الصفوف أم لا، ويشترط للصحة أن يكون من غير فصل بيوت أو حوانيت أو أماكن محجورة.

فإذا انتفى الضيق في الجامع، وانتفى اتصال الصفوف بالرحبة وبالطرق المتصلة بالجامع، فإن الجمعة تكره كراهة شديدة وإن صحت.

وإن انتفى شرط عدم الفصل بالبيوت والحوانيت الأماكن المحجورة؛ أي: بأن وجد الفصل بها، فالصلاة غير صحيحة.

ولا يشترط تأييد إقامة الجمعة به، ولا إقامة الصلوات الخمس فيه.

ولا تصح الصلاة بسطحه ولو ضاق بالناس وهو المشهور. كما لا تصح بكل مكان محجّر؛ أي: ممنوع من عامة الناس، كبيت قناديله، أو حصره، أو خلوة الخادم والمؤذن، وكدار وحانوت بجواره.

واجبات الجمعة:

يجب تجنّب ما تتولد منه الروائح الكريهة، كالبصل والثوم والفجل ونحو ذلك.

السنن المؤكدة للجمعة:

1 - الغسل لكلّ مصلّ ولو لم تلزمه الجمعة، وشروط صحته هي:

أ - أن يكون بعد طلوع فجر يوم الجمعة ولا يصح قبله.

ب - أن يكون متّصلاً بالرواح إلى المسجد. ولا يضرّ الفصل اليسير، فإن فصل بينه وبين الذهاب إلى الجمعة بوقت كثير أعاده لبطلانه، وكذلك إذا نام أو تغذّى خارج المسجد اختياراً أو اضطراراً. وأما إذا نام أو تغذّى في المسجد أو في ذهابه إليه فلا يضر.

2 - جلوس الخطيب أوّل كلّ خطبة.

3 - استقبال ذات الإمام لا جهته.

المندوبات المؤكدة للجمعة:

- 1 - تحسين الهيئة، بقص الشارب والأظافر وحلق العانة وتنف الإبطين.
- 2 - استعمال السواك. وقد يجب لإزالة رائحة كريهة كالبصل والثوم.
- 3 - التجميل بالثياب، وأفضلها البيض. أما المرأة فيحرم عليها التجميل بالثياب.
- 4 - التطيب للرجال، أما النساء فيحرم عليهن.
- 5 - المشي في الذهاب فقط للقادر عليه، لما فيه من التواضع لله ﷻ، فالمصلي عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سبباً في إقباله عليه.
- 6 - التهجير، وهو الذهاب في الهاجرة. والمراد بها الساعة التي يليها الزوال.
- 7 - تقصير الخطبتين، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى.
- 8 - رفع الصوت بالخطبتين زيادة على أصل الجهر الواجب.
- 9 - بدء الخطبتين بحمد الله والصلاة على النبي ﷺ. وختم الثانية بـ«يغفر الله لنا ولكم»، أو بـ«اذكروا الله يذكركم».
- 10 - قراءة ولو آية في الخطبتين، والأولى قراءة سورة من قصار المفصل.
- 11 - توكل الإمام على عصا؛ لأنه من فعله ﷺ وفعل الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليهم، ويجزئ التوكل على قوس أو سيف.
- 12 - قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الأولى، و«سبح اسم ربك الأعلى»، أو «هل أتاك» في الثانية.
- 13 - حضور الصبي والمرأة.
- 14 - يندب لشارك الجمعة بعذر، كالمحبوس والمكره والمريض والعريان والخائف أن يؤخر صلاة الظهر إلى أن تصلى الجمعة ولا يستعجل بصلاتها، وذلك إن ظن زوال عذره قبل أداء الجمعة، فإن قدمها صحت وأعادها جمعة وجوباً إن أمكن. فإن لم يظن زوال عذره بل شك أو ظن عدمه فله تقديم الظهر أوّل الوقت قبل إقامة الجمعة كالنساء.

وغير المعذور ممن تجب عليه الجمعة، إن صلى الظهر في وقت يظن فيه إدراك ركعة من الجمعة لو سعى إليها لم يجزه الظهر الذي صلاه ويعيده أبداً إن لم تمكنه الجمعة. وكذلك المعذور إذا صلى الظهر لعذره ثم زال عذره، كأن قدم من سفر أو صبح من مرض أو انفك من سجنه، قبل إقامة الجمعة، بحيث لو سعى لأدرك منها ولو ركعة فإنه تجب عليه الجمعة، فإذا لم يصلها مع الإمكان، فهل يعيد الظهر أم لا؛ لأنه قد صلاها حال العذر؟ وهو الذي يفيد صدر البحث.

وكذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر وقبل إقامة الجمعة فإن الجمعة تجب عليه، فإذا لم يصلها أعاد الظهر أبداً؛ لأن فعله الأول وقع نافلة وهو قد بلغ في الوقت.

15 - حمد العاطس سرّاً حال الخطبة، وكذلك التأمين والتعوذ والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وذلك عند ذكر السبب ويكره الجهر.

ما يحرم يوم الجمعة:

- 1 - السفر عند الزوال لمن تجب عليه الجمعة إلا لضرورة، ووجه الحرمة أن السفر بعد الزوال يوم الجمعة يؤدي إلى ترك صلاة الجمعة.
- 2 - تخلفي رقاب الجالسين حال جلوس الإمام على المنبر.
- 3 - ابتداء صلاة نفل ولو للداخل، بداية من خروج الإمام للخطبتين إلى أن تنتهي الصلاة. ويقطع المتنفل ولو عقد ركعة إذا كان جالساً قبل التنفل ولو لم يتمدد. ولا يقطع الداخل إلا إذا تمعد مع علمه بخروج الإمام، فإن كان جاهلاً لخروج الإمام أو كان ناسياً فإنه لا يقطع ولكن يخفف الصلاة. ومن دخل في النفل قبل خروج الإمام فلا يحرم عليه الإتمام بل يجب عليه الإتمام.
- 4 - الكلام أثناء الخطبتين أو بينهما ولو لمن لا يسمعهما ليعد أو صمم. ويسقط الإنصات إذا لغا الإمام في الخطبة، أو إذا تكلم بكلام خارج عن قانون الخطبة، وذلك كان يسب من لا يجوز سبه أو يمدح من لا يجوز مدحه، فيجوز الكلام حينئذ.
- 5 - السلام ممن جاء متأخراً أو من أحد الجالسين على آخر.

6 - ردّ السلام ولو بالإشارة.

7 - تشميت العاطس والردّ عليه.

8 - الأكل والشرب.

9 - نهى لاغ ولو بالإشارة له.

10 - البيع والشراء ونحوهما، بداية من الشروع في الأذان الذي يؤذن به عقب جلوس الإمام على المنبر، إلى أن يسلم من صلاة الجمعة. ويفسخ البيع وجميع العقود من إجارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة ولو وقعت في حال السعي قبل الخطبة. ولا يفسخ العقد إذا وقع قبل الأذان المذكور إلا إذا بعدت الدار ووجب السعي قبله فاشتغل بالبيع ونحوه عن السعي فيفسخ. وأما عقد الزواج فإنه لا يفسخ وإن كان محرماً، لوقوعه في وقت حرمة وكذلك عقد الهبة والصدقة.

وإذا فسخ البيع ونحوه، فإن السلعة تردّ لصاحبها إذا لم تفت، فإن فانت ولو بتغير السوق فتلزم القيمة حين القبض، لا حين العقد ولا حين الفوات.

ويستثنى من البيع المحرّم يوم الجمعة بيع الماء وشراؤه للوضوء.

11 - ومن البدع المحرمة ما يقع بدعة المبلغين بالفطر المصري وغيره من الأقطار، من الصربخ على صورة الغناء والترنم، ولا ينكر عليهم أحد من أهل العلم. قال الشيخ الدردير: «ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا لله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة يستمرون فيها حتى يكاد الإمام أن يختم الثانية. وعلى دكة المبلغين جماعة يرفعون أصواتهم جذاً بقولهم: آمين، آمين، يا مجيب السائلين وهكذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون».

ما يكره يوم الجمعة:

1 - السفر بعد الفجر إلى الزوال، لا قبل الفجر.

2 - ترك العمل يوم الجمعة، لما فيه من التشبه باليهود والنصارى في السبت والأحد، وهذا إذا كان الترك تعظيماً كما يفعله أهل الكتاب. أما إذا قصد به الراحة فيباح، وإذا قصد به الاشتغال بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه. ولذلك يكره يوم الجمعة الاشتغال بأمر يشغل عن وظائف الجمعة.

3 - تخطي رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على المنبر، إذا كان لغير سد فرجة؛ لأن فيه إذابة للجالسين.

4 - ترك الخطيب الطهارة في الخطبتين، بأن يخطب وهو محدث فيهما. ووجه عدم الحرمة أن الطهارة فيهما ليست شرطاً على المشهور. ويحرم عليه في الطهارة الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد.

5 - تنفل من كان جالساً في المسجد ممن يقتدى به من عالم وسلطان وإمام لا لغيرهم، وذلك عند الأذان الأول لا قبله. ووجه الكراهة خوف اعتقاد العامة وجوبه. والمراد بالأذان؛ أي: الذي قبل خروج الإمام. وكذلك يكره لهم التنفل بعد صلاة الجمعة أيضاً إلى أن ينصرف الناس من المسجد.

6 - جهر العاطس بالحمد؛ لأنه يؤدي إلى التشميت والرد. وهما من اللغو الممنوع.

7 - سلام الإمام على الناس. ومحل الكراهة إذا صعد على المنبر أما عند خروجه فلا حرج.

تنفل الإمام بعد الجمعة:

يكره تنفل الإمام بعد الجمعة، أما المأموم فقد قال الباجي في تنفله: «إن شاء ركع وإن شاء لم يركع واختار ابن القاسم أن لا يركع».

الجائزات:

1 - تخطي رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب لوجود فرجة، ولكن فعل ذلك خلاف الأولى.

2 - التخطي بعد الخطبة وقبل الصلاة لفرجة أو لغيرها.

3 - المشي بين الصفوف، يجوز مطلقاً ولو حال الخطبة.

4 - الكلام بعد الخطبة للصلاة وقبل الأخذ في إقامتها، إذ الكلام حال الإقامة مكروه. ويحرم بعد إحرام الإمام في الجمعة وغيرها.

5 - نهى الخطيب أو أمره إنساناً وقع منه ما لا يليق حال الخطبة، كأن يقول له: أنصت، أو لا تتخط رقاب الناس.

6 - رذ من كلّمه الخطيب وإجابته فيما يجوز، إظهاراً لعذر أو نحوه، ولا يكون كل من الخطيب والمجيب لاغياً.

7 - الذكر القليل، كتسبيح وتهليل سرّاً حال الخطبة. ويمنع الكثير جهراً؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب وهو الاستماع للخطبة.

إذن السلطان في إقامة الجمعة:

لا تتوقف إقامة الجمعة ابتداء على إذن الإمام الأعظم، وإنما يندب الاستئذان فقط مراعاة لمن يقول بتوقفها على إذنه. قال ابن القاسم في المدونة: قال مالك رحمه الله تعالى: «إن الله فرائض في أرضه لا ينقضها شيء. إن وليها وال أو لم يلها، نحواً من هذا يريد الجمعة». ويجب على المسلمين إقامتها إن منعها الإمام وأمنوا ضرره.

إدراك ركعة من الجمعة:

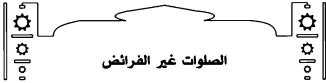
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة وعليه أن يكمل ركعة.

الأذان يوم الجمعة:

السنة في الأذان لصلاة الجمعة أنه كان في عهد الرسول ﷺ كما في سائر الصلوات يؤذن واحد إذا جلس النبي ﷺ على المنبر، وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة. فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد ﷺ قال: «لم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر».

ثم زاد عثمان ﷺ لما كثرت الناس بالمدينة أذاناً على الزوراء - وهو موضع بالسوق - ليشعر الناس بالوقت فيأخذوا في الإقبال إلى الجمعة، ثم يخرج عثمان ﷺ، فإذا جلس على المنبر أذن الثاني الذي كان أولاً على عهد الرسول ﷺ، ثم يخطب فيؤذن الثالث لإقامة الصلاة. فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد ﷺ قال: «كان النداء يوم الجمعة أؤله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر ﷺ، فلما كان عثمان ﷺ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». قال ابن العربي في أحكام القرآن:

«وسمّاه في الحديث ثالثاً؛ لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة، كما قال النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»، يعني الأذان والإقامة. فتوهم الناس أنه أذان أصليّ فجعلوا المؤذنين ثلاثة، فكان وهماً، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهماً على وهم». وقال أيضاً في عارضة الأحوزي: «وأما بالمغرب - أي: بلاد المغرب - فيؤذن ثلاثة من المؤذنين لجهل المفتين، فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث، فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلاً بالسنة». قال الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير: «فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات، لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات وهو بدعة».



تنقسم الصلوات غير الفرائض إلى نفل مؤكد ورغية وسنن مؤكدة.

النوافل المؤكدة

النفل لغة: الزيادة، والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى الرغبة والسنة.

النفل اصطلاحاً: ما فعله النبي ﷺ ولم يداوم عليه؛ أي: كان يتركه في بعض الأحيان، وليس المراد أنه كان يتركه رأساً؛ لأن من خصائصه إدامة عمله ﷺ.

ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها؛ لأن فرضها أفضل من فرض غيرها. ومحل النوافل المؤكدة كما يلي:

1 - قبل صلاة الظهر. 2 - بعد صلاة الظهر. 3 - قبل صلاة العصر. 4 - بعد صلاة المغرب. 5 - بعد صلاة العشاء.

ويكفي فيما تقدم لتحقيق التنب ركعتان، وإن كان الأولى أربع ركعات إلا المغرب فست. ويزاد على ما تقدم من النوافل المؤكدة ما يلي:

6 - الضحى. وأقله ركعتان وأكثره ثماني ركعات. ولا كراهة فيما زاد على الثمان.

ورقته من نهاية وقت الكراهة بعد ظهور قرص الشمس إلى الزوال.

7 - التراويح في رمضان. وعدد ركعات التراويح عشرون ركعة بعد صلاة العشاء غير الشفع والوتر. ويندب لقائم رمضان أن يختم القرآن في التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءاً من القرآن يفرقه على العشرين ركعة. ويجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء التراويح.

ويندب الانفراد بها في البيت بشروط ثلاثة:

- أ - أن ينشط لفعالها في بيته، وإلا كان فعالها في المسجد أفضل.
 - ب - أن يكون غير آفاقي بالحرمين، وإلا كان فعالها في المسجد أفضل.
 - ج - أن لا تعطل المساجد عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة.
- ويندب للأعيان فعالها في المساجد؛ لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدى بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد. فالانفراد لهم بها مكروه ولو لم تعطل المساجد.

8 - تحية المسجد. يندب تأكيداً لكل داخل يريد الجلوس بالمسجد لا المرور فيه أن يأتي بركعتين.

ولا تفوت تحية المسجد بالجلوس. وتشرع تحية المسجد في وقت جواز لا في وقت نهي. وتنازى تحية المسجد بالفرض، فيسقط طلبها بصلاة الفرض، فإذا نوى الفرض والتحية حصل له ثوابها، وإن لم ينو تحية المسجد لم يحصل له ثوابها.

وتحية المسجد الحرام الطواف بالبيت سبعاً وركعتاه. وذلك للأفاقي وغيره، إلا المكي فإنه ليس مطلوباً بطواف إذا دخل المسجد في وقت جواز لغير قصد الطواف فيكفيه الركعتان، وذلك كأن يدخل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم، فتحية المسجد الحرام في حقه الصلاة.

وفي مسجد النبي ﷺ يندب البدء بها قبل السلام على النبي ﷺ. ويؤخذ من هذا أن من دخل مسجداً وفيه جماعة لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية، إلا أن يخشى الشحناء والبغضاء، وإلا سلم عليهم قبل فعالها.

9 - التهجد. وهو التنفل بالليل، وهو من النوافل المؤكدة. والأفضل أن يكون بالثلث الأخير من الليل. وأفضله ما ورد عن النبي ﷺ، وهو عشر ركعات غير الشفع والوتر. وأكثره لا حد له. ويندب الجهر بالنوافل الليلية.

الرغبة

الرغبة: وهي صلاة الفجر، وهي ركعتان، ودرجتها فوق الندب ودون السنة. والرغبة هي ما رغب فيه الشارع وحدده ولم يفعله في جماعة. وهي تفتقر إلى نية تميزها عن مطلق النافلة. بخلاف غيرها من النوافل فيكفي فيها نية الصلاة. فإن كانت بالليل فتعجّد، وإن كانت بوقت ضحى فضحى، وعند دخول المسجد فتحية، وهكذا.

وقت الفجر كالصبح، فلا تجزئ أن يقدم الإحرام بها على طلوع الفجر الصادق. ويمتد إلى صلاة الصبح.

وإذا أقيمت الصلاة للصبح وكان شخص في المسجد مع الإمام الراتب ولم يكن قد صلى الفجر فإنه يتركها وجوباً ويدخل مع الإمام ثم يقضيها بعد حل النافلة للزوال. وشرط تركها والدخول مع الإمام إذا كان بالمسجد أو رحته. فإذا كان خارج المسجد ورحته فإنه يصلي الفجر إذا لم يخش فوات ركعة من الصبح مع الإمام، ويؤدّيها خارج المسجد ورحته.

ووجه اشتراط إيقاع الفجر خارج المسجد بعدم فوات ركعة من الصبح؛ لأن فضل الجماعة يفوت، بخلاف صلاة الفجر فإنه يمكن الإتيان بها قضاء بعد حلّ النافلة. ولا يقضى نفل خرج وقته سوى صلاة الفجر. ولا تقضى بعد صلاة الصبح وقبل الشروق لعموم كراهة وقوع النفل في هذا الوقت.

وكلّ من ترك الفجر لضيق الوقت أو لكسل فإنه يقضيها بعد حل النافلة إلى الزوال.

وإذا نسي أحد الصبح والفجر معاً أو نام عنهما حتّى خرج وقت الصبح، فإن الفجر تقضى بعد إيقاع الصبح.

ويندب لمن أراد التوجه إلى المسجد لصلاة الصبح أن يصلي الرغبة في المسجد، وتجزئه عن تحية المسجد. فإن صلاها خارج المسجد ثم أتى المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه يجلس ولا يركع تحية المسجد؛ لأن الوقت وقت كراهة للنافلة. ولا يشرع له إعادة الفجر؛ لأنها صليت فلا تعاد مثلها مثل سائر الصلوات.

ويندب في الفجر الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط كما يندب إسرار القراءة فيها.

حكم النوافل في السر والجهر:

يندب إسرار النوافل النهارية كلها، ويندب جهر نوافل الليل. ويتأكد الجهر في صلاة الوتر.

حكم الذكر بعد الصلاة:

يندب إثر كل صلاة من الصلوات الخمس قراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين، وختم المائة بقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» بإسقاط «يحيي ويميت» على الرواية الصحيحة. كما يندب الاستغفار بأي صيغة، والصلاة على النبي ﷺ بما نيسر.

ويندب التعادي في الذكر إثر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. ويكره الكلام بأمر دينوي بعد صلاة الصبح، لا بعد الفجر وقبل الصبح.

ويكره الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر وقبل الصبح، خلافاً لما ذهب إليه من غير المالكية، ومحل الكراهة إذا فعلت استئناً لا للاستراحة فلا بأس بها.

ويكره صلاة النفل في جماعة كثيرة في غير التراويح ولو بمكان غير مشهور؛ لأن شأن النفل الانفراد به. ويكره صلاته في جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس، فإن لم تكن الجماعة كثيرة بل كانت قليلة كالاثنتين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهراً فلا كراهة.



السنة لغة: هي الطريقة.

واصطلاحاً: هي ما فعله النبي ﷺ وأظهره في جماعة وداوم عليها ولم يدل دليل على وجوبه. والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه. والسنن المؤكدة هي:

الوتر

الوتر أكد السنن. وعدد ركعاته واحدة. ويدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء الصحيحة وبعد غياب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر، وهو الوقت الاختياري.

وإذا تبيّن فساد العشاء لم يدخل وقت الوتر. وإذا كان المصلي صلاة بعد عشاء فاسدة أعاده بعد الصبح. وإذا صلى العشاء قبل غياب الشفق الأحمر، لسفر أو مطر، انتظر بالوتر حتى يدخل وقته بغياب الشفق الأحمر. ووقت الوتر الضروري من طلوع الفجر إلى أداء صلاة الصبح بنامها. فإن صلى الصبح خرج وقت الوتر الضروري. ولا تقضى الوتر بعد صلاة الصبح؛ لأنه لا يقضى من النوافل إلا الفجر.

ويندب للفرد أن يقطع صلاة الصبح إذا تذكر الوتر فيها، ما لم يخف خروج وقت الصبح، فيصلّي الشفع والوتر ويعيد الفجر. ويجوز للمأموم والإمام القطع أيضاً على الراجح. وقيل: يندب لهما القطع كالفرد. وإذا قطع الإمام صلاة الصبح فإنه يستخلف.

وإذا وقع تذكر الوتر أثناء الفجر فهل يقطع الفجر أم يقع إنتمامها ثم يؤتى بالوتر؟ ففي المذهب قولان: القطع وعدمه.

وإذا بقي من وقت الصبح الضروري؛ أي: قبل طلوع الشمس، مقدار ما يسع الصبح فقط، ولم يكن المصلي قد صلى الوتر، فإنه يترك الوتر ويدرك الصبح.

أما إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ثلاث ركعات أو أربعاً فلا يتركه، بل يصليه ولو بالفاتحة فقط، ثم يصلي الصبح ويؤخر الفجر لحلّ النافلة ويسقط عنه الشفع.

وإذا اتسع الوقت لخمس أو ست ركعات زاد الشفع وآخر الفجر إلى حلّ النافلة، وهذا ما لم يصلّ الشفع بعد العشاء، فإن صلى الشفع بعد العشاء ولو ركعتين، اقتصر على الوتر وصلى الفجر وأدرك الصبح في الباقي.

وإن اتسع الوقت لسبع ركعات زاد على الشفع والوتر الفجر، وصلى الصبح في الباقي.

ويندب تأخير الوتر ليكون آخر صلاة المصلي، وذلك لمن اعتاد الانتباه آخر الليل لصلاة التهجد، فإن قدّمه ثم انتبه من الليل للتهجد فلا يعيده إذ لا وتران في ليلة.

ويجوز التنفل بعد الوتر لمن صلى الوتر أوّل الليل أو آخره دون أن تضاف إليه ركعة أخرى؛ لأنّ المراد بالوتر المعنى الشرعي لا المعنى العقلي. لذلك لا تنقلب إلى شفع لأنّ الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة.

ومحلّ جواز التنفل بعد الوتر إن لم ينو قبل الشروع في الوتر أنّه سيتنفل، وإلا بأن نوى التنفل قبل الشروع في الوتر كره التنفل ولو لم يوصله بالوتر.

كما يكره وصل النفل بالوتر إذا لم ينو قبل شروعه فيه. ومحلّ الكراهة في وصل النفل بالوتر إذا كان الفصل بينهما يسيراً فهو كالعدم.

أما إذا نام بعد الوتر ولو قليلاً، أو جدّد وضوءه، أو ذهب من المسجد إلى بيته أو العكس فلا يكره.

ويكره تأخير الوتر للوقت الضروري بدون عذر من نوم أو غفلة أو نحوهما. ويندب تأكيداً الجهر بالوتر إذا لم يخش التشويش على مصلّ آخر وإلا حرّم.

ويندب أن تكون ركعة الوتر مسبوقة بشفع يفصل بينهما بسلام ويكره وصلهما. ويكره الاقتصار على الوتر من غير شفع، ولا يفتقر الشفع إلى نية مخصوصة، ولا يشترط اتصال الشفع بالوتر.

ويندب القراءة في الشفع بسورة (الأعلى) في الركعة الأولى، وبسورة (الكافرون) في الركعة الثانية.

ويندب في ركعة الوتر قراءة سورة الإخلاص وسورتي المومنين.

سجود التلاوة

سجود التلاوة سنة مؤكدة. ومواضع السجودات في القرآن الكريم أحد عشر موضعاً وهي:

الموضع الأول في آخر الأعراف في قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرُوهُمْ وَلَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ آية [206].

الموضع الثاني في سورة الرعد في قوله تعالى: ﴿وَالْقُدُّوسُ وَالْأَعْلَى﴾ آية [16].

الموضع الثالث في سورة النحل في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَا يَأْمُرُونَ﴾ آية [50].

الموضع الرابع في سورة الإسراء في قوله تعالى: ﴿وَزَيْدُهَا خُشُوعاً﴾ آية [108].

الموضع الخامس في سورة مريم في قوله تعالى: ﴿عَزَّوَجَلَّ سُبْحَانَكَ وَبِكَاكَ﴾ آية [58].

الموضع السادس في سورة الحج في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَفْهَقَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ آية [18].

الموضع السابع في سورة الفرقان في قوله تعالى: ﴿وَوَدَّاعُهُمْ نُفُورُكَ﴾ آية [60].

الموضع الثامن في سورة النمل في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ الْمُبِينِ﴾ آية [26].

الموضع التاسع في سورة السجدة في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ آية [15].

الموضع العاشر في سورة ص في قوله تعالى: ﴿وَعَزَّوَجَلَّ رَأْيُكَ وَأَنَّا﴾ آية [23].

الموضع الحادي عشر في سورة فصلت في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِتَاءَ تَعْبُدُونَ﴾ آية [36].

أما الأحاديث الصحيحة الدالة على طلب السجود في مواضع أخرى وهي: ثمانية الحج، والنجم، والانشقاق، والقلم، فإنها منسوخة.

المخاطب بسجود التلاوة:

المخاطب بسجود التلاوة القارئ مطلقاً؛ أي: سواء صلح للإمامة أو لا، جلس لسمع الناس حسن صوته أو لا. والمستمع يسجد بشروط أربعة وهي:

- أ - إن قصد الاستماع أو جلس يتعلم من القارئ.
- ب - أن يكون القارئ صالحاً للإمامة، بأن يكون بالغاً عاقلاً، وإلا فلا سجود إلا على القارئ.
- ج - أن تجتمع في السامع شروط الصلاة من طهارة حدث وغيث، وستر عورة، واستقبال القبلة.
- د - أن لا يجلس القارئ لسمع الناس حسن صوته.
- ويشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة لكل من القارئ والمستمع. فإن كان القارئ هو المحصل لها وحده سجد وحده، وإن كان المحصل لها هو المستمع وحده لم يسجد؛ لأنَّ سجوده تابع لسجود القارئ، والقارئ لا سجود عليه لفقد شروط الصلاة.

صفة سجدة التلاوة:

هي سجدة واحدة بلا تكبير للإحرام ولا سلام. ويكثر الساجد في الهوي وفي الرفع استئناً، وينحط لها القائم سواء كان في صلاة أو غيرها، ولا يجلس ليأتي بها من جلوس، وينزل لها الراكب إلا إذا كان مسافراً فيسجد صوب سفره بالإيماء لأنها نافلة.

ويكرر السجود إذا كررت الآيات التي بها السجدة، إلا المعلم والمتعلم بأي وجه من وجوه التعليم حفظاً أو غيره، فإنهما يأتيان بها أول مرة فقط رفعاً للمشقة.

ومن جاوز آية السجدة في القراءة بآية أو آيتين فإنه يسجد بلا إعادة القراءة لمحل السجدة. ومن جاوزها بكثير يعيد قراءة الآية التي فيها السجدة، سواء كان يقرأ خارج الصلاة أو بصلاة، ولو بصلاة فرض، فإنه يسجد لها ما لم ينحن بقصد الركوع، فإن ركب بالانحناء فات تداركها، ويندب له عند ذلك إعادة قراءة آية السجدة في الركعة الموالية إذا كانت الصلاة نفلًا لا فرضاً.

مستحبات سجود التلاوة:

أ - الجهر بها للإمام في الصلاة السرية لسمع المأمومين فيتعوه. فإن لم

يجهر بها سجد لها واتبعه المأمومون، ونصح صلاتهم لو لم يتبعوه.

ب - القراءة ولو من سورة أخرى بعد فعلها وقبل الركوع، وهذا في الصلاة فرضاً أو نفلاً.

مكروهات سجود التلاوة:

أ - تعتمد قراءتها للفظ والإمام في الفريضة. ووجه كراهة قراءة الإمام لها لأنه يخلط على الناس صلاتهم. والكراهة تشمل أيضاً صلاة الصبح يوم الجمعة على المشهور. وقيل: لا تشمل، قال الإمام الأبي: «ومضى عمل الأئمة الشيخ بالجامع الأعظم بنونس على قراءتها في صبح الجمعة، ولا أكثر من جماعته، وذلك لأمن التخليط لتقرر العادة بذلك حتى صار ترك قراءتها موجباً للتخليط».

وأما النفل فلا كراهة في قراءة السجدة فيه ولو عمداً. ومن قراها في الفريضة فإنه يسجد لها، سواء قراها سهواً أو عمداً، ولو قراها بوقت نهي.

ب - تركها لمن هو محض لشروطها وقت الجواز، فإن لم يكن محضاً لشروطها ترك قراءة الآية التي فيها السجود برمتها ولا يقتصر على ترك محل السجود.

ج - الاختصار على قراءة الآية للسجود.

د - قراءتها أثناء خطبة الجمعة أو غيرها. فإن قراها الإمام فإنه يكره له السجود لها.

وإذا قرأ المصلي السجدة في الصلاة ثم قصد السجود فانخفض بينهما لكنه سها عنها فركع، فعلى قول مالك فإنه يعتد بركوعه. وعلى قول ابن القاسم لا يعتد به، وعليه فإنه يختر ساجداً ولو بعد رفعه من الركوع، ثم يأتي بالركوع ويسجد لهذه الزيادة بعد السلام. وهذا إن اطمأن في الركوع ثم تذكر أن عليه سجود تلاوة، فإن لم يطمئن وسجدها فلا سجود عليه للسجود.

وقت سجود التلاوة:

يحرم سجود التلاوة في وقت حرمة النافلة.

وما بين الصبح إلى ما قبل الإسفار في الصباح، وما بعد العصر إلى ما قبل

الاصفرار، هو وقت جواز له. وليس الإسفار والاصفرار بوقت له بل يكره فيهما.

سجود الشكر وتلاوة القرآن جماعة والجهر به في المسجد والتفني به:

يكره سجود شكر عند سماع بشارة أو السجود عند زلزلة، بخلاف الصلاة للشكر والزلزلة فمندوبة.

ويكره قراءة القرآن بالتطريب، وفي المذهب قول آخر، فقد استحسناها ابن رشد الجد وعياض والأبي وغيرهم وقال ابن العربي: «إنه سنة»، وعملوا قولهم بأن سماع القرآن به يزيد غبطة بالقرآن وإيماناً ويكسب القلب خشية. واحترزوا بأن تحسين الصوت بالقرآن لا يعني قراءته بالآلحان وبطريقة أهل علم الموسيقى؛ أي: بالنغم والأوزان فذلك حرام. كما يحرم إذا أخرجه تحسين الصوت عن حدّ القراءة.

ويكره قراءة القرآن جماعة، بأن يجتمع أناس فيقرؤون معاً. ومحلّ الكراهة إذا لم تخرج عن حدّها الشرعي، وإلا حرمت. وإنما كرهت القراءة على هذا الوجه؛ لأنه خلاف ما عليه العمل عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولأنه مظنة التخليط وعدم إصغاء بعضهم لبعض. وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلاً وآخر يقرأ ما يليه، وهكذا فجائز، وهو الصواب.

ويكره الجهر بقراءة القرآن بالمسجد، لما فيه من التخليط على المصلّين والذاكرين، مع مظنة الرياء. وينهى القارئ للقرآن جهراً بالمسجد، ويخرج منه إذا لم يظهر منه امتثال، وذلك إذا قصد بقراءته دوام القراءة كالذي يتعرض بقراءته لسؤال الناس.

أما قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرقات قصداً لطلب الدنيا فحرام، ولا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على المحرم. ولا سيما القراءة في مواضع الأقدار فقد كادت أن تكون كفرأ، والرضا بها من أولي الأمر ضلال مبين.

صلاة العيدين

صلاة العيدين سنة عين مؤكدة. وهي تلي الوتر في التأكيّد، وليس إحداهما أوكد من الأخرى، والمخاطب بصلاة العيد هو من تلزمه الجمعة. ويندب للصبيان والنساء حضورها.

ولا تشرع في حقّ الحاج؛ لأنّ وقوفه بالمشعر الحرام يوم النحر يكفيه عنها. وأما أهل منى إذا لم يكونوا حجاجاً تندب لهم فرادى، ولا تشرع لهم جماعة حتى لا يكون جمعهم ذريعة لصلاة الحجّاج معهم.

وقتها:

وقت صلاة العيد من حلّ النافلة يوم العيد إلى الزوال. فلا تصلّى بعد الزوال لقوات وقتها وهي لا تقضى.

وإذا فاتت صلاة العيد للبعض من الناس فإنهم لا يجمعون وإنما يصلّونها فرادى. ولا تصلّى في المصر في موضعين.

صفتها:

صلاة العيد ركعتان فقط يقع الجهر فيهما. وليس لها أذان ولا إقامة. ويكثر المصلّي في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام، ولا يرفع يديه إلّا في تكبيرة الإحرام فقط.

والتكبير محلّه قبل القراءة ندباً. فلو أخره بعد القراءة وقبل الركوع أتى بالسنة وفاته المندوب.

ولا يفصل الإمام بين التكبير إلا بقدر ما يكبر الناس.

وكلّ تكبيرة سنة مؤكدة. فإن نسي المصلّي التكبير وتذخّره في أثناء القراءة أو بعدها كبر ما لم يركع، وأعاد القراءة وسجد لزيادتها بعد السلام. وإعادة القراءة إنما هو على سبيل التدب، لما علمت أن التكبير قبل القراءة مندوب. فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته. فإن ركع تمادى وجوباً وسجد قبل السلام ولو ترك تكبيرة واحدة. ولا يرجع بعد الركوع ليأتي بالتكبير؛ لأنه لا يرجع من فرض وهو

الركوع إلى سنة وهي التكبير. فإن رجع بطلت الصلاة. أما المأموم فإن الإمام يحمله عنه التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام.

والمسبوق الذي أدرك من الركعة الأولى بعض التكبير يكبر مع الإمام ما يدركه، ويكمل ما فاتته بعد شروع الإمام في القراءة. وكذلك إذا لم يدرك التكبير كله فإنه يكبر أثناء قراءة الإمام.

وإذا أدرك المسبوق الركعة الثانية مع الإمام فإنه يكبر معه خمساً بغير تكبيرة الإحرام، ثم إذا قام لركعة القضاء فإنه يكبر سبعا بتكبيرة القيام لركعة القضاء. وتكبيره للقيام من ركعة خلاف القاعدة وهو خاص بصلاة العيد.

وإذا فاتته صلاة العيد مع الإمام وأدركه في السجود من الركعة الثانية أو الشاهد، فإنه يكبر سبعا بتكبيرة القيام.

مندوبات صلاة العيد:

أ - الغسل عند دخول وقته بالسدس الأخير من الليل، ويندب إيقاعه بعد صلاة الصبح.

ب - التطيب.

ج - التزيين بالثياب الجديدة ولو لغير مصل، كالصبيان والنساء في بيوتهن، وذلك إظهاراً لنعمة الله وشكره، أما النساء إذا خرجن فلا يتطين ولا يتزين.

د - المشي في الذهاب فقط للقادر.

هـ - الرجوع من طريق أخرى.

و - الأكل قبل الذهاب إلى المصلّى في عيد الفطر. ويندب أن يكون الفطر على تمر.

ز - تأخير الأكل يوم الأضحي.

ح - الخروج للصلاة بعد طلوع الشمس لمن قربت داره، وإلا خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الجماعة.

ط - التكبير في الذهاب، وفي المصلّى، إلى غاية الشروع في صلاة العيد. ويكون التكبير جهراً ندباً إظهاراً للشعيرة.

ي - إيقاع صلاة العيد في الفضاء لفعله ﷺ ذلك. وصلاتها بالمسجد لغير ضرورة داعية بدعة. إلا بمكة فتصلى بالمسجد الحرام لما فيه من مشاهدة البيت.

ك - القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بمثل سورة «الأعلى» و«الغاشية» وفي الركعة الثانية «بالشمس وضحاها» أو «والليل» أو بما شابه هذه السور من وسط المفصل.

ل - خطبتان يجلس الخطيب في أول الخطبة الأولى وأول الخطبة الثانية، يعلم الناس فيهما زكاة الفطر وأحكامها والأضحية وأحكامها.

م - أن تكونا بعد الصلاة. وتعاد الخطبتان ندباً إن قدمتا على الصلاة.

ن - استفتاح الخطبة بالتكبير وتخللها به بلا حد. ويندب الاستماع إليهما بخلاف الجمعة، فإنه يجب الاستماع إليها.

س - فعلها من طرف من فاتته مع الإمام ويأتي بها فذاً.

ع - فعلها من طرف من لا تجب عليه الجمعة كالصبيان والنساء.

ف - التكبير أيام النحر إثر خمس عشرة فريضة وقتية، من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع. فإذا نسي المصلي التكبير كبر مع القرب. ويندب الاقتصاد على اللفظ المأثور وهو قول: «الله أكبر» ثلاثاً. ويكبر المأموم ولو ترك الإمام التكبير.

ص - يندب إحياء ليلة العيد بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار.

المكروهات:

يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إذا أقيمت بالمصلي، أما بالمسجد فلا يكره النفل بعدها، كما لا يكره قبلها في المسجد إذا كان الوقت محل فيه النافلة.

خروج الإمام:

يخرج الإمام من داره بقدر ما إذا بلغ المصلي حلت الصلاة. والفطر والأضحية سواء.

اجتماع عيد وجمعة:

إذا اجتمع عيد وجمعة فإن المكلف مخاطب بهما جميعاً، العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض. وليس للإمام أن يأذن في ترك الجمعة، وإنما ذلك بحسب العذر فمتى أسقطها العذر سقطت. قال ابن القاسم في المدونة: «كان - أي: الإمام مالك - يرى أن من وجبت عليه - أي: الجمعة - لا يضعها عنه إذن الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه عيداً».

صلاة الكسوف

الكسوف ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه.

حكمها:

هي سنة عين مؤكدة على كل مأمور بالصلاة، ولو مسافراً أو صبيّاً؛ لأنّ الصبيّ مأمور بالصلاة على سبيل الندب. ومحلّ سنتها للمسافر إذا لم يجذ في السير لأمر مهمّ، وإلا فلا تن له.

وقتها:

وقت صلاة الكسوف من حلّ النافلة إلى الزوال.

صفتها:

هي ركعتان بركوعين في كلّ ركعة. وتندرك صلاتها مع الإمام بالركوع الثاني؛ لأنه الفرض، والأول سنة. والفاتحة فرض في كلّ قيام على الراجح.

مندوباتها:

- أ - أن تصلي في المسجد؛ لأنّ النبي ﷺ صلّاها في المسجد.
- ب - أن يقع إسرارها.
- ج - تطويل القراءة بنحو سورة البقرة وموالاتها في القيامات.
- د - تطويل الركوع كالقراءة. ويكون التسبيح في الركوعات؛ لأنّ الركوع يعظّم فيه الرب بلا دعاء.

هـ - تطويل السجود كالركوع، إلا لخوف خروج الوقت أو خوف ضرر بالماموم. أما الجلسة بين السجدين فعلى العادة لا تطويل فيها. وينظر حينئذ في التطويل بالقراءة لحال الوقت والمأمومين، فقد يقتضي قراءة «يس» ونحوها أو طوال المفصل أو وسطه أو قصاره.

و - أن تصلى جماعة. ويجوز اقتداء القائم بالجالس لأنها نفل.

ز - الوعظ بعدها. ولا خطبتان فيها. ويشتمل الوعظ على الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه ﷺ.

وإذا انجلت الشمس قبل ركعة تمت كالنوافل. وإن انجلت بعد إتمام ركعة فقولان، قال سحنون: تتم كالنوافل بركوع فقط وبلا تطويل؛ وقال أصبغ: تتم على ستنها بلا تطويل. وإذا انتهت الصلاة ولم تنجل الشمس فإن الصلاة لا تعاد.

صلاة الخسوف

الخسوف ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه.

حكمها:

هي مندوبة في حق من تجب عليه. أما الصبي فلا يخاطب بها؛ لأنها تأتي وهو نائم.

صفاتها:

هي ركعتان جهراً كالنوافل، بقيام وركوع واحد. ويندب أن تكون في البيوت فلا يجمع لها، ويكره فعلها في المساجد سواء كانت جماعة أو فرادى.

وتكرر الصلاة ندباً حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق أو يطلع الفجر. ولا تصلى الخسوف إذا خسف القمر عند الفجر لأنه وقت فجر. وهو أحد قولين في المذهب.

صلاة الاستسقاء

الاستسقاء لغة: طلب السقي.

وشرعاً: طلب السقي من الله تعالى بمطر بالصلاة المعمودة لقحط نزل أو غيره.

حكمها:

هي سنة عين مؤكدة. والجماعة شرط في سبئتها. ومن فاتته مع الجماعة نذبت له الصلاة فقط كالعيد والكسوف.

وقتها:

وقتها وقت حلّ النافلة إلى الزوال.

ما تكون له:

تكون صلاة الاستسقاء لأمر هي:

أ - تخلف المطر.

ب - تخلف نيل.

ج - قلة جريان عين أو غورها.

وذلك لأجل إنبات زرع، أو حباته، أو لأجل شرب آدمي، أو غيره، حاضرين أو مسافرين، ولو كانوا بسفينة في بحر ملح أو عذب.

وتكرّر صلاة الاستسقاء في أيام تأخر السقي، أو إذا كان السقي غير كاف.

من يخرج لها:

يخرج لها الإمام والناس ضحى، مشاة لا راكبين، بثياب المهنة، مع الخضوع والخشوع.

ويخرج لها المسلمون المكلفون والنساء والصبيان الذين يعقلون القرية. ويخرج أهل الذمة مع الناس لا قبلهم ولا بعدهم، ولا ينفردون بيوم، وينفردون عن المسلمين بمكان، ولا يمتنعون من إخراج صلبانهم ولا من إظهارها حيث يتحون بها عن الجماعة.

أما النساء والحائض والصبيان الذين لا يعقلون القرية فلا يخرجون.
ويكره إخراج البهائم والمجانين.

المندوبات:

أ - خطبتان بعد الصلاة كالعيد، يجلس الإمام في أول كلٍّ منهما، ويتوكأ على عصا، ويقف على الأرض لا على المنبر. ويعظ الإمام الناس ويخوفهم ببيان أن سبب الجذب هي المعاصي، ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة.
ب - إيدال التكبير الذي في صلاة العيد في الخطبتين بالاستغفار بلا حدّ، في أول الخطبة الأولى والثانية.

ج - استقبال الإمام القبلة بوجهه وهو قائم فيحزّل ندباً رداه الذي على كتفيه، فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يبالح في الدعاء. ويحول الذكور فقط أردبتهم كذلك وهم جالسون. ويؤمنون ذكوراً وإناثاً على دعاء الإمام.
د - مبالغة الإمام في الدعاء بإنزال الغيث والرحمة ورفع القحط وعدم المؤاخظة بالذنوب. والحاضرون يؤمنون على دعائه في ابتهاج وتضرع.
هـ - صيام ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء.

و - الصدقة بما تيسر على الفقراء.
ز - أن يأمر الإمام بالصيام والصدقة، ويردّ التبعات إلى أهلها وبالتوبة.
ح - أن يدعو - بدون صلاة - غير المحتاج للمحتاج؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقال اللخمي: يندب الصلاة.
ط - ويندب لمن نزل عليهم المطر بقدر الكفاية إقامة صلاة الاستسقاء لطلب السعة. وصلاة الاستسقاء لمن قام بهم الضيق سنة مؤكدة، ولمن كانوا في كفاية مندوب فقط.

صفتها:

هي ركعتان يجهر بالقراءة فيهما، ثم خطبتان كالعيد، إلا التكبير الذي في صلاة العيد يدل بالاستغفار. وقراءة السور فيها كالعيد.
ويجوز التنفل في المصلّى قبلها وبعدها، دون أن يكون ذلك مندوباً.

التيسير في الصلاة (١)

سجود السهو:

حكم سجود السهو:

سجود السهو سنة، سواء كان قبلياً أو بعدياً.
وهو نوعان: قبلي محله قبل السلام، وبعدى محله بعد السلام.

السجود البعدي:

السجود البعدي سجدتان بشهد وسلام، يسجدهما الساهي بعد التسليم من الصلاة عند محض الزيادة.

الزيادة التي يترتب عليها سجود بعدي:

١ - زيادة فعل من جنس الصلاة. وذلك كزيادة ركعة، أو سجدة، أو سلام بعد ركعتين من رباعية وثلاثية. ويشترط أن لا تكثر، وأن تكون الزيادة سهواً.

٢ - زيادة الفاتحة في ركعة، بأن يكرّرها المصلي في ركعة عن سهو. فإنه يسجد بعد السلام لهذه الزيادة.

٣ - زيادة فعل أو قول من غير جنس الصلاة؛ أي: زيادة كلام أجنبي أو فعل أجنبي عن الصلاة، بشرط أن لا تكثر هذه الزيادة، وأن تكون سهواً.

٤ - إبدال السّر في نصف الفاتحة فأكثر في صلاة الفريضة، بما زاد على أدنى الجهر، بأن يسمعه من كان بعيداً عنه بنحو صف فأكثر؛ فإنه يسجد له بعد السلام؛ لأنّ الجهر مكان السّر زيادة.

وأما السّر مكان الجهر فهو نقص، وسيأتي حكمه في السجود القبلي.

الزيادة التي تبطل الصلاة ولا ينفع فيها السجود البعدي:

- 1 - زيادة فعل من جنس الصلاة إذا كثرت، كزيادة أربع ركعات في صلاة رباعية أو ثلاثية، وركعتين في ثنائية، ولو كانت الزيادة وقعت سهواً.
- 2 - زيادة فعل أو قول من غير جنس الصلاة، إذا كانت الزيادة كثيرة، ولو سهواً، ككثرة كلام أو أكل أو شرب أو حك للجسد ونحو ذلك.
- 3 - زيادة فعل أو قول من غير جنس الصلاة عمداً، ولو كانت قليلة كنسخ وكلام.

4 - زيادة فعل من جنس الصلاة عمداً ولو كانت الزيادة قليلة. والأفعال التي هي من جنس الصلاة وتبطل الصلاة بزيادتها عمداً هي الفرائض الفعلية: الركوع والسجود. ولا ينفع فيها سجود بعدي مع زيادتها عمداً.

الزيادة التي لا تبطل الصلاة ولا سجود فيها:

- 1 - زيادة الفاتحة في ركعة عمداً، بأن يكرّرها في ركعة، فلا سجود في هذا العدد، ولا تبطل بها الصلاة، ولكن فيها الإثم.
- 2 - زيادة قول من أقوال الصلاة، عدا الفاتحة، ولو كثرت الزيادة، سهواً أو عمداً. وهذه الزيادة القولية هي زيادة سورة مع فاتحة في الركعتين الأخيرتين، أو زيادة سورة مع سورة في ركعة من الأوليين، فلا سجود في ذلك، ولا تبطل بها الصلاة.
- 3 - زيادة أدنى الجهر. بأن يسمع المصلي نفسه ومن يليه فقط، فلا سجود عليه لخفة ذلك.
- 4 - من أعاد السورة لأنه قرأها على خلاف سنّتها من السّر. وإنما السجود على من أعاد الفاتحة لذلك.
- 5 - إبدال السّر بالجهر في أقل من نصف الفاتحة، أو في مثل آية في السورة.

6 - الفعل اليسير كالتفات، وحكّ جسد، وإصلاح سترة أو رداء، أو مشي لفرجه مقدار صفين، أو إدارة إمام لمأمومه إذا وقف جهة يساره.

7 - من انتقل من سورة إلى أخرى.

8 - من غلبه القيء أو القلس، فلا سجود عليه، بشرط أن يكون الخارج قليلاً، وأن يكون طاهراً بأن لا يتغير عن حالة الطعام، وأن لا يبتلع منه شيئاً عمداً، وإلا بطلت الصلاة إذا كان الخارج نجساً أو ابتلع منه شيئاً عمداً. أما إذا أزدرد ناسياً لم تبطل الصلاة ويسجد سجوداً بعدياً؛ لأنه من الفعل القليل. وكذلك يسجد إذا ابتلعه غلبه.

السجود القبلي:

السجود القبلي سجدتان بشهد، ويسجدهما السامي قبل السلام من الصلاة عند نقص ما يلي:

- 1 - عند نقص سنة مؤكدة فأكثر.
- 2 - عند نقص سنتين خفيفتين فأكثر، ويسجد السامي لهذا النقص ولو مع أحد أمرين:

أ - مع زيادة لشيء سهواً. وعند ذلك يسجد القبلي ولا يسجد البعدي.

ب - مع الشك في النقص.

ولا يدعو السامي بعد تشهد سجود السهو؛ لأن الدعاء المطلوب يكون عقب التشهد الأول، وإنما يعاد التشهد في سجود السهو ليقع السلام بعد تشهد، كما هو الشأن في الصلاة.

ولا يتكرر السجود القبلي مع تكرّر السهو.

السنن المؤكدة والسنن المتركة من سنتين خفيفتين:

1 - تكبير العيد، ولو تكبيرة واحدة، سنة مؤكدة. والمراد بالتكبير الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.

2 - الجهر في الفرض، ولو مرة؛ لأن الجهر فيما يجهر فيه سنة مؤكدة. وذلك في نصف الفاتحة فأكثر، أو في ذلك مع السورة.

فإن كان السهو عن الجهر في السورة فقط لكن وقع السهو عنه في ركعتين؛ لأن الجهر في السورة في ركعة واحدة سنة خفيفة.

ولا يضرب ترك الجهر في أقل من نصف الفاتحة، أو في مثل آية من السورة فلا سجود فيه.

ويترتب السجود القبلي في السهو عن الجهر إذا اقتصر المصلي على حركة اللسان الذي هو أدنى السر. فلو أبدل الجهر بأعلى السر بأن أسمع نفسه فلا سجود عليه.

وتقدم حكم ترك السر وإبداله بالجهر في الفريضة أنه يترتب عليه سجود بعدي. 3 - التشهد، فهو سنة خفيفة، والجلوس له سنة خفيفة أيضاً. ويلزم من ترك التشهد ترك جلوسه. ويترتب عليهما سجود قبلي، ولو في نافلة.

فإن كان التشهد الأول هو الذي وقع عنه السهو فإن الساهي يرجع إليه، ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعاً، بأن يبقى بالأرض ولو بيد واحدة أو بركبته. ولا سجود عليه لهذا الرجوع.

فإن فارق الأرض بجميع ما ذكر فلا يرجع؛ لأنه تلبس بركن، فلا يقطعه لما دونه. والرجوع هنا مكروه، ويسجد قبل السلام لترك التشهد.

فإن رجع بعد أن فارق الأرض فإن الصلاة لا تبطل، ولو رجع عمداً، ولو استقل قائماً وقرأ بعض الفاتحة ثم رجع. وإنما يسجد بعد السلام لزيادة الرجوع. وإذا كان الساهي في هذه المسألة إماماً فإن المأموم يتبع إمامه في الرجوع وجوباً. وأما إذا قرأ الساهي الفاتحة كلها، ثم رجع للتشهد الذي نسيه، فإن الصلاة تبطل.

4 - قراءة السورة بعد الفاتحة. ويترتب على تركها سهواً سجود قبلي، ولو وقع الترك في ركعة واحدة؛ لأن قراءة السورة سنة والقيام لها سنة.

5 - تكبيرتان فأكثر من تكبيرات الركوع، والسجود، والرفع من السجود، والقيام للركعة الموالية. ويترتب على تركهما سجود قبلي؛ لأن كل تكبيرة سنة خفيفة.

6 - تسميعتان فأكثر؛ أي: قول: «سمع الله لمن حمده». ويترتب على تركهما سجود قبلي؛ لأن كل تسميع سنة خفيفة.

7 - تكبيرة وتسميعة فأكثر. ويترتب على تركهما سجود قبلي.

السنن التي لا يسجد لسيانها قبل السلام:

المراد بالسنة التي يسجد لها قبل السلام هي ما كانت داخل الصلاة، وكانت مؤكدة، وهي المذكورة سابقاً. وأما ما لا يسجد له من السنن فهو ما يلي:

- 1 - السنن الخارجة عن الصلاة، ولو كانت مؤكدة كالإقامة، فلا يسجد لتقصها. فإن سجد لها الساهي قبل السلام عمداً أو جهلاً بطلت الصلاة. فإن سجد لها دون عمد أو جهل وإنما عن نسيان، ففعله زيادة يسجد له بعد السلام.
- 2 - السنن الخفيفة داخل الصلاة، كتكبيرة واحدة أو تسمية واحدة. فإن سجد لها الساهي قبل السلام بطلت الصلاة.
- 3 - من أعاد السورة لأنه قرأها على خلاف سنتها من الجهر.

حكم الشك:

من شك في صلاته هل صلى ركعة أو اثنتين فإنه يني على الأقل، ويأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام.

ومن شك هل سجد سجدة أو اثنتين، أو هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، فإنه يأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، لما تقدم من أن الزيادة يترتب عليها سجود بعد السلام.

ومن كان في صلاة وشك أهو ما زال بها أو خرج منها بسلام وأحرم بأخرى، كوتر بالنسبة للشفع، أو عصر بالنسبة للظهر، فإنه يني على اليقين بأن يقتصر على الشفع أو الظهر، ويجعل ما هو فيه من تمام التي كان بها، ويسجد بعد السلام، ثم يأتي بما يليها كالوتر. وإنما يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه بلا سلام من شفعه، فيكون قد صلى الشفع ثلاثاً. ومثل ذلك يقال في الفجر مع الصبح، والظهر مع العصر.

وهذه الأحكام المتقدمة متعلقة بمن لم يستكحه الشك. ولذا فإن بني فيها على الأكثر بطلت الصلاة، ولو ظهر له بعد ذلك الكمال لأنه سلم على غير يقين.

حكم من كثر عليه الشك :

أما المستكح - وهو الذي يكثر عليه الشك بأن يأتيه كل يوم ولو مرة في صلاة من الخمس، هل صلى ثلاثاً أو أربعاً - فإنه يسجد بعد السلام ترغيباً لأنف الشيطان ولا إصلاح عليه، فلا يني على الأقل بل على الأكثر. فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل الصلاة.

حكم من كثر عليه السهو :

حكم من استنكحه السهو - أي: كثر عليه - هو غير حكم من استنكحه الشك؛ أي: كثر عليه. واستنكاح السهو هو أن يسهو المصلي كثيراً ويشق أنه سها. وحكم من كثر عليه السهو ولو مرة كل يوم أنه يصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح، ولا سجود عليه، لا بعد السلام ولا قبله، عكس من كثر عليه الشك. ومثال من استنكحه السهو، أن يسهو عن السورة كثيراً فلا يشعر حتى يركع، أو يسهو عن التشهد الأول كثيراً فلا يشعر حتى يفارق الأرض بیده وركبته، فإنه يستمر ولا سجود عليه قبل السلام ولا يتأتى في مثل هذا إصلاح. ومثال ما يتأتى فيه الإصلاح أن يكثر عليه السهو في السجدة الثانية من ركعة، فما يشعر حتى يستقل قائماً، فهذا يصلح وجوباً إن أمكنه الإصلاح، بأن يرجع جالساً ثم يسجد السجدة الثانية ويتم صلاته، ولا سجود عليه بعد السلام. فإن لم يمكنه الإصلاح كان لم يتذكر إلا بعد عقد ركوع التي قام لها، انقلبت الركعة الثانية أولى ويتم صلاته، ولا يرجع لإصلاح الأولى على ما سيأتي من بيان حكم من ترك ركناً، إلا أن المستكح لا سجود عليه للزيادة بعد السلام، من أجل الركعة التي لم يمكنه إصلاحها وانقلبت الركعة التي بعدها عوضاً عنها. فعلم من هذا أن استنكاح الشك أن يعتري الشك صاحبه في شيء كثير هل فعله أم لا؟ وأن استنكاح السهو أن يترك الساهي فرضاً أو سنة سهواً كثيراً.

مسائل من الشك لا سجود فيها :

من شك هل سلم أو لم سلم فإنه يسلم ولا سجود عليه.
ومن شك هل سجد من سجوده القبلي سجدة واحدة أو اثنتين، فإنه يأتي بالثانية ولا سجود عليه لهذا السهو.

ومن شك هل سجد سجود السهو من أصله أم لا؟ فإنه يسجد ولا سجود عليه لهذا الشك.

وفي المسائل الثلاث فإنه يبنى على اليقين، وهو عدم السلام في الأولى، وعدم السجود في الثانية والثالثة ثم يأتي بما شك فيه.

حكم ترك ركن:

نسيان الركن لا يكفي لتداركه إلا الإتيان به.

1 - تبطل الصلاة لترك ركن إذا طال الزمن وكان تركه سهواً، أما تركه عمداً فإن الصلاة تبطل بمجرد الترك.

2 - وإذا لم يطل الزمن عن ترك الركن سهواً فإن الساهي يتداركه بأن يأتي به على الوجه الآتي:

أ - إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة ولم يسلم المصلي، وكان المتروك الركوع، رجع قائماً ثم يركع ويتم ركعته.

وإن كان المتروك الرفع من الركوع رجع محدودباً، فإن وصل حد الركوع اطمأناً ثم يرفع ويتم ركعته.

وإن كان المتروك السجود وهو جالس أعاد الشهد وسلم.

وفي كل حالات التدارك المذكورة يسجد سجود السهو بعد السلام للزيادة التي ترتبت على الرجوع للركن. وهذا ما لم يكن عليه سجود قبلي لنقص تقدّم له في صلاته، فإن كان عليه سجود قبلي سجد قبل السلام للنقص والزيادة.

ب - وإن كان المتروك من الركعة الأخيرة، وسلم المصلي معتقداً كمال صلاته، ثم تذكّر الركن المتروك، فإن التدارك يفوت ويستأنف ركعة بدل الركعة الأخيرة إذا لم يطل الزمن، فإذا طال الزمن بطلت. ويكون استئناف الركعة عند عدم طول الزمن بنية وتكبير ورفع لليدين ندباً.

وإن سلم من غير الركعة الأخيرة ساهياً فإن التدارك لا يفوت، ويأتي بالركن على الوجه الآتي ما لم يعقد الركوع من الركعة التي تليها.

ج - فإذا كان الركن المتروك من ركعة غير الأخيرة، فإنه يتداركه ما لم يعقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص وذلك كما يلي:

• الركوع: تارك الركوع سهواً إذا تذكّره في السجود أو في الجلسة بين السجدين أو في التشهد، فإنه يرجع قائماً، ويندب له أن يقرأ شيئاً من القرآن، ليقع ركوعه بعد قراءة.

• الرفع من الركوع: تارك الرفع من الركوع يرجع محدودباً حتى يصل حد الركوع، ثم يرفع بقول: «سمع الله لمن حمده».

• السجود: تارك سجدة سهواً إذا تذكرها في القيام يجلس لبأني بها من جلوس.

وتارك سجدين إذا تذكرهما قائماً لا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام.

د - وإذا عقد الركوع من الركعة التي تلي ركعة النقص، ولم يتذكر الركن الناقص قبل الركوع فقد فات التدارك وتبطل الركعة الناقصة وتصير التي تليها عوضاً عنها.

مثال ذلك: إذا كانت ركعة النقص هي الأولى صارت الثانية مكانها، ويأتي بركعة بالفاتحة وسورة وتشهد، ويسجد بعد السلام لمحضر الزيادة؛ أي: الركعة الملغاة التي وقع فيها النقص هي الزيادة.

وإن كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الثالثة ثانية، وهي بالفاتحة فقط فيتشهد بعدها، ويأتي ببقية ركعات الصلاة بالفاتحة فقط، ويسجد قبل السلام لاجتماع زيادة - وهي الركعة الملغاة - مع نقص السورة من الركعة التي صارت ثانية.

وإذا كانت ركعة النقص هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة، ويأتي بركعة رابعة ويسجد بعد السلام.

وإن تذكر وهو في الجلوس الثاني أنه ترك ركناً من الركعة الأولى، رجعت الثانية أولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة بالفاتحة فقط سراً. ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الركعة التي كانت ثالثة وأصبحت ثانية، ولنقص التشهد الأول؛ لأن الذي أتى به صار ملغى بوقوعه بعد الركعة التي أصبحت أولى.

وكذا إن تذكر الركن المتروك بعد السلام بقرب عرفاً، ولم يكن السامي قد خرج من المسجد، فإنه يلغي ركعة النقص، ويبني على ما معه من الركعات الصحاح بنية وتكبير، ويندب رفع يديه عند التكبير، فإن نسي التكبير فلا تبطل الصلاة لأنه واجب غير شرط. ثم إن كان جالساً كبر من جلوسه وقام للإتمام، وإن كان قائماً جلس له ليأتي به من جلوس؛ لأن حركته للقيام لم تكن مقصودة لإتمام الصلاة.

وإذا تذكر المتروك بعد السلام بطول بطلت الصلاة.

والركوع الذي يفوت التدارك هو رفع الرأس بعد الانحناء مطمئناً معتدلاً، فإن لم يعتدل تدارك ما فات، إلا من ترك ركوعاً من ركعة فإن تداركه يفوت بمجرد الانحناء من التي تليها وتقوم هذه الركعة التي انحنى لها مقام ما قبلها.

• ترك السلام: وإن كان الركن المتروك هو السلام - سهواً -، فإن التشهد يعاد له في ثلاث صور:

أ - إذا فارق المكان الذي كان به ولم يطل الزمن.

ب - إذا طال الزمن طويلاً متوسطاً وفارق مكانه.

ج - إذا لم يفارق المكان وطال الزمن طويلاً متوسطاً.

ويسجد بعد السلام للزيادة إذا لم يكن معه نقص سبق.

فإن طال الزمان جداً بطلت الصلاة، فارق مكانه أو لم يفارقه.

ولا يعاد للسلام التشهد إذا انحرف السامي عن القبلة انحرافاً كثيراً من غير مفارقة لمكانه وبلا طول زمن. ويسجد فقط بعد السلام. أما إذا انحرف يسيراً أو لم ينحرف أصلاً اعتدل السامي وسلم، ولا سجود عليه.

فوات الركوع مع الإمام:

إذا فات المأموم الركوع مع إمامه، بأن رفع الإمام رأسه من ركوعه واعتدل مطمئناً قبل انحناء المأموم، فلا يخلو الأمر من أربعة أحوال: إما أن يكون الفوات في أولى المأموم، سواء كانت أولى الإمام أيضاً أو غيرها. أو يكون الفوات في غير أولى المأموم، وفي كل منهما إما أن يكون لعذر أو لغير عذر. وفيما يلي تفصيل هذه الحالات:

- فإن كان الفوات في غير أولى المأموم تبع إمامه، بأن يأتي بما فاتته الإمام به، فيركع ويرفع ويسجد، ما لم يرفع الإمام رأسه من السجود الثاني، ولا يضرب قضاء المأموم في صلب الإمام في هذه الحالة. فإن رفع الإمام رأسه من السجود الثاني فقد فاتته الركعة، ووجب عليه الاقتداء بإمامه في التي قام لها، ويجلس معه إن جلس لشهد، ثم يقضي الفائتة بعد سلام الإمام. وتبطل الصلاة لو قضى ما فاتته الإمام به بعد رفعه من السجود الثاني إن اعتد بتلك الركعة، فإن لم يعتد بها فلا تبطل.

وتنطبق هذه الحالة على من زوحم عن الرفع من الركوع، فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع الإمام من السجود الثاني كما تقدم.

ويستوي في هذه الحالة الفوات بعذر من الأعذار الآتية في المسألة الموالية أو بغير عذر، إلا أن غير المعذور يأثم.

- وإن كان فوات الركوع في أولى المأموم - سواء كانت أولى الإمام أو غير أولاه - وكان الفوات لعذر من سهو، ونعاس خفيف لا يبطل الوضوء، وازدحام بين الناس، ومرض، ومشى لسد فرجة، فإنه يترك الركوع فلا يأتي به بعد رفع الإمام، ويخبر ساجداً معه للسجود الأول أو الثاني أو يتبعه فيما صار إليه من قيام أو جلوس لشهد؛ لأنه صار مسبوقاً فاتته الركوع فيتبع إمامه في الحالة التي وجده بها، ويقضي الركعة التي فاتته بفوات الركوع؛ أي: برفع الإمام من ركوعه، وذلك القضاء يكون بعد سلام الإمام. فإن قضى في حال العذر الركوع في صلب الإمام عمداً؛ أي: في سجود الإمام أو جلوسه بطلت الصلاة، وإن قضى الركوع في صلب الإمام سهواً فلا تبطل الصلاة وإنما يلغى الركعة ويقضيها بعد سلام الإمام.

وإذا كان الفوات لغير عذر؛ أي: كان باختيار، بطلت الصلاة واستأنف الإحرام.

وإذا فات المأموم سجدة أو سجدتان وطمع في الإتيان بهما وإدراك الركوع مع الإمام؛ أي: قبل رفع رأسه معتدلاً مطمئناً من ركوع التي تليها سجدها وأدركه في الركوع. فإن لم يطمع فيها بأن ظن أنه متى سجدها فاتته الركوع، فإنه يتمادى على حاله من تركها، ويتبع إمامه على ما هو عليه، ويقضي الركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد عليه.

أحكام تتعلق بالسجود القبلي والبعدي:

- تجب النية في السجود البعدي، ويسر التكبير في الخفض للسجود والرفع منه. ويسر التشهد. ويجب السلام وسجدتان وجلوس بينهما. فواجبات السجود البعدي خمسة: النية، والسجدتان، والجلوس بينهما، والسلام.

أما القبلي فإنه كذلك، إلا أن نيته مندرجة في نية الصلاة، والسلام منه هو سلام الصلاة.

- إذا قدم السامي السجود البعدي على السلام فإن الصلاة صحيحة مع الإثم؛ أي: يحرم تقديمه. ووجه الحرمة أنه لما كان السجود البعدي خارجاً عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فيها عمداً.

ويكره تأخير السجود القبلي إلى ما بعد السلام عمداً، ولا تبطل الصلاة بذلك.

- إذا أدرك المبوب مع الإمام ركعة، فأكثر فإنه يسجد معه السجود القبلي المترتب على الإمام قبل قضاء ما عليه ولو لم يدرك موجه.

فإذا لم يسجد الإمام السجود القبلي المترتب عليه فإن المبوب يسجده لنفسه قبل قضاء ما عليه، ولو لم يدرك موجه.

أما السجود البعدي، فإنه لا يسجد مع الإمام وإنما يأتي به بعد قضاء ما عليه وسلامه. فإن قدمه مع الإمام بطلت صلاته - أي: المأموم -.

- إذا سها المأموم حال القضاء وترتب على سهوه سجود قبلي، وكان على إمامه سجود بعدي، فإنه يفعل القبلي لاجتماع النقص منه مع زيادة الإمام.

- المقتدي بإمام إذا سها بزيادة أو نقصان لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر حالة الاقتداء فلا سجود عليه؛ لأن الإمام يحمل عن المأموم كل سهو. وأما إذا سها فيما يقضيه بعد سلام الإمام فإنه يسجد.

- لا سجود لترك فضيلة أو ترك سنة خفيفة كالقنوت وتكبيرة، فإن سجد السامي لهما قبل السلام بطلت الصلاة، لتعمد الزيادة التي هي السجود القبلي الذي سجد دون موجب، ولا يعذر بالجهل.

- لا تبطل الصلاة بترك السجود البعدي، لكن يسجد متى تذكره ولو بعد سنين. ولا يسقط بطول الزمان، سواء ترك عمداً أو نسياناً.

- لا تبطل الصلاة بترك السجود القبلي إذا كان مترتباً على ترك سنتين خفيفتين فقط، سواء كان المصلي تركه عمداً أو نسياناً. ويسجده استئثناً إن قرب بأن لم يخرج من المسجد ولم يطل الزمان وهو في مكانه أو قربه. فإن بعد بأن خرج من المسجد أو طال الزمن سقط السجود لخفته.

- تبطل الصلاة لترك السجود القبلي إن كان مترتباً على ترك ثلاث سنن وطال الزمن، وكان تركه عن سهو. أما لو كان تركه عن عمد فإن الصلاة تبطل بمجرد الترك والإعراض عنه. والقول بالبطلان هو مراعاة للقول بوجوبه.

السهو عن الفاتحة:

تجب الفاتحة في كل ركعة - على المشهور - . وقيل: تجب في أكثر الركعات وتسن في الأقل؛ ففي الرباعية تجب في ثلاث ركعات، وفي الثلاثية تجب في ركعتين وتسن في ركعة، لكن سنيتها ليست كسائر السنن، لاتفاق القولين على أن تركها عمداً أو ترك بعضها مبطل للصلاة. ويتفق القولان على وجوبها في جميع الثانية مثل الصبح.

وعلى كل من القولين فإن سها عنها كلها أو عن بعضها ولو أقل من آية في ركعة، ولم يمكنه التدارك، بأن ركع، فإنه يسجد سجود السهو لذلك قبل السلام؛ أي: يفوت التدارك بمجرد الانحناء للركوع ولا يرجع منه للفاتحة، لما يلزم على ذلك من الرجوع من فرض متفق عليه وهو الركوع، إلى ما اختلف فيه بالسنة.

ومعنى كونه يسجد لذلك قبل السلام؛ أي: لا يأتي بركعة بدل ركعة النقص ولو على القول بوجوبها في كل ركعة، وذلك مراعاة لمن يقول بوجوبها في أكثر الركعات فقط.

ثم يعيد السامي الصلاة احتياطاً أبداً؛ أي: وجوباً على المشهور.

فإن أمكنه التدارك، بأن تذكر قبل ركوعه وجب عليه تداركها وإلا بطلت الصلاة.

كما يعيد الصلاة احتياطاً وجوباً إذا ترك الفاتحة سهواً في ركعتين من رباعية أو ثلاثية أو في ركعة من ثنائية، فإنه يتماذى ولا يقطع، ويسجد للسهو قبل السلام، ثم يعيد الصلاة وجوباً.

وإن ترك المصلي الفاتحة كلّها أو بعضها عمداً ولو في ركعة بطلت صلاته ولو على القول بالسنية لما تقدم أنها ليست كسائر السنن.

كما تبطل الصلاة إذا لم يسجد لسهوه فيما إذا تركها كلها أو بعضها سهواً حتى طال الزمن بالعرف أو بالخروج من المسجد. وإنما تبطل الصلاة بترك السجود لها لما تقدم أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي المترتب على ثلاث سنن فما هنا أولى.

قول آخر حول السهو عن الفاتحة:

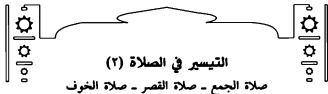
وذكر الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة» ثلاثة أقوال في المسألة، منها: أن الساهي يلغي الركعة التي ترك منها الفاتحة ويأتي بركعة بدلها، إذا فات تداركها؛ أي: كما يفعل عند السهو عن الركوع والسجود، بدون إعادة للصلاة. قال أبو الحسن شارح «الرسالة»: وهذا القول اختاره ابن القاسم، وهو يقتضي وجوبها في كل ركعة، وصححه ابن الحاجب، وقال ابن شاسر: هي الرواية المشهورة، وقال الشيخ العدوي وغيره من شراح الرسالة: هو المعتمد. وعلى هذا يكفي في براءة الذمة العمل بهذا القول عند السهو عن الفاتحة.

إذا سها الإمام مع يقين المأموم:

إذا سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهواً وقام، لم يتبعه مأمومه بل يجلس ويسبح له لعله يرجع، فإن لم يفهم كلمه، فإن لم يرجع فإن المأمومين يسجدونها لأنفسهم، ولا يتبعونه في تركها، وإلا بطلت صلاتهم. ويجلسون معه ويسلمون بسلامه. فإن تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه. وإذا استمر تاركاً لها حتى سلم وطال الأمر بطلت صلاته دون صلاتهم.

وإذا قام الإمام لركعة زائدة فالمأموم إذا يتيقن أنها محض زيادة يجلس وجوباً، وتصح صلاته إن سبّح له، فإن لم يفهم كلمه. فإن لم يسبح له بطلت صلاته؛ لأنه لو سبّح له ربما رجع الإمام، فصار المأموم بعد التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة.

فإن لم يتيقن المأموم أنها محض زيادة، بل ظن أو شك أو توهم ذلك، فإنه يتبع إمامه وجوباً، وبطلت صلاته إن لم يتبعه. ثم إن ظهر له بعد الفراغ من الركعة الزائدة، أنها زائدة وأن الإمام قام لها سهواً سجد الإمام وسجد معه المأموم.



صلاة الجمعة

الجمعة هو تقديم إحدى مشتركتي الوقت أو تأخيرها عن وقتها بوجه جائز.

حكم الجمع:

الجمع رخصة، قد تكون سنة، أو مندوبة، أو جائزة، أو مكروهة، أو خلاف الأولى، كما سيأتي بيانه في صور الجمع.

الأسباب المبيحة للجمع:

أ - السفر المباح ولو لم يبلغ مسافة القصر. ويكون الجمع من أجل السفر في البر لا في البحر. ولا يشترط أن يجذ المسافر في السير حتى يجمع.

ب - المطر الغزير في الحضر. وهو سبب خاص للجمع بين المغرب والعشاء، ولا يجوز من أجله الجمع بين الظهر والعصر.

ج - الظلمة مع الطين في الحضر. وهو سبب خاص للجمع بين المغرب والعشاء، ولا يجوز من أجله الجمع بين الظهر والعصر.

د - المرض.

هـ - وجود الحاج بعرفة.

و - وجود الحاج بمزدلفة.

صور الجمع:

للجمع ثلاث صور: جمع تقديم، وجمع تأخير، وجمع صوري.

الصورة الأولى: جمع التقديم:

في هذه الصورة خمس مسائل:

المسألة الأولى: أن تزول الشمس على المسافر وهو يمكن، وهو ناو عند الرحيل النزول بعد المغرب، فيجمع الظهر والعصر جمع تقديم ويؤذن لكل منهما، وذلك بأن يصلي الظهر في وقتها الاختياري، ويقدم العصر فيصليها معها قبل رحيله؛ لأنه وقت ضرورة لها بالنسبة للمسافر.

فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس آخر العصر وجوباً لآخر وقتها الاختياري، فإن قَدَّمَهَا أجزأته. ويندب له إعادتها عند النزول ما لم يخرج الوقت.

وإن نوى النزول بعد الاصفرار خيّر في تقديم العصر إن شاء قدمها وإن شاء أخرها، وهو الأولى؛ لأنه وقتها الضروري الأصلي، ولا يؤذن لها لما تقدم في الأذان من كراهته في الوقت الضروري.

المسألة الثانية: أن تغرب الشمس على المسافر وهو ناو النزول بعد طلوع الفجر، فإنه يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب.

فإن نوى النزول في الثلث الأول من الليل آخر العشاء وجوباً. وإن نوى النزول بعد الثلث الأخير وقبل الفجر، خيّر في العشاء إن شاء قَدَّمَهَا وإن شاء أخرها لوقتها الضروري. وتأخيرها أولى لأنه ضرورتها الأصلي.

المسألة الثالثة: من خاف إغماء أو حمى أو دوخة عند دخول وقت الصلاة الثانية من مشتركتي الوقت، فإنه يقدم الثانية عند وقت الأولى؛ أي: العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. وحكم هذا التقديم الجواز على الراجح. فإن سلم من الإغماء ونحوه وكان قدَّم الثانية فإنه يعيدها في وقتها ولو الضروري، بخلاف المسافر إذا جمع وهو ناو للارتحال ثم طرأ له عذمه فلا يعيد على المعتمد. أما لو جمع وهو غير ناو للارتحال فإنه يعيدها في الوقت اتفاقاً.

المسألة الرابعة: وهي تقديم العصر مع الظهر للحاج بعرفة بأذان وإقامة لكل صلاة، وهو سنة لاشتغال الحاج بمنك الوقوف.

المسألة الخامسة: وهي جمع المغرب والعشاء فقط، جمع تقديم في كل

مسجد تقام به الصلاة، بسبب مطر وافع أو متوقع أو بسبب الطين الكثير مع الظلمة. فيؤذن للمغرب على المنار بصوت مرتفع كالعادة، وتؤخر صلاتها تأخيراً قليلاً بقدر ما يدخل وقت الاشتراك، لاختصاص المغرب بقدر ثلاث ركعات بعد الغروب ثم تصلى، ثم يؤذن للعشاء استحباباً بصوت منخفض في المسجد لا على المنار، وتصلّى بلا فصل بينها وبين المغرب بنفل. ثم ينصرف الناس إلى منازلهم ويكره لهم التنفل في المسجد.

ويجب نية الجمع عند الصلاة الأولى كما يجب نية الإمامة.

ويجوز الجمع لمن صلى المغرب منفرداً أو بجماعة غير جماعة الجمع أن يجمع معهم العشاء، ويفتر له نية الجمع عند صلاة المغرب.

ويجوز للمقيم بالمسجد لأجل اعتكاف أو مجاورة الجمع تبعاً لا استقلالاً، إذ لا مشقة عليه في إيقاع العشاء بوقتها.

ولا يجوز الجمع بالمسجد للمنفرد إلا إذا كان إماماً راتباً. ولا يجوز الجمع لجار المسجد في منزله مع جماعة المسجد، ولو كان مريضاً يشق عليه الخروج للمسجد، بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلي كل صلاة بوقتها.

الصورة الثانية: جمع التأخير:

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أن تزول الشمس على المسافر وهو سائر وهو ناو النزول عند اصفرار الشمس أو قبله، فإنه يجمع الظهر والعصر جمع تأخير.

المسألة الثانية: أن تغرب الشمس على المسافر وهو سائر وناو النزول في الثلث الأول أو بعده وقبل الفجر، فإنه يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، بأن يصلي المغرب مع العشاء عند النزول.

المسألة الثالثة: وهي جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، وذلك للحاج بمزدلفة، بأذان وإقامة لكل صلاة. وحكم هذا الجمع السني. ويفصل بين صلاة المغرب وأذان العشاء بقدر حظ الرحال.

الصورة الثالثة: الجمع الصوري:

ولهذا النوع من الجمع أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن تزول الشمس على المسافر، وهو سائر وناو النزول بعد الغروب، فإنه يصلي الظهر والعصر في وقتيهما الاختياري، الظهر في آخر وقتها الاختياري، والعصر في أول وقتها الاختياري.

المسألة الثانية: أن تزول الشمس على المسافر وهو سائر لكن لا انضباط لنزوله، هل ينزل قبل الغروب أم بعده، فإنه يجمع جمعاً صورياً؛ أي: كالمسألة السابقة.

المسألة الثالثة: أن تغرب الشمس على المسافر وهو سائر وناو النزول بعد الفجر، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء جمعاً صورياً، بأن يصليهما في وقتيهما الاختياري، المغرب في آخر وقته الاختياري بناء على أنه الشفق، والعشاء في أول وقتها الاختياري.

المسألة الرابعة: وهي تتعلق بالمريض بالبطن ونحوه مرضاً مسترسلاً، فإنه يجمع جمعاً صورياً.

وحكم الجمع الصوري الجواز لمن تقدم ذكرهم، ويحصل لهم فضيلة أول الوقت، أما غير المعذور فإنه يكره له فعله وتفوته فضيلة أول الوقت.

صلاة القصر

القصر: هو أن تصلي الرابعة ركعتين، وذلك في حالة الأمن.

وحكم القصر أنه سنة مؤكدة في السفر المباح، ولو بحراً ولو كان على خلاف العادة، بأن يكون بطيران أو خطوة. وهو رخصة، ويكره الإتمام، وليس القصر واجباً.

شروط قصر الصلاة:

أ - أن يكون السفر مأذوناً فيه، فالعاصي بسفره يحرم عليه القصر، ولكنه إن قصر لم تبطل صلاته، إذ لا يلزم من المنع البطلان، وأما العاصي في سفره فإنه ينزله القصر قطعاً، والفرق بينهما أن العاصي بسفره نفس سفره معصية، كمسافر

لقطع طريق أو لسرقة أو غصب، والعاصي في سفره سفره جائز في نفسه لكن قد يقع منه معصية كشراب خمر أو سرقة أو زنا.

واللّاهي بسفره - وهو من سافر من أجل اللهو - يكره له أن يقصر، ونصخ الصلاة لو قصر.

ب - أن يكون مسافته أربعة برد ذهاباً. والبريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، فمسافة القصر ستة عشر فرسخاً؛ أي: ثمانية وأربعون ميلاً، والميل يقدر بثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع. والذراع الشرعي قدره أربعة وعشرون إصباعاً، وقد قدر 0,462 م، فيكون الميل: $0,462 \times 3500 = 1,617$ كلم، وأربعة برد تساوي: $1,617 \times 48 = 77,616$ كلم وهي مسافة القصر. وهذه المسافة ذهاباً.

ج - أن يقع السفر في وقت الصلاة الحاضرة ولو في وقتها الضروري، أما إن خرج وقتها الضروري فلا تقصر، ولو قضاها في سفره. وإذا فاتته الصلاة في السفر فإنها تقصر ولو صلاها بحضر.

من لا يجوز له القصر:

أ - المسافر دون أربعة برد لا يقصر ويحرم عليه ذلك، وتبطل الصلاة إن قصر في مسافة ثلاثة برد أو أقل لا أكثر منها، فلا تبطل الصلاة في قصرها في مسافة أكثر من ثلاثة برد وذلك من سبعة وثلاثين ميلاً إلى سبعة وأربعين (أي: من 59,829 كلم إلى 75,999 كلم) ولكن فعل محرماً.

ب - الراجع من سفره لمحلاً إقامته لدون مسافة القصر؛ لأن الرجوع يعتبر سفرًا مستقلاً، وهذا إن رجع تاركاً للسفر بل ولو رجع لحاجة، ما لم يكن خروجه من ذلك البلد بنية رفض سكنها، ورجوعه لها إنما هو لمجرد قضاء حاجة منها ببلانية إقامة أربعة أيام وإلا فيقصر؛ أي: إن خرج رافضاً سكنها ثم رجع إليها لحاجة طارئة ولم ينو برجوعه الإقامة القاطعة لحكم السفر وسيرجع لإتمام السفر فإنه يقصر عند رجوعه.

ج - السائح في الأرض كالراعي وطالب الضالة، إلّا إذا كان يعلم أنه يقطع المسافة قبل الوصول لمرامه وقد عزم على قطعها حين خروجه، فإنه يقصر.

د - الخارج من البلد المتوقف خارجها لانتظار رفقة قبل مسافة القصر، فإنه لا يقصر إلا إذا جزم بالسير دون الرفقة قبل أربعة أيام، أو أنه يجزم بمجيئها والسفر معها قبل أربعة أيام. فإن جزم بما ذكر قصر في محل الانتظار.

هـ - المرور في طريقه بمكان دون مسافة القصر، مع نية الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر، فإنه لا يقصر فيما دون ذلك المكان.

و - نية الدخول لوطنه الكائن في أثناء المسافة، أو الدخول محلّ زوجة له دخل بها فيه، وكان الوطن أو محل الزوجة المدخول بها دون مسافة القصر الشرعية.

وإذا لم يدخل بزوجه فإنه يقصر ولو كان بذلك المحل أقاربه كولد أو والد حتى ينوي إقامة أربعة أيام.

ز - الذي عدل عن طريق قصير دون مسافة القصر، إلى السفر في طريق طويل فيه مسافة القصر، بلا عذر يقتضي العدول إليه، ولو كان العذر مباحاً. فإن قصر فصلاته صحيحة لأنّ غايته أنه لاه بفرضه.

ما يقطع حكم القصر في السفر:

أ - نية الإقامة بالمكان المتجه إليه أربعة أيام صحاح تستلزم عشرين صلاة، أو العلم بذلك عادة.

وإذا أقام المسافر أربعة أيام فأكثر دون نية لذلك، فإنه يقصر ولو طالّت المدة، كالمقيم لحاجة متى قضيت سافر، فإنه لا يقطع القصر ولو طالّت، إلا إذا علم أنها لا تقضى إلا بعد أربعة أيام.

وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام وهو في الصلاة، فإنه يقطعها ويشفع ندباً إن صلى ركعة بسجديتها، ولا تجزئ أن تكون حضرية إن أنتمها أربعاً لعدم دخوله عليها. وكذلك لا تجزئ أن تكون سفرية لنية الإقامة فيها.

أما لو نوى الإقامة بعد الفراغ منها أعادها استنجاباً ما لم يخرج الوقت الاختياري.

ب - دخول المسافر بلده عند المرور عليه بعد مسافة القصر، أو دخول محلّ زوجته المدخول بها، فإنه يقطع حكم القصر ولو كان دخوله لما ذكر غلبة.

فإن طرأت له نية دخوله في أثناء سفره استمر على القصر حتى يدخل بالفعل، ولو كان باقي المسافة بعد أن طرأت له هذه النية دون مسافة القصر.

وكذلك يقطع حكم القصر دخول المسافر وطنه أو محلّ زوجته إذا كان الوطن أو محلّ الزوجة دون مسافة القصر من البلد التي ابتداء السفر منها ولم يكن قاصداً الدخول، ثم طرأ له الدخول، فإنه يقطع القصر ويتم بمجرد طرؤه نية الدخول، أما إذا لم يطرأ له قصد الدخول فإنه يستمر على القصر حتى يدخل بالفعل. ثم إذا شرع في بقية سفره اعتبر ما بقي من المسافة فإن كانت مسافة قصر قصر، وإلا فلا يقصر.

وأما مجرد المرور بالوطن أو مكان الزوجة فلا يقطع حكم السفر ولو حاذاهما؛ أي: إن المرور يقطع حكم القصر بشرط الدخول أو نية الدخول.

والمراد بمحلّ الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل الذي تقيم به، ولا يكون محلّ الزوجة قاطعاً لحكم القصر إلا إذا كانت غير ناشز.

ج - دخول المسافر بلده التي سافر منها، إن رجع إليها اختياراً أو غلبة، كأن ترّد الريح السفينة التي هو بها أو نحو ذلك.

اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم:

يكره اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفته نية الإمام إلا إذا كان المسافر ذا فضل أو سنّ، وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم لمخالفته سنة القصر. فإن اقتدى المقيم بالمسافر فكلّ على حكمه. وإن اقتدى المسافر بالمقيم وجب أن يتبعه ثم يعيد في الوقت ندباً.

نية القصر والإتمام:

وكذلك إذا نوى المسافر الإتمام ولو سهواً عن كونه مسافراً فإنه يجب عليه الإتمام، ويندب له إعادة الصلاة في الوقت سفرياً. فإن قصر بعد نية الإتمام عمداً أو تأويلاً بطلت صلاته. وإن قصر سهواً فإنه تترتب عليه أحكام السهو؛ أي: فإن تذكّر بالقرب أنتم وسجد بعد سلامه، وإن طال أو خرج من المسجد بطلت صلاته.

وإذا نوى المسافر القصر فأنتم عمداً بطلت عليه الصلاة وعلى مأموه إن كان إماماً، سواء أنتم المأموم معه أو لم يتم؛ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فيما استتي.

وأما إن أنتم سهواً أو تأويلاً بأن يرى أن القصر لا يجوز أو أن الإتمام أفضل أو أنتم جهلاً صحت الصلاة، ويعيد في الوقت الضروري ندباً. وتصح لمأموه أيضاً بلا إعادة عليه إن لم يتبعه في الإتمام بل جلس حتى سلم، فإن تبعه بطلت عليه أيضاً.

وإذا قام الإمام للإتمام سهواً أو جهلاً بعد نية القصر، سبّح له المأموم، فإن رجع سجد لسهوه، وإن لم يرجع فلا يتبعه بل يجلس حتى يسلم إمامه فيسلم المسافر المقصر سلامه، ويتم المقيم صلاته بعد سلام الإمام. فإن سلم المسافر قبله أو قام المقيم للإتمام قبله بطلت عليهما الصلاة، كما لو تبعاه في الإتمام عمداً لتعمدهما الزيادة دونه.

وإن ظن شخص مسافر أن الإمام مسافر أيضاً فاعتدى به فظهر أنه مقيم فإن المأموم يعيد الصلاة أبدأً لبطلتها. وكذلك العكس، بأن ظن المسافر أن الإمام مقيم فظهر أنه مسافر فيعيد أبدأً، وهذا إن كان المأموم في المسألين مسافراً؛ لأن المأموم في الحالة الأولى نوى القصر وإمامه نوى الإتمام، فإن سلم من اثنين فقد خالف إمامه نية وفعلًا، وإن أنتم معه فقد خالف فعل المسافر المأموم نيته. وأما في الحالة الثانية فقد نوى الإتمام لظنه أن إمامه مقيم، والإمام قد نوى القصر لأنه مسافر، فإن قصر المسافر المأموم معه فقد خالف فعله - وهو القصر مع الإمام - نيته التي دخل بها - وهي الإتمام - وإن أنتم بمقتضى نيته فقد خالف إمامه نية وفعلًا.

ولا يقال إن هذا مثل اقتداء المقيم بالمسافر فلم بطلت صلاته؟ أجيب: بأن بينهما فرق، وذلك بأن المقيم دخل على مخالفة إمامه من أول الأمر فاغتفر له. وهذا دخل على موافقة إمامه فأخطأ ظنه فلم يغتفر.

وأما إذا كان المأموم مقيماً فإن صلاته صحيحة في المسألين.

وإذا لم ينو المسافر قصرًا ولا إتمامًا، بأن نوى الظهر مثلاً من غير ملاحظة

واحد منهما، ففي صحة الصلاة وعدمها قولان. وعلى القول بالصحة فهل يلزمه الإتمام لأنه الأصل؟ أو يختير في الإتمام والقصر؛ لأن شأن المسافر القصر؟ قولان أيضاً.

ولا تجب على المسافر نية القصر عند السفر بل تجب عند الصلاة.

ما يتنب للمسافر:

يتنب للمسافر تعجيل الرجوع لوطنه بعد قضاء حاجته، ويتنب للمسافر ذي الزوجة دخول منزله نهائياً ويكره له الدخول ليلاً، ومحل هذه الكراهة لمن لم يكن قدومه معلوماً، أما من علم أهله وقت قدومه فلا يكره له الدخول ليلاً.

ويتنب له ابتداء دخوله بالمسجد.

ويتنب له استصحاب هدية لعياله وجيرانه لأنه أبلغ في السرور، ولورود الأمر بذلك في الحديث.

ويتنب لمن أراد الخروج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم ويودعهم ويسألهم الدعاء. ويتنب أن يودعوه وأن يدعوا له بما دعا به رسول الله ﷺ لمن جاءه يريد سفرأ ويلتمس أن يزوده، فقال له رسول الله ﷺ: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويشركك الخير حيثما كنت» [رواه الترمذي وقال: حسن غريب].

وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه.

متى يبدأ المسافر في القصر:

المسافر إذا كان ساكناً في بلدة فإنه يبدأ في القصر إذا جاوز البساتين المسكونة، ولو في بعض الأحيان كأيام الثمار، بخلاف غير المسكونة ولو كان بها الحراس، فلا يشترط مجاوزتها بل يقصر بمجرد مجاوزة البيوت، كالخالية عن البساتين. ولا فرق بين البلد وبين قرية تقام فيها الجمعة.

وساكن البادية يقصر إذا جاوز حلتة وهي البيوت التي ينصبها لبأوي إليها.

وساكن الجبل أو قرية صغيرة لا بساتين لها، فإنه يقصر إذا انفصل عن منزله.

وينتهي القصر إلى مثل مكان البدة في الذهاب أو إلى مكان البدة في

العودة، فيتم الصلاة بوصله إلى الباتين المكونة أو إلى البيوت فيما لا يساتين لها.

قضاء السفريّة والحضرية:

إذا نسي المافر صلاة سفريّة وتذكرها في الحضر فإنه يقضيها سفريّة. وإذا تذكر المافر صلاة حضرية في السفر فإنه يقضيها حضرية.

صلاة الخوف

صلاة الخوف سنة مؤكدة، وليست خاصة بوجود الرسول ﷺ.

شروطها:

- أ - أن تكون في قتال.
- ب - أن يكون القتال مأذوناً فيه، سواء كان واجباً كقتال الحربيين والبعثة القاصدين الدم وهتك الحرم. أو كان جائزاً كقتال مريد أخذ مال المسلمين.
- ج - أن يمكن لبعض الجيش القتال.

صفتها:

أن يقسم الإمام أو الأمير الجيش طائفتين، ويعلمهم كيفيتها، وجوباً إن جهلوا، وندباً إن كانوا عارفين لها، خوفاً من وقوع الخلل.

ثم يؤذن لها ويقيم، فيصلّي بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة الثانية والسفريّة إن كانوا سراً، وركعتين في الرباعية والثلاثية إن كانوا حضراً.

ثم يقوم الإمام بعد الشهد في الرباعية والثلاثية داعياً أو ساكناً، وفي الثانية يقوم بلا تشهد داعياً أو ساكناً أو قارئاً، وله أن يطول ما شاء؛ لأنه يعقب الفاتحة في الثانية السورة، وفي الرباعية يختير بين السكوت والدعاء فقط إذ لا قراءة بعد الفاتحة.

وفي الأثناء يتم من خلفه أفذاذاً وينصرفون بعد سلامهم تجاه العدو، فيحضر الباقي ويصلّون خلف الإمام ما بقي له، فإذا سلم أتموا لأنفسهم ما فاتهم من الصلاة.

وإذا سها الإمام مع الأولى فإنها تسجد بعد إكمالها صلاتها السجود القبلي قبل السلام والسجود البعدي بعد السلام. وتسجد الطائفة الثانية القبلي مع الإمام والبعدي بعد قضائها ما فاتها.

حالة الخوف الشديد:

إذا اشتد الخوف ولم يمكن ترك القتال لبعض الجيش صلّوا فرادى. ويستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار في حالة رجاء الانكشاف، وإلى وسطه في حالة التردد، وإيقاعها في أول الوقت في حالة يأس الانكشاف. وإن قدر المقاتلون على الركوع والسجود فعلوا، وإن لم يقدروا صلّوا إيماء يخفف للسجود أكثر من الركوع. ويجوز أثناء الصلاة المشي، والهرولة، والجري، والركض، والضرب، والطعن، والكلام، إذا احتيج لذلك كالتحذير والإغراء والأمر والنهي. كما يجوز عدم التوجه للقبلة ومسك سلاح ملطخ بالدم.



حكم صلاة الجماعة:

هي سنة مؤكدة في صلاة الفريضة ولو كانت فائتة. وهي شرط السنية في السنن المؤكدة، كالعبددين والكسوف والاستسقاء. وهي فرض كفاية في كل بلد ويقاثلون على تركها.

وهي مندوبة في التراويح وفي الجنازة، وخلاف الأولى في الشفع والوتر والفجر.

وأما صلاة الجمعة فالجماعة فيها شرط صحة.

ما تدرك به الجماعة:

لا يحصل فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة؛ أي: بركوعها وسجديتها، بأن ينحني المأموم قبل اعتدال الإمام ولو حال رفع الإمام، ولو لم يطمئن في ركوعه إلا بعد اعتدال الإمام مطمئناً.

شروط الإمام لصلاة الجماعة:

1 - الذكورية المحققة: فلا تصح الصلاة خلف المرأة ولا الخنثى المشكل، ولو اقتدى بهما مثلهما.

2 - العقل: فلا تصح خلف المجنون حال جنونه، وتصح حال إفاقته.

3 - البلوغ: وشرط البلوغ خاص بصلاة الفريضة، فلا تصح صلاة الفرض خلف صبي، بخلاف النفل يصح خلف الصبي وإن لم يجز ابتداء.

4 - الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر ولا صلاته ولا صلاة من خلفه ويعيدون أبدأ، ولو لم يعلم بكفره حال الاقتداء.

5 - القدرة على الأركان: فلا تصح خلف العاجز عن ركن من أركان

الصلاة، كقراءة الفاتحة وكالقيام والركوع، إلا إذا ساواه المأموم في العجز عن ذلك الركن فإنها تصح، كأن يصلي أخرس بأخرس وعاجز عن القيام صلى جالساً بمثله. وأما من كان فرضه الإيماء فلا يصح أن يؤم مثله.

وبناء على هذا الشرط فإن مقوس الظهر إن وصل تقوسه لحذ الركوع فهو عاجز عن ركن، فلا يصح الاقتداء به؛ وإن لم يصل تقوسه إلى حد الركوع فهو غير عاجز عن ركن ويصح اقتداء القادر به.

6 - أن لا يكون مأموماً: فلا تصح الصلاة خلف مأموم، ومنه المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، وقام لقضاء ما فات، فلا تصح خلفه ولو لم يعلم من اقتدى به أنه مأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة. وأما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يصح الاقتداء به، ويتوي الإمامية بعد أن كان نائياً المأمومية.

7 - أن يكون عالمًا بما لا تصح الصلاة إلا به. والصلاة لا تصح إلا بالفقه والقراءة غير الشاذة.

والفقه المطلوب علمه هو الأحكام التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل: فرائض الوضوء والغسل والصلاة وشروط صحتها. ويكفي علم كيفية ذلك ولو لم يميز الفرض من السنة، بخلاف من يعتقد الفرض سنة.

والحاصل أنه إن أخذ صفة الصلاة عن عالم، ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل، سواء علم أن فيها فرائض وستناً أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال. وإذا لم تسلم من الخلل فهي باطلة في الجميع.

والقراءة المطلوبة قراءة الفاتحة والسور.

والقراءة الشاذة هي ما وراء العشر، ولا تصح الصلاة بها.

وتصح الصلاة وراء من يلحن في القراءة ولو بالفاتحة إذا لم يتعمد. ويأثم المقتدي به إن وجد غيره ممن يحسن القراءة ولا فلا إثم. ومن اللحن من لا يميز بين الظاء والضاد، ومن يقلب الحاء هاء أو الراء لاماً، أو الضاد دالاً، كما هو الشأن عند بعض الأعاجم. وأما إن تعمد اللحن وإبدال الحروف بغيرها فلا يصح الاقتداء به.

8 - أن لا يكون متعمداً للحدث. فلا تصح خلف متعمد الحدث في الصلاة أو حال الإحرام، ولو لم يعلم المأموم بذلك إلا حال الفراغ من الصلاة. وأما إذا أحرم الإمام بالصلاة محدثاً وهو ناس لكونه محدثاً، أو أحدث في الصلاة وهو ناس كونه في صلاة، وتذكر بعد السلام من الصلاة أو قبل السلام، أو غلبه الحدث في الصلاة كأن سبقه بول أو ريح إلا أنه لم يعمل بالمأمومين عملاً بل خرج وأشار لهم بالإتمام فإن صلاتهم تصح دون الإمام، وهذا معنى قولهم: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. فلو عمل بهم عملاً لبطلت على المأمومين أيضاً.

ومحل صحتها للمأموم في حالة نسيان الإمام الحدث إذا لم يعلم بنسيان إمامه للحدث قبل دخوله معه في الصلاة. فإن علم بحدث إمامه قبل الدخول معه ودخل معه ولو نسياناً كإمامه بطلت صلاته أيضاً.

وإذا علم المأموم بحدث إمامه في الصلاة، سواء كان الإمام ناسياً لحدثه، أو غلبه فيها، لكنه لم يستمر معه بل فارقه وصلى لنفسه منفرداً، أو صلى مستخلفاً، صحت الصلاة بشرط أن لا يعمل معه عملاً. وأما إذا علم بحدث إمامه في الصلاة لكنه استمر معه ولم يفارقه فإن صلاته تبطل.

من تكره إمامته مطلقاً: راتباً أو غير راتب:

1 - الفاسق بجارحة. وذلك كالزاني والشارب والخمر وعاق والدبه. وهذا ما لم يتعلّق فسقه بالصلاة كالمتكبر بالإمامة والمتهاون بشروط الصلاة أو بها من حيث تأخيرها عن أوقاتها، فإن الصلاة وراءه تبطل قطعاً. وقيل: يبطلان الصلاة أيضاً وراء الفاسق بجارحة بناء على اعتبار العدالة من بين الشروط، وهو ما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره، وخالفه في ذلك شراحه، وذكر الشيخ العدوي في حاشيته على الخرشي أنّ اللقاني قال: «يحرم الدخول معه ابتداءً، ويحرم عليه أن يتقدم للإمامة مع علمه بفسق نفسه».

أما الفاسق بالاعتقاد، وكل بدعي اختلف في تكفيره ببدعته، كالخوارج، فإنه تحرم إمامته، ويعيد من صلى خلفه، ما لم يخرج الوقت الضروري.

وأما المقطوع بكفره، كمن يقول: إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، وإنما

- يعلم الكليات فقط - وهو قول الفلاسفة - فإن الصلاة تبطل وراءه.
- 2 - البدوي للحضري، سواء كان في البادية أو في الحاضرة، ولو كان البدوي أكثر قرآنًا أو أحكم قراءة. ولا يكره إمامة البدوي لمثله.
- 3 - صاحب السلس والقروح للصحيح. ومثلهما كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم منها، لا لمثله.
- 4 - الأغلف. وهو من لم يختن.
- 5 - مجهول الحال. وهو من لم يعلم حاله، أهو عدل أم فاسق.

من تكره إمامته إذا كان راتباً في الفريضة أو السنة كالعيد دون النافلة:

- 1 - الخصي: وهو من كان مقطوع الأنثيين.
- 2 - المأبون: وهو الذي يتكسر في كلامه كالنساء، أو من كان يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب. وأما من لم يتب فهو أرذل الفاسقين.
- 3 - ولد الزنا.
- 4 - مجهول النسب: وهو اللقيط.

من تجوز إمامته بلا كراهة مع خلاف الأولى:

- 1 - الأعمى.
- 2 - المخالف في الفروع، كالشافعي والحنفي، ولو علم أنه مسح بعض رأسه أو لم يتدلك أو من ذكره؛ لأن ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطاً في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، فلا يصح فرض خلف معبد ولا متنفل ولا مغاير لصلاة الإمام وإن كان الإمام يرى ذلك.
- 3 - العنين: وهو من له ذكر صغير لا يثأني به الجماع، أو من لا ينتشر ذكره.
- 4 - المجذوم: وذلك بشرط أن لا يشتد، فإن اشتد جذامه بحيث يضرب الناس فإنه يتنحى وجوباً عن الإمامة بل عن الاجتماع بالناس.

5 - الأقطع يداً أو رجلاً.

6 - الأشل.

7 - الألكن: وهو من لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها، لعجمة أو غيرها، مثل: أن يقلب الحاء هاء، أو الراء لاماً، أو الضاد دالاً، أو من لا يميّز بين الضاد والظاء.

8 - المحدود: سواء حدّ لقذف أو شرب خمر أو غيرهما، وذلك إن حسنت حاله وتاب.

9 - الصبي بمثله: أما بالبالغين فلا تصح في الفرض، وتصح في النفل وإن لم تجز ابتداء كما تقدم.

من يستحق التقديم للإمامة؟

إذا استوفى المجتمعون لشروط الإمامة فإنه يستحب تقديم أولاً بأول:

- السلطان أو نائبه ولو بمسجد له إمام راتب، وإلا فراتب المسجد.

- وفي المنزل يقدم رب البيت إذا كانت الجماعة بمنزله. والمستأجر للمنزل يقدم على مالكة إن اجتمعا به لأن المستأجر مالك لمنافعه.

وإن كان رب المنزل امرأة فإنها تستخلف من يصلح للإمامة.

ويقدم الأب، ثم العم، ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث حفظاً ورواية، ثم الزائد في القرآن والأدري بطرق القرآن أو الأشد إتقاناً فيه، ثم الزائد في العبادة والأكثر من غيره في النوافل.

فإذا استروا فيما تقدم فإنه ينظر إلى المسن في الإسلام؛ أي: ابن عشرين نشأ مسلماً يقدم على ابن أربعين لم يكمل له عشرون في الإسلام.

ثم يقدم القرشي، ويقدم بنو عليّ عليهم السلام من فاطمة عليها السلام.

ثم ذو النسب المعلوم، ثم ذو الأخلاق الحسنة، ثم ذو اللباس الحسن.

ويندب تقديم الأورع والزاهد في كلّ صنف ممن تقدم ذكرهم.

وقوف المأموم مع إمامه:

إذا كان المأموم رجلاً واحداً، أو صبياً مميزاً يعقل العبادة، فإنه يندب له أن يقف عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، ليشير المأموم عن الإمام. ويندب وقوف اثنين فأكثر خلف الإمام. ويندب وقوف النساء خلف الجميع ممن ذكر.

وإذا كانت امرأة مع إمام وحده فإنها تقف خلفه، وإذا كانت مع إمام معه مأموم ذكر فإنها تقف خلفهما.

شروط اقتداء المأموم بالإمام:

يشترط لصحة اقتداء المأموم بالإمام جملة من الشروط وهي:

1 - أن ينوي المأموم الاقتداء بإمامه، أو ينوي الصلاة في جماعة، وذلك قبل تكبيرة الإحرام. فمن صلى فذاً ثم رأى إماماً بعد التكبير فلا يصح له الاقتداء به.

ومن نوى الاقتداء بإمام لم يجز له مفارقتها، فلا ينتقل منفرد بصلاته لجماعة، لعدم نية الاقتداء أولاً، وكذلك العكس، فلا ينتقل من في جماعة إلى الأفراد للزوم نية الاقتداء، وإلا بطلت الصلاة.

والإمام لا يشترط له نية الإمامة في صلاة الجماعة ولو لجنازة؛ لأنها لا تشترط فيها الجماعة، إلا الجمعة فيشترط فيها نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط فيها، فلو لم ينو الإمام الإمامة بطلت عليه وعلى المأمومين. وسيأتي ذكر بقية ما يلزم فيه نية الإمامة.

2 - متابعة المأموم للإمام في الإحرام والسلام. وذلك بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده، فإن سواه فيها بطلت صلاته. وكذلك تبطل إذا سبقه، إلا إذا سلم المأموم ساهياً قبل إمامه فإنه يعيده بعد سلام الإمام وتصح صلاته.

ويحرم على المأموم سبق الإمام في غير الإحرام والسلام؛ أي: في سائر الأركان، ولا تبطل الصلاة بهذا السبق إذا كان المأموم يشرع في الركن قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه. أما لو كان يركع قبله مثلاً ويرفع قبل ركوع الإمام فهو مبطل؛ لأنه لم يأخذ فرضه معه، إلا أن يكون ذلك سهواً فيرجع له كما سيأتي.

ويكره مساواة المأموم للإمام في غير الإحرام والسلام.

وإذا سبق مأموم إمامه في ركوع أو سجود أو رفع منهما ولو سهواً، أمر وجوباً بعوده للإمام إن علم إدراكه ليرفع برفعه من الركوع أو السجود، أو يخفض بخفضه لركوع أو سجود إن ركع أو سجد قبله.

والمراد بالعلم ما يشمل الظن، فإن لم يظن إدراكه فلا يؤمر بالعود.

وإذا أمر بالعود فلم يعد لم تبطل صلاته إن أخذ فرضه بالطمأنينة مع الإمام، وإن لم يأخذ فرضه بالطمأنينة مع الإمام بطلت صلاته إن لم يعد.

3 - مساواة المأموم الإمام في ذات الصلاة وصفتها وزمانها.

• فالمساواة في ذات الصلاة، مثل أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي الظهر، فلا يصح الظهر خلف إمام يصلي العصر.

• والمساواة في الصفة، مثل أن لا يصح صلاة أداء خلف قضاء أو قضاء خلف أداء.

• والمساواة في الزمن، مثل أن يصلي قضاء ظهر السبت خلف ظهر السبت، فلا يصح قضاء ظهر السبت خلف ظهر الأحد.

ويجوز صلاة نفل خلف فرض، كركعتي ضحى خلف صبح بعد طلوع الشمس. وركعتي نفل خلف سفرية، أو كأربع خلف ظهر حضرية على القول بجواز النفل بأربع ركعات.

ومن أدرك الركعة الأولى من الصبح قبل طلوع الشمس ووقعت الثانية بعده، فلا يصح لأحد يريد صلاة الصبح الاقتداء به إذا أدركه في الثانية؛ لأنها للإمام أداء وللأمام قضاء.

متى تلزم النية على الإمام؟

يلزم على الإمام نية الإمامة في أربع حالات: في صلاة الجمعة، والجمع، والاستخلاف، والخوف. والصفة الضابطة لذلك: أن كل صلاة يشترط فيها الجماعة لا بد فيها من نية الإمامة.

أما الجمعة فيشترط فيها نية الإمام لأن الجماعة شرط فيها، فلو لم ينو الإمام لبطلت عليه وعلى المأمومين.

وأما الجمع بين العشاءين لمطر فلا بد فيه من نية الإمام لأن الجماعة شرط فيه. ولا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين. وتجب نية الجمع عند الصلاة الأولى وتستمر للثانية، فلو تركها فيها لم تبطل؛ أي: الأولى، إذ نية الجمع واجب غير شرط، بخلاف ترك نية الإمامة في الصلاة الأولى فإن الثانية تبطل وحدها لأنها هي التي يظهر فيها أثر الجمع. وأما المغرب فتقع في وقتها فلا تبطل.

وأما صلاة الخوف إذا صليت بطائفتين فلا بد فيها من نية الإمامة لأنها لا تصح كذلك إلا بجماعة.

وأما صلاة الاستخلاف فإن المستخلف كان مأموماً فأصبح إماماً، فلا بد له من نية الإمامة لتتميز الحالة الثانية عن الأولى، فإذا لم ينوها فصلاته صحيحة وغاية الأمر أنه منفرد.

وأما غير هاته الصلوات فلا تجب فيها نية الإمامة.

الصلاة أثناء إقامة صلاة الجماعة:

يحرم على المكلف ابتداء صلاة فرض أو نفل بعد الإقامة للإمام الراتب. والراتب هو من نصبه من له ولاية تنصيبه، من واقف، أو سلطان، أو نائبه، في جميع الصلوات أو بعضها.

وإذا أقيمت الصلاة بمسجد لإمام راتب وشخص يصلي نافلة أو فريضة بالمسجد أو برحبته، فإنه يقطع الصلاة بسلام أو بنية إبطال، سواء كانت الصلاة نافلة أو الفريضة التي أقيمت عليه أو غيرها، ويدخل مع الإمام.

ومحل القطع إن خشي بإتمام صلاته فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة. فإن لم يخش بإتمامها فوات ركعة فلا يخلو الحال من أن يكون في نافلة، أو فريضة غير المقامة، أو نفس المقامة.

فإن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة فإنه يتمها، عقد ركعة أم لا.

وإن كانت التي هو فيها الفريضة المقامة وعقد منها ركعة قبل إقامتها عليه

انصرف عن شفع، بأن يضم لها ركعة أخرى ثم يسلم ولا يتقها. وإن كان في الثانية كمل الثانية وسلم. وإن كان في الثالثة رجع للجلوس فيشهد ويسلم. وهذا إن كان في غير الصبح والمغرب؛ أي: بأن كان في رابعة.

فإن لم يعقد ركعة من الرابعة أو عقدها ولكن كان في صبح أو مغرب قطع ودخل مع الإمام، لثلاً يصير متنفلاً في وقت نهى. فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو الصبح أو ثالثة غيرهما كملها بنية الفريضة ودخل مع الإمام في غير المغرب. وأما في المغرب فيخرج وجوباً من المسجد؛ لأن جلوسه به يؤدي إلى الطعن في الإمام.

وإذا أقيمت الصلاة بمسجد لإمام راتب على شخص يصلي فرضاً أو نفلاً بغير المسجد، بأن كان في بيته أو عمله أتمها وجوباً. وكذلك لو أقيمت بغير مسجد أو أقيمت بمسجد ليس به إمام راتب.

وإذا أقيمت الصلاة بمسجد لإمام راتب وبه أو برحبته شخص كان قد صلاها في جماعة، وجب عليه الخروج، لثلاً يؤدي وجوده إلى الطعن في الإمام. ومثله من صلى المغرب أو العشاء وأوتر. فإن لم يكن محضاً فضلها بأن لم يصلها في جماعة، وصلاها فذاً لزمه الدخول مع الإمام، كمن لم يصلها أصلاً، إلا إذا كان غير محض لشروط الصلاة، أو كان إماماً بمسجد آخر، فلا يلزمه الدخول مع الإمام.

ويستثنى من حكم الإعادة مع الجماعة من صلى منفرداً صلاة المغرب فإنها لا تعاد.

من يعيد الصلاة لأجر الجماعة؟

يعيد الصلاة لأجر الجماعة من لم يحصل فضلها في جماعة أخرى، أو من أدرك مع جماعة أقل من ركعة. فإنه يندب له أن يعيدها مأموماً، لتحصيل فضل الجماعة، ولو بالوقت الضروري، مع جماعة اثنين فأكثر. ولا يعيد مع واحد إلا إذا كان الواحد إماماً راتباً بمسجد لأنه كالجماعة.

والمعيد ينوي إعادة صلاة الفريضة مع تفويض الأمر لله تعالى في قبول أي الصلاتين. فإن تبين للمعيد فساد الأولى أجزأته الصلاة المعادة لينته التفويض.

ومن حصل فضل الجماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى، ولو كانت الثانية أكثر عدداً أو أزيد خيراً.

والصلاة التي لا تعاد لفضل الجماعة هي المغرب؛ لأنها تصير مع الأولى شفعاً، وهي قد جعلت ثلاثاً لتوتر صلاة النهار، ولما يلزم عليه من التنفل بثلاث ركعات؛ لأن المعادة في حكم النفل.

وكذلك لا تعاد العشاء بعد الوتر، أما قبل الوتر فتعاد.

فإن شرع في الإعادة ساهياً عن كونه صلى المغرب قطع الصلاة إن لم يعقد ركعة، فإن عقد ركعة مع الإمام برفع رأسه معتدلاً شفع ندباً، لا وجوباً، بأن يضم لها ركعة ويخرج عن شفع ويسلم إذا قام الإمام للثالثة؛ أو يسلم مع الإمام إذا كان المعيد أدرك ثانية المغرب، فإن أدرك الثالثة مع الإمام فإنه يأتي بأخرى بعد سلام الإمام.

وإذا ابتدأ المغرب مع الجماعة وأتمها كاملة معهم، فإنه يأتي بركعة رابعة ليخرج عن شفع، فتعود الصلاة الثانية نافلة.

ومحل طلب القطع أو الشفع إذا لم ينو رفض الصلاة الأولى وجعل هذه التي دخل فيها مع الجماعة صلاته، فإن نوى الرفض لم يقطع وأتم الصلاة بنية الفرض.

والإمام الراتب كالجماعة فضلاً وحكماً. فإذا جاء في وقته المعتاد ولم يجد أحداً فأذن وصلى فإنه يحصل له فضل الجماعة، وينوي الإمامة، ولا يعيد في جماعة أخرى، ويعيد معه من صلى فذاً، ولا تصلى بعده جماعة في المسجد، ويجمع ليلة المطر ولو وحده.

إعادة الصلاة في اليوم مرتين:

لا تجوز صلاتان في يوم واحد إلا لفضل الجماعة، فمن صلى الظهر منفرداً يحرم عليه إعادتها منفرداً أو إماماً. ومن صلاها في جماعة يحرم عليه إعادتها في جماعة أخرى. ومن صلاها إماماً يحرم عليه إعادتها مطلقاً.

ومن اقتدى بمعيد بطلت صلاته؛ لأنها فرض خلف نفل، ويعيدها أبداً ولو في جماعة.

حكم المساجد الثلاثة:

من لم يحضر فضل الجماعة بأحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فإنه يصليها فيها منفرداً ولا يعيدها في غيرها جماعة.

ومن صلى في غيرها منفرداً فإنه يعيد فيها جماعة إن أدرك الجماعة، وإلا أعاد فيها منفرداً.

ومن صلى في غيرها جماعة أعاد الصلاة فيها جماعة ولا يعيد فيها منفرداً.

تكرار الجماعة في المسجد الواحد:

يكره إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الإمام الراتب، وكذلك إيقاعها قبله، وإن أذن في ذلك الإمام، ولو أقيمت في صحن المسجد؛ لأن حكم الصحن كحكم المسجد، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة: «ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين، إلا مسجد ليس له إمام راتب».

ويحرم إقامة جماعة في وقت إقامتها للإمام الراتب، ولا ينافي هذا حصول فضل الجماعة لمن جمع معه.

وإذا جمعت الصلاة قبل الإمام الراتب فإن للإمام الراتب أن يجمع ما لم يأذن لمن قبله، وما لم يتأخر عن إقامة جماعته كثيراً عن عادته. فإن أذن لغيره أو تأخر كثيراً كره له الجمع ويصلي منفرداً.

وإذا دخلت جماعة المسجد فوجدوا راتبه قد صلى فإنه يكره لهم إعادتها كما تقدم، ويندب لهم الخروج ليجمعوا خارج المسجد، إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون فيها أفذاذاً إن دخلوها؛ لأن فذاها أفضل من الجماعة خارجها. فإن لم يدخلوها جمعوا خارجها.

مكروهات أخرى تتعلق بصلاة الجماعة:

١ - يكره الصلاة، ولو لفد بلا ضرورة، بين الأساطين، وهي أعمدة المسجد؛ لأن هذا المحل معذ لوضع النعال، وهي لا تخلو عادة من نجاسة. وترتفع الكراهة عند الضرورة.

- 2 - تكره صلاة المأموم قدام الإمام بلا ضرورة، فإن كان لضرورة فلا كراهة.
- 3 - يكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن في أعلاها؛ لعدم تمكّنهم من ملاحظة الإمام، ولا كراهة في العكس لتمكنهم من ضبط أفعال الإمام. كما يكره اقتداء من بجبل أبي فبيس وهو جبل عال تجاه ركن الحجر الأسود، بمن يصلي بالمسجد الحرام لعدم تمام التمكّن من أفعال الإمام.
- 4 - يكره صلاة رجل بين نساء ومحافظاته لهنّ، بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره. ومثل ذلك صلاة المرأة بين رجال ولو كانوا محارم لبعضهم.
- 5 - يكره للإمام بالمسجد الصلاة بغير رداء يلقيه على كتفيه، بخلاف المأموم والفقْد فلا يكره لهما عدم الرداء، بل هو خلاف الأولى. فعلم أنّ الرداء يندب لكلّ مصلٍّ والتدب للإمام أوكد.
- 6 - يكره تنفل الإمام بالمحراب؛ لأنه لا يستحقه إلا حال إمامته، ولأنه قد يومهم غيره أنه في صلاة فرض فيقتدي به.
- 7 - يكره علو الإمام على المأمومين، إلّا أن يكون علوه قليلاً مثل الشبر، أو لأجل ضرورة، أو كان لقصد التعليم لكيفية الصلاة. فإن قصد به الكبير فإن الصلاة تبطل.
- 8 - يكره للإمام إطالة الركوع لأجل داخل معه في الصلاة، إلّا لخوف تفويت أجر الجماعة عليه، بأن تكون تلك الركعة هي الأخيرة. ووجه الكراهة في غير الأخيرة أنه إضرار بمن خلفه بالتطويل عليهم، ومراعاة حقهم أولى لسبقهم بالحضور للجماعة.

الجائزات في صلاة الجماعة:

- 1 - يجوز الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة بلا هرولة. وتكره الهرولة.
- 2 - يجوز قتل عقرب أو حية أو فأرة في المسجد، مع التحفظ من تقييده ما أمكن.
- 3 - يجوز خروج المرأة للمسجد لتصلي مع الجماعة به. كما يجوز خروجها للعيد والاستسقاء والكسوف والجنائز لقريب أو بعيد. وقد اشترط العلماء لخروج النساء إلى المسجد ما يلي:

- أ - أن يخرج من غير مترينات ولا متطيات ولا مزاحمات للرجال.
- ب - أن لا يكون بالطريق ما تنقضي مفسدته.
- ج - أن يستأذن أزواجهن إذا كان لهن أزواج. وعلى الزوج أن لا يمنع زوجته.
- 5 - يجوز إحضار صبي إذا لم يعيث، أو كان يعيث لكنه يكف إذا نهى، وألا منع.
- 6 - يجوز علو مأموم على إمامه، ولو كان بسطح المسجد في الصلوات الخمس، أما في الجمعة فلا يجوز صلاة المأموم بالسطح. وتبطل صلاة المأموم إذا قصد بالعلو على إمامه في الصلوات الخمس الكبر لمناجاته الصلاة.
- 7 - يجوز اتخاذ مستمع يسمع الناس يرفع صوته بالتكبير والتحميد والسلام فيقتدون به، ويجوز الاقتداء بالإمام بسبب إسماع المسمع.
- 8 - يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو برؤية مأمومه، ولو كان المقتدي يدار مثلاً والإمام بالمسجد، فلا يشترط إمكان التوصل إليه. وهذا في صلاة الجماعة لا في صلاة الجمعة، لما تقدم في الجمعة اشتراط المسجد للإمام والمأموم.
- 9 - يندب للإمام إذا سلم من الصلاة ألا يبقى في مكانه إلا بمقدار ما يستغفر الله ثلاثاً وقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

حكم المسبوق

التكبير عند القضاء:

- إذا دخل المسبوق مع الإمام فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. وأما التكبير المنون فإنه يكبر في مواضع ولا يكبر في أخرى، كما يلي:
- يكبر المسبوق للركوع إن وجد الإمام راکعاً أو رافعاً منه، ويعتد بذلك الركعة متى انحنى قبل اعتدال الإمام، ولو لم يطمئن في ركوعه إلا بعد اعتدال الإمام.
 - ويكبر للسجود بعد تكبيرة الإحرام إن وجد الإمام ساجداً أو نازلاً إليه بعد الرفع من الركوع.

- ولا يكبر إذا وجد الإمام في الجلوس الأول أو الثاني، أو بين السجدين، وإنما يكبر للإحرام من قيام ثم يجلس بلا تكبير، ولا يؤخر الدخول مع الإمام قصد انتظاره حتى يقوم للركعة الموالية في أي حالة من الحالات؛ لأنه يؤدي إلى الطعن فيه.

- وإذا قام المسبوق للقضاء من جلوس فإنه يقوم مكبراً، إذا كان جلوسه بعد إدراك الركعتين الأخيرتين مع الإمام من رباعية أو ثلاثية؛ لأنه يقوم بعد ثانيته هو.

فإن كان قيامه ليس بعد ثانيته هو بل كان بعد أولاه، كمن أدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية، أو كان بعد ثالثته كمن أدرك الثانية من رباعية فإنه لا يقوم بتكبير؛ لأن جلوسه في غير محلّه وإنما هو لموافقة الإمام.

ويستثنى من أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقوم بتكبير؛ لأنه يعتبر كمفتتح صلاة من جديد، ويؤخر التكبير حتى يستقل قائماً.

كيفية القضاء:

إذا قام المسبوق لقضاء ما عليه، فإنه يقضي القول ويبنى الفعل، والمراد بالقول خصوص القراءة وصفتها من سرّ أو جهر. والمراد بالفعل ما عدا القراءة بصفتها فيشمل التسميع والتحميد والقنوت.

وقضاء القول يكون بجعل ما فاتته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته، وما أدركه معه آخرها.

وبناء الفعل يكون بجعل ما أدركه معه أول صلاته بالنسبة للأفعال، وما فاتته آخرها، فيكون فيه كالمصلي وحده.

- فإن أدرك المسبوق مع الإمام ثانية الصبح فإنه يفتت في ركعة القضاء؛ لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت، ويجمع بين التسميع والتحميد لأنها آخرته، وهو فيها كالمصلي وحده.

- ومن أدرك أخيرة المغرب مع الإمام قام بلا تكبير؛ لأنه لم يجلس في ثانيته، ويأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهراً؛ لأنه يقضي القول؛ أي: يجعل ما فاتته

أول صلاته وأولها بالفاتحة والسورة جهراً؛ ويجلس للشهد لأنه يبني الفعل؛ أي: يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته وهذه التي أتى بها هي الثانية، والثانية يجلس بعدها، ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهراً؛ لأنها الثانية بالنسبة للقول؛ أي: القراءة. ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. لأنه يبني كالمصلّي وحده في الأفعال.

- ومن أدرك أخيرة العشاء أتى بعد سلام الإمام بركعة بالفاتحة وسورة جهراً؛ لأنها أول صلاته بالنسبة للقول فيقضي كما فات، ويجلس للشهد؛ لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال، ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهراً لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال، ولا يجلس بعدها لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال، ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط سرّاً لأنها آخر صلاته.

- ومن أدرك الأخيرتين من الرباعية أتى بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً في العشاء، وسراً في الظهر والعصر، لما تقدم.

الإحرام خارج الصف:

من وجد الإمام راکعاً وخاف إن استمر للصف فوات الركعة برفع الإمام رأسه من الركوع، فلهذه المسألة حكمان:

الأول: أنه يحرم ويركع دون الصف، ويدبّ في ركوعه إليه، ويرفع برفع الإمام، وذلك إن ظن أنه يدرك الصف راکعاً دائماً إليه قبل رفع الإمام من الركوع. وإنما أمر بذلك لأن المحافظة على الركعة والصف معاً خير من المحافظة على أحدهما فقط.

الثاني: أنه لا يحرم دون الصف بل يتمادى إليه بلا إحرام ولا ركوع ولو رفع الإمام رأسه، وذلك إن لم يظن إدراك الصف محرماً راکعاً قبل رفع الإمام؛ لأن المحافظة على الصف أولى من المحافظة على الركعة. ويستثنى من ذلك الركعة الأخيرة من صلاة الإمام فإن المسبوق يحرم دون الصف لئلا تفوته الصلاة. ومن أحرم دون الصف فإنه يدبّ إليه راکعاً أو قائماً في ثانيته، ولا يدبّ إلى الصف في رفعه من الركوع لقصره، ولا يدبّ إليه جالساً لقبح الحالة.

سد الفرجة أثناء الصلاة والصلاة خلف الصف:

من رأى فرجة في الصف أمامه أو عن يمينه أو شماله، وهو في صلاته، فإنه يدبّ إليها بمقدار الصفيين، دون اعتبار الصف الذي خرج منه والذي دخل فيه، ويدبّ لآخر فرجة إن تعددت الفرج.
وتصحّ الصلاة خلف الصف.

الشك في إدراك الركوع مع الإمام:

إذا تحقّق المسبوق من إدراك الإمام في الركوع بأن ينحني قبل اعتدال الإمام من الركوع، ولو حال رفعه يكون قد أدرك الركعة؛ لأنّه لا يشترط في إدراكه إلا انحناء المأموم قبل استقلال الإمام واقفاً، ولو لم يطمئن المسبوق في ركوعه إلا بعد استقلال الإمام.

وإذا تحقّق عدم الإدراك بأن اعتدل الإمام قبل أخذه في الانحناء، فلا يجوز له الركوع، بل الواجب عليه أن يتبعه في السجود، فإن ركع وجب عليه أن لا يرفع منه، فإن رفع منه بطلت الصلاة للزيادة فيها، إلّا أن يقع ذلك منه سهواً ولا يعتد بالركعة.

وإذا شكّ في الإدراك هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده، فإنّه يلغى الركعة ثم يقضيها بعد سلام الإمام، ولا يبطل الصلاة رفع الشاك من ذلك الركوع، وإن كانت الركعة لا يعتد بها. والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن والوهم.

ويشبه هذا في إلغاء الركعة من أحرم مع الإمام قبل ركوعه، ثم زوحم عن الركوع معه، أو نعس، أو نحو ذلك، فإن تحقّق فوات الركوع فلا يركع، وإن ظن الإدراك ركع معه جزماً. ثم إن تحقّق الإدراك فظاهراً، وإن تحقّق عدمه لم يرفع منه إن ركع، وإن شك في الإدراك ألغى الركعة ورفع.

ومن أدرك الإمام في الركوع وتحقّق إدراكه فيه، ولكن كبر للإحرام في حال الانحطاط للركوع، فإن الركعة تلغى ولو ابتدأ التكبير من قيام على أحد التأويلين لما في المدونة. وعلى التأويل الثاني فإن الركعة يعتد بها. والتأويل الثاني هو المفتى به وتقدم تفصيله في فرض القيام لتكبيرة الإحرام. وأما لو كبر بعد الانحطاط فتلغى الركعة جزماً. وقد تقدمت هذه المسألة في فرائض الصلاة، وذكرت هنا لمناسبة إلغاء الركعة عند شك الإدراك.

الاستخلاف

تعريف الاستخلاف:

الاستخلاف إنباء الإمام غيره من المقتدين به، من كان صالحاً للإمامة، لإتمام الصلاة بهم لعذر قام به.

وحكم الاستخلاف الوجوب في صلاة الجمعة والندب في غيرها.
ويشترط أن يكون العذر الذي حصل للإمام المستخلف لا تبطل به صلاة المأمومين كما سيأتي في الأسباب.

أسباب الاستخلاف:

1 - خوف تلف مال للإمام له بال ولو كان لغيره، كأن يخاف عليه من السرقة أو الغصب، سواء كان المال عيناً أو عرضاً أو حيواناً؛ أو خوف تلف نفس محترمة ولو كافرة.

2 - أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة، كالعجز عن الركوع، أو قراءة الفاتحة، أو رعاف يجوز له البناء عليه. وإذا استخلف في هذا القسم رجع مأموماً إن أمكنه. ولا يجوز له قطع الصلاة في العجز، ويجوز في الرعاف إذا اتسع الوقت. واحترز برعاف البناء عن رعاف القطع؛ لأنه من موانع الصلاة لا الإمامة.

3 - أن يطرأ على الإمام ما يبطل الصلاة نفسها لبطلانها عليه دون المأمومين، كغلبة حدث أو تذكره أو رعاف لا يجوز فيه البناء.

وفي حالة غلبة الحدث أو تذكره فإنه يستخلف إذا لم يعمل بالمقتدين به عملاً بعد ذلك، فإن عمل بهم عملاً كان متعمداً للحدث فتبطل على الجميع.

ومثال طروه ما يبطل الصلاة أيضاً، القهقهة غلبة أو نسياناً، أو طروه شك عليه هل دخل الصلاة بوضوء أم لا؟ أو تحقق الطهارة والحدث لكن شك في السابق منهما. أما إن شك هل انتفض وضوؤه فإنه يتمادى، ثم إن بان الطهر لم يعد الصلاة، وإن بان الحدث أعاد الإمام فقط.

وإذا طرأ على الإمام في الصلاة جنون أو إغماء أو موت فإن الصلاة تبطل عليه، إلا أن الاستخلاف يكون من المأمومين.

وإذا حصل الطارئ للإمام أثناء الركوع أو السجود فإنه يرفع بلا تسميع في الركوع، ولا تكبير في السجود، لثلاً يقتدي به من خلفه، ويستخلف فيرفع بهم الخليفة.

فإذا رفعوا برفع الإمام قبل الاستخلاف فإن الصلاة لا تبطل عليهم، ولا بد للخليفة أن يعود ويعودوا معه للفرض، فإن لم يعودوا لم تبطل أيضاً إذا أخذوا فرضهم مع الأول وإلا بطلت صلاتهم. ومحلّ عدم البطلان إذا رفعوا برفع الأول جهلاً بحدثه أو غلطاً. فإن رفعوا عمداً مع علمهم بحدث الإمام بطلت صلاتهم. وإذا لم يستخلف الإمام ندب للمصلين أن يستخلفوا.

ويندب استخلاف الأقرب إلى الإمام؛ لأنه أدري بأفعاله ولسهولة تقدمه. ويتقدم الخليفة على الحالة التي هو بها سواء كان يجلس أو ركوع.

وإذا تقدم غير من استخلفه الإمام صحت الصلاة. وتصح أيضاً لو أتموا أفذاذاً، أو أتمّ البعض أفذاذاً والبعض الآخر بإمام، أو أتموا بإمامين كلّ طائفة بإمام، إلا الجمعة فلا تصح أفذاذاً وتصحّ للبعض الذي له إمام إن كمل العدد وتوفرت فيه شروط الصحة. وإذا لم يستخلف الإمام في الجمعة فإن الصلاة تصحّ للسابق إن كمل معه العدد. وإذا تساوى بطلت عليهما.

شرط صحة الاستخلاف:

يشترط أن يكون الخليفة قد أدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءاً يعتدّ به من الركعة المستخلف هو فيها قبل عقد الركوع. وعقد الركوع يكون باعتدال الإمام منه. ويصدق هذا بدخوله مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، أو حال القراءة، أو حال الركوع، أو حال الرفع منه قبل الاعتدال.

فإن حصل للإمام عذر صح استخلاف من أدركه في ذلك. وسواء حصل للإمام العذر قبل الركوع أو فيه أو بعده، في سجوده أو قبل سجوده، أو بعده إلى آخر صلاته؛ لأنه في هذه الأحوال يصدق عليه أنه أدرك قبل العذر جزءاً يعتد به. ومثله من أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حال قيامه للقراءة، أو قبل ركوعها.

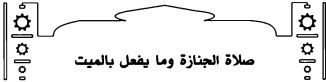
فإذا جاء أحد وأحرم بعد حصول العذر للإمام فهو أجنبي عن الجماعة إذ

لم يدرك مع الإمام جزءاً البتة، فلا يصح استخلافه اتفاقاً؛ لأنه ليس منهم. وتبطل صلاة من انضم به من المأمومين، وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة مفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبين على صلاة الإمام صحت.

الأعمال التي تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم:

القاعدة أن كل صلاة تبطل على الإمام فإنها تبطل على المأموم، إلا في اثنتي عشرة مسألة وهي:

- 1 - سبق الحدث.
- 2 - نسيان الحدث.
- 3 - ضحك الإمام غلبة أو سهواً.
- 4 - رؤية المأموم نجاسة على إمامه فأراها له فوراً فاستخلف الإمام في الحال.
- 5 - إذا سقط سائر عورة الإمام المغلظة فاستخلف.
- 6 - إذا رعب الإمام في الصلاة رعباً بناء فاستخلف.
- 7 - إذا انحرف الإمام عن القبلة انحرافاً كثيراً ونوى مأمومه مفارقه.
- 8 - طروء فساد على صلاة الإمام الذي قسم القوم طائفتين في الخوف بعد مفارقه الأولى، فتبطل عليه دون الطائفة الأولى.
- 9 - إذا ترك السجود القبلي، وكان عن ترك ثلاث سنن، وطال الزمن، وسجده المأموم.
- 10 - إذا قطع الإمام الصلاة لخوف على مال أو نفس.
- 11 - إذا طرأ للإمام جنون أو موت.
- 12 - إذا ترك الإمام سجدة، وسبح له المأموم، ولم يرجع الإمام، فسجدها المأموم، واستمر الإمام تاركاً لها حتى سلم وطال الوقت.



يفعل بالميت خمسة أشياء هي فروض كفاية وهي: الغسل، والكفن، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه.

الفصل

يكون غسل الميت كغسل الجنابة.

من يقدّم للغسل:

يقدّم الزوجان في غسل أحدهما الآخر، فإن لم يوجد أو أسقط حقه فإنه يقدم الأقرب فالأقرب من عصبته. فإن لم يوجد أو أسقط القريب حقه فأجنبي. فإن لم يوجد فامراة محرم ولو بمصاهرة بالنسبة للرجل.

وبالنسبة للمرأة تغسلها أقرب امرأة لها فالأقرب. فإن لم توجد أو أسقطت القرية حقها فأجنبية. فإن لم يوجد فرجل محرم. ويستر وجوباً جميع بدنهما ولا يباشر جسدهما بذلك، بل يباشر ذلك بخرقه كثيفة، وكذلك إذا غسّلت الأنثى المحرم رجلاً من محارمها.

فإن لم يكن للمرأة محرم، ولا للرجل محرم، فإنه ييمّم الرجل لمرفقيه، وتيمّم المرأة لكوعيهما فقط.

متى يسقط الغسل ويعوض بالتيمم:

يسقط الغسل ويعوض بالتيمم في الصور التالية:

- أ - عند انعدام الزوج أو الرجل المحرم بالنسبة للمرأة، وعند انعدام الزوجة أو المرأة المحرم بالنسبة للرجل، كما تقدّم.
- ب - عند فقدان الماء حقيقة أو حكماً، بأن لا يوجد أصلاً، أو يوجد منه القليل الذي لا يكفي إلّا للطعام والشراب.

- ج - عند تقطع الجسد بالماء .
 د - عند تسلخ الجسد من صب الماء . كما يسقط ذلك إذا خيف تسلخ الجسد منه أو عند كثرة الموتى .
 ويجوز تغسيل امرأة لابن ثمان سنين ، لا لابن تسع سنين ؛ وتغسيل رجل لرضيعة وما قاربها ، لا لابنة ثلاث سنين ، فلا يجوز للرجل تغسيلها .

واجبات الغسل :

- يجب على الغاسل ستر عورة الميت . وعورة الذكر للذكر من سرته لركبته ، وكذلك الأنثى مع الأنثى .
 وعورة الذكر المحرم مع الأنثى يستر جميع بدنه ، وكذلك الأنثى المحرم مع الرجل المحرم . وقيل : نستر المرأة المحرم من الرجل المحرم عورته فقط ، وهو المعتمد ، فإن لم يوجد ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله .

مندوبات الغسل :

- أ - ستر العورة لأحد الزوجين .
 ب - تجريد الميت من ثيابه بعد ستر عورته .
 ج - وضع الميت على مرتفع حين الغسل ؛ لأنه أمكن لغسله .
 د - أن يكون الغسل وتراً إلى سبع ، والمدار على الإنقاء وإزالة الأوساخ .
 هـ - عصر بطن الميت برفق حال الغسل ، لإخراج ما في بطنه من النجاسة . ولا يعاد غسله ولا وضوؤه لخروج النجاسة ، بل تغسل النجاسة فقط إن خرجت بعد الوضوء أو الغسل .
 و - كثرة صب الماء في غسل مخرجه . ويجب أن يلفت الغاسل على يده خرقة كثيفة .
 ز - توضعته في أول الغسل بعد إزالة ما عليه من نجاسة وأذى بالسدر أو الصابون .
 ح - استعمال السدر أو الصابون في الغسلة الأولى . واستعمال مطلق الماء

في الثانية. واستعمال الكافور في الثالثة. وعند استعمال الصابون ونحوه يُفرك جسد الميت لإزالة الوسخ عنه، ثم يصب عليه الماء للتنظيف.

ط - تعهد أسنانه بخرقه نظيفة وكذلك أنفه.

ي - إمالة رأسه برفق للمضمضة والاستنشاق، لئلا يدخل الماء لجوفه.

ك - تشييفه بخرقه طاهرة قبل إدراجه في الكفن.

ل - عدم تأخير التكفين عن الغسل، لئلا تخرج نجاسة منه فيحتاج لإزالتها.

م - اغتسال الغاسل.

ن - جعله على شقه الأيسر ليغسل الأيمن، ثم يدار على شقه الأيمن ليغسل الأيسر بعد تثليث رأسه.

س - يندب عدم حضور غير معين للغاسل.

ولا يفتر غسل الميت ووضوؤه إلى نية؛ لأنه فعل في الغير.

مكروهات الغسل:

أ - حلق رأسه إن كان ذكراً. ويحرم في حق الأنثى.

ب - قلم أظفاره، فإن فعل ضمت معه في الكفن.

ج - يكره تغسيل من فقد أكثر من ثلثه، وكذلك يكره الصلاة عليه، لتلازم الغسل والصلاة. فإن وجد جله فأكثر وجوباً.

د - يكره تغسيل من لم يستهل صارخاً، ولو تحرك أو بال أو عطس، إن لم تتحقق حياته، كما يكره الصلاة عليه. فإن تحققت حياته وجب الغسل والصلاة عليه.

هـ - يكره تحنيطه وتسميته. ويغسل دم السقط ندباً، ويلف بخرقه ويواري وجوباً.

جائزات الغسل:

يجوز تسخين الماء لغسل الميت.

الكفن

الكفن واجب. والواجب منه ما يستر جميع بدن الميت. وما زاد على الكفن الواجب فمندوب.

مستحبات الكفن:

أ - البياض.

ب - أن يكون من كتان أو قطن وهو أولى. وأن ييخر. ويكره تكفينه بحريز ومصبوغ وخز، ولو لأنثى إن أمكن غيره وإلا لم يكره. وكذا يكره التكفين بنجس.

ج - الزيادة على الواحد. وأن يكون وترأ.

د - إلباس الذكر قميصاً، وتعميمه بعمامة بها عذبة قدر ذراع تجعل على وجهه، وتحت القميص أزرة من سرتة إلى ركبته أو سراويل بدلها. وزيادة لفافتين على الأزرة والقميص فهذه خمسة أثواب. ويكره الزيادة على ذلك لأنه من الإسراف.

هـ - إلباس الأنثى مثل الذكر، بزيادة لفافتين أخريين، وجعل خمار بدل العمامة، فالمجموع للمرأة سبع. ويلف الخمار على رأسها ووجهها. ويكره الزيادة على سبع لأنه من الإسراف.

و - جعل كافور داخل كل لفافة من الكفن، أو غيره من الطيب كالمسك والعطر وماء الورد.

ز - أن يجعل الطيب على قطن ويلصق بمنافذه - عينه وأذنه ومخرجه - وكذلك على مساجده - جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه - وكذلك على ما رقى من جلده - رفقيه وإبطيه وباطن ركبتيه ومنخره وخلف أذنيه -.

ح - تكفينه بثياب جمعته ونحوها لبركة ثياب مشاهد الخير.

والطيب والتخمير يندبان ولو كان الميت محرماً بحج أو عمرة، أو كانت امرأة معتدة عذة وفاة أو طلاق. والغاسل إن كان محرماً أو كانت امرأة معتدة تولى التطيب للميت غيرهما؛ لأنهما لا يجوز لهما مس الطيب.

ويجوز تكفين الميت بثياب لبسها الميت في حياته أو لبسها غيره. كما يجوز تكفين الميت بثياب مصبوغة بزعفران أو ورس؛ لأنهما من الطيب بخلاف المصبوغ بغيرهما فيكره.

الصلاة على الميت

فرائض الصلاة على الميت:

1 - النية، بأن يقصد الصلاة على هذا الميت. ولا يشترط معرفة كونه ذكراً أو أنثى.

2 - القيام لها للقادر. ويندب أن يقف الإمام وسط الرجل وعند منكبي المرأة، جاعلاً الرأس عن يمينه، إلا في الروضة الشريفة فتجعل رأس الميت على يسار الإمام تجاه رأس النبي ﷺ، وإلا لزم قلّة الأدب.

3 - أربع تكبيرات بتكبير الإحرام. كلّ تكبيرة بمنزلة ركعة.

فإن زاد الإمام خامسة عمداً أو سهواً فلا ينتظر من ورائه، بل يسلمون قبله وتصح لهم وله. وإن انتظروا وسلموا بسلامه صحت أيضاً.

وإن نقص سهواً سبح له، فإذا رجع وكبّر للرابعة كبّروا معه وسلموا بسلامه، وإن لم يرجع كبّروا لأنفسهم وسلموا، وصحت الصلاة لهم وبطلت على الإمام.

وإن نقص عمداً وهو يرى ذلك مذهباً، كملوا وصحت الصلاة للجميع. وإن كان لا يراه مذهباً بطلت على الجميع ولو أتوا برابعة، وذلك تبعاً لبطانها على الإمام، وحينئذ تعاد إن لم تدفن، فإن دفنت فلا إعادة. وكذا إذا سلم بعد ثلاث سهواً وطال الوقت فإنها تعاد ما لم تدفن.

ورفع اليدين عند التكبير الأولى مندوب، وعند غيرها خلاف الأولى.

4 - الدعاء للميت بعد كلّ تكبيرة بما تيسر، إلا بعد التكبير الرابعة فلا يجب الدعاء، فإن أحب المصلّي دعا وإلا كبر وسلم. فإذا لم يدع بعد كلّ تكبيرة بأن والى التكبير أعاد الصلاة إن لم تدفن، فإن دفنت فلا إعادة.

ولا يستحب في صلاة الجنازة دعاء معين اتفاقاً. وأقله «اللهم اغفر له».

ويندب إسرار الدعاء، والبدء بحمد الله والصلاة على رسوله ﷺ. ولا يكفي الاختصار على الفاتحة. ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ بالفاتحة على الجنازة. واختاروا في المذهب دعاء أبي هريرة ؓ، فقد روى مالك في الموطأ عن أبي سعيد المقبري، أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أنبئها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرماً أجره ولا تفتناً بعده.

ويقول إذا كان الميت امرأة: اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمك.. إلخ.

وإذا كان يصلي على ذكر وأثنى أو على جماعة من رجال ونساء، فإنه يغلب الذكور على الإناث.

وإذا كان الميت طفلاً يقال في الدعاء له بعد حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمك، أنت خلقتة ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفاً وذخراً وقرطاً وأجرراً، وثقل به موازينهم وأعظم به أجرهم ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة أبينا إبراهيم، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وعافه من فتنه القبر، ومن عذاب جهنم.

5 - السلام، يسلّم كل من الإمام والمأموم تسليمية واحدة، جهرأ من الإمام، وسراً من المأموم.

الأولى بالصلاة على الميت:

الأولى بالصلاة على الميت الوصي إن قصد به الرغبة في صلاحه، فإن أوصى به الميت لإغاظة أوليائه لم تنفذ وصيته. ثم الخليفة. ثم الوالي نائبه إن ولي منه الخطبة، فيكون كالخليفة أولى من العصة.

ثم يقدم الأقرب فالأقرب من عصة الميت، فالابن ثم ابن الابن أولى من الأب والجد بالصلاة على الميت؛ لأن تعصيب الابن أقوى.

ويقدم الأخ وابن الأخ على الجد؛ لأنهما أقوى تعصباً ويدلبان ببنة، والجد يدلي بأبوة الأب، وتعصب ببنة أقوى. فيكون الترتيب على النحو التالي: الابن، فابن الابن، فالأب، فالأخ، فابن الأخ، فالجد، فالعم، فابن العم، ويقدم الشقيق على غيره. وعند التساوي يقدم الأفضل.

وتصلي النساء دفعة واحدة أفذاً عند عدم الرجل لإمامتهن، ولا يصلين على الترتيب لأنه يؤدي إلى تكرار الصلاة.

ولي الإمام عند كثرة الموتى الأفضل فالأفضل.

حكم المسبوق:

المسبوق بالتكبير يصبر وجوباً حتى يكبر المصلون، فلا يكبر أثناء دعائهم، فإن كبر صحت التكبيرة ولا يعتد بها. ثم يكبر ما فاتته بعد سلام الإمام بدعاء إن لم ترفع الجنازة، فإن رفعت وإلى التكبير بدون دعاء وسلم.

متى يجب تغسيل الميت والصلاة عليه - شروط الوجوب :-

الغسل والصلاة على الميت متلازمان، فمن يغسل يصلّي عليه، ومن لا يغسل لا يصلّي عليه. ويجب تغسيل الميت والصلاة عليه إذا توفرت فيه ستة شروط:

أ - أن يكون مسلماً. فيحرم الصلاة على الكافر وتغسيله، ولو كان صغيراً ارتد. وإذا اختلط الكفار بمسلمين ولم يميزوا غسلوا جميعاً، وصلّي عليهم بنية الصلاة على المسلم منهم.

ب - أن يكون حاضراً استقرت حياته بعد الولادة ولو لحظة. ويعرف ذلك بأن يستهلّ صارخاً، أو أن تقوم به أمارات الحياة، فلا يغسل السقط، ولا يحتط ولا يصلّي عليه، ويكره ذلك. ويندب غسل دم السقط ويجب دفنه ولفه في خرقة.

ج - أن لا يكون شهيداً في جهاد لإعلاء كلمة الله. فالشهيد لا يغسل ولا يصلّي عليه بل يحرم. سواء قاتل أو لم يقاتل، كأن يصيبه سهم وهو نائم، أو يقتله مسلم خطأ يظنه كافراً، أو يتردى من شاهق فيموت حال القتال، أو يرفع

من الميدان منفوذ المقاتل، أو يرجع عليه سلاحه فيموت به.

ويدفن الشهيد بشيابه المباحة إذا سترته، وإلا زيد عليها قدر ما يستره. ويدفن بخنقه وقلنسوته ومنطقته إن قلّ ثمنها، وخاتمه المباح إن قلّ ثمن فضه. ولا يدفن بألّة حربه؛ لأنه من إضاعة المال بغير وجه شرعي.

وأما الشهداء في غير المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. كما فعل بعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فقد قتلوا شهداء فغسلوا وصلى عليهم.

د - أن لا يكون قد صلى عليه. فإذا ترك الغسل أو الصلاة على الميت فإنه يتدارك ويخرج من القبر ليغسل ويصلى عليه، ولو سوي عليه التراب وهذا إذا لم يتغير، فإن تغير بأن مضى زمن يظن به التغير صلى على قبره ما بقي الميت فيه، ولو بعد سنين ولو لم يغسل. وتلازم الغسل والصلاة إنما يطلب ابتداءً فإن تعذر أحدهما وجب الآخر.

هـ - أن لا يفقد أكثر من ثلثه. فمن فقد أكثر من ثلثه فلا يغسل ولا يصلى عليه بل تكروه، ولا تجب الصلاة عليه إلا إذا وجد الثلثان فأكثر.

مكروهات الصلاة على الميت:

أ - يكره الصلاة على ميت غائب.

ب - الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها، ولو بإذن أهلها، لما فيه من الطعن فيها.

ج - الانصراف بعد الصلاة عليها بلا إذن من أهلها إن لم يطولوا، فإن أذنوا أو طولوا ولم يأذنوا جاز الانصراف.

د - إدخال الجنازة المسجد ولو لغير صلاة لاحتمال قدره.

هـ - الصلاة عليها في المسجد ولو كانت هي خارجه.

و - تكرار الصلاة على الميت إن أدبت أولاً جماعة، فإن لم تؤد جماعة أعيدت ندباً جماعة لا أفذاذاً.

ز - يكره صلاة رجل فاضل على مبتدع لم يكفر ببذعته، أو على مظهر

كبيرة، أو على مقتول بحدّ. وكذلك يكره للإمام الأعظم. ولا تكره لغير الإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم. ويصلى على قاتل نفسه وعلى من قتل من الفئة الباغية.

ح - يكره فرش النعش بالحريير والخز.

ط - النداء بالميت بالمسجد أو ببابه، بأن يقال فلان قد مات فاسعوا لجنازته، إلا الإعلام بصوت خفي من غير صياح فلا يكره.

ي - قراءة شيء من القرآن عند الموت ويعدّه على القبور؛ لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاعتاظ.

حمل الجنازة وتشيعها

المنذوبات:

أ - يتنب تشيع الجنازة شيئاً.

ب - يتنب المشي أمام الجنازة.

ج - يتنب الإسراع في المشي بوقار وسكينة لا هرولة.

د - يتنب أن يتأخر الراكب.

هـ - يتنب أن تتأخر المرأة المشيعة وراء الرجال ولو ماشية.

و - يتنب ستر المرأة الميتة بقبة من جريد أو غيره، تجعل على النعش، ويجعل عليها ثوب أو رداء لمزيد الستر.

المكروهات:

أ - الصياح خلفها بالذكر، كالاستغفار ونحوه.

ب - إتباع الجنازة بنار ولو بيخور، لما فيه من التشاؤم بأنه من أهل النار.

ج - القيام للجنازة إذا مرّوا بها على جالس، فهو حكم منسوخ.

د - يكره تكبير النعش لميت صغير، لما فيه من المباهة والفاق.

هـ - اجتماع النساء للبكاء سرّاً فمكروه، أو جهراً فممنوع. ويحرم الناحية على الميت من نساء أو رجال. ويحرم اللطم على الوجه أو الصدر وشق الجيوب

والقول القبيح. ويحرم حلق شعر الرأس لما في كل ذلك من إظهار عدم الرضا بالقضاء وعدم الصبر لحكم الله المالك لكل شيء وله البقاء.

ولا يعذب الميت يبكاء أهله عليه إذ لم يوص بذلك، فإن أوصى به عذب لأنه أوصى بحرام.

الجائزات:

أ - يجوز خروج المرأة في الجنازة. ويعلم من هذا أنّ الزوجة يجوز لها الخروج لجنازة زوجها.

ب - نقل الميت من مكان إلى آخر، ولو من بلد إلى آخر، سواء قبل دفنه أو بعده لمصلحة، كان يخاف أن يأكله البحر أو السبع، وكرجاء بركته للمكان المنقول إليه، أو زيارة أهله، أو لدفنه بين أهله.

وهذا مشروط بأن لا تنتهك حرمة بانفجاره وتثانته. ومن انتهاك حرمة كسر عظامه بعد يسه.

ج - يجوز حمل غير أربعة للنعش كان يحمله اثنان أو ثلاثة من الرجال.

د - يجوز البكى - بالقصر - عند الموت وبعده، والبكى هو ما كان بدون رفع الصوت. ومحل الجواز إن لم يجتمع له، فإن اجتمع له فمكروه. وإن كان برفع الصوت أو بالقول القبيح فهو حرام.

الدفن والقبور

حكم دفن الميت واجب على الكفاية.

مندوبات الدفن:

أ - يتدب اللحد، وهو أن يحفر في أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت، وذلك إذا كانت الأرض صلبة لا تنهال، فإذا لم تكن صلبة فيعمل الشق، بأن يحفر وسط القبر بقدر الميت ويسد بالطين. واللحد أفضل من الشق.

ب - يتدب وضع الميت على شقه الأيمن ووجهه للقبلة. فإذا خولف بأن

جعل ظهره للقبلة، أو نكس بأن جعل رجلاه مكان رأسه، فإنه يتدارك بأن يحول إلى الحالة المطلوبة إن لم يسو عليه التراب وألا ترك.

وتحل عقد كفته، وتمد يده اليمنى على جسده إذا أمكن وضعه على شقه الأيمن، ويعدل رأسه بالتراب برفق، ورجلاه كذلك، ويجعل التراب خلفه وأمامه لثلاثين قلب، فإذا لم يمكن وضعه على شقه الأيمن فعلى ظهره مستقبلاً للقبلة بوجهه. فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان.

ج - أن يقول واضعه: بسم الله وعلى سنة رسول الله، اللهم تقبله بأحسن قبول.

د - يتدب سَدَّ اللحَد أو الشق بيمين - وهو الطوب النية -، فإن لم يوجد فبلوح من خشب، فإن لم يوجد فقرمود، فأجر، فقصب، فحجر، فتراب يبل بالماء ليتماسك، وهذا أولى من التابوت.

هـ - يتدب رفع القبر برمل وحجارة بمقدار شبر مسنماً لا مسطباً.

المحرمات:

يحرم الثبول ونحوه على القبر.

ويحرم نبش القبر ما دام الميت فيه؛ لأنه حبس عليه إلا لضرورة شرعية، كدفن آخر معه، أو لضيق المسجد الجامع، أو كان القبر في ملك الغير وأراد إخراجه، أو كفن الميت بمال الغير بلا إذن منه وأراد مالكة أخذه قبل تغييره، أو دفن معه مال من حلي وغيره.

وإذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق شيء من عظامه فإنه ينش، لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجداً لا للزراعة والبناء.

وأقل القبر ما منع رائحة الميت ومنع وصول السباع إليه. ولا حد لأكثره ويندب عدم عمقه.

والميت بالبحر يرمى فيه بعد غسله والصلاة عليه، إذا لم يرج الوصول به إلى البر قبل تغييره. فإن رجي ذلك وجب تأخيرها للبر.

وإذا رمي في البحر فلا يثقل بحجر ونحوه رجاء أن تقذفه الأمواج إلى البر فيدفعه أحد.

الجائزات:

يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة، ولو ذكوراً وإناثاً أجنب. فإذا دفنوا في وقت واحد ولي القبرة الأفضل فالأفضل، وقدم الذكر على الأنثى. وكذلك في الصلاة عليهم يلي الإمام أفضل رجل فالأفضل، ثم الأطفال ثم النساء.

ويجوز الدفن ليلاً؛ لأن جماعة من الصحابة قد دفنوا ليلاً.

ويجوز الجلوس على المقابر والنوم عليها، أما التبول ونحوه على القبر فحرام.

المكروهات في الدفن:

أ - يكره تطييب القبر؛ أي: تليسه بالطين، أو تبيضه بالجير ونقشه بالحمرة أو الصفرة.

ب - يكره البناء على القبر أو تحويزه إن كان بأرض مباحة بملك الميت أو غيره من غير مباهاة، وإلا حرم؛ أي: بأن كان بأرض غير مباحة، أو فعل ذلك للمباهاة، وكذلك يحرم إذا كان البناء أو التحويز ذريعة لإيواء أهل الفساد.

ج - المشي على القبر إذا كان مستمراً ومسقطاً وكان الطريق دونه. فإن زال التطيب أو التسيب أو لم تكن هناك طريق جاز المشي عليه.

د - يكره الأكل والشرب. وكذا قراءة القرآن بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة، ويكون حراماً إذا كان جماعة وأدى إلى الاختلاف في القراءة وتقطيع الآيات.

أجرة الكفن ومونة التجهيز:

أجرة الكفن ومونة التجهيز، من حنوط وسدر وماء وأجرة غاسل وحامل وقبر، يكون من مال الميت، فإن لم يكن للميت مال فعلى المنفق بقراءة كآب لولده الصغير أو العاجز عن الكسب، وكاين لوالديه الفقيرين. فإن لم يكن للميت مال ولا منفق بقراءة فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى المسلمين فرضاً على الكفاية.

وفي المذهب المالكي ثلاثة أقوال حول أجره كفن الزوجة ومؤنة تجهيزها، فتقبل: لا يجب على الزوج ذلك ولو كان غنياً وهي فقيرة، وقيل: يجب عليه إذا كانت فقيرة، وقيل: يجب عليه مطلقاً؛ لأن نفقة الزوجة واجبة عليه.

مندوبات أخرى:

- أ - يندب للناس تعزية أهل الميت. ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية.
- ب - يندب للجار تهينة الطعام لأهل الميت، إلا إذا اجتمعوا على محرم من لطم وندب ونياحة.
- ج - يندب للمحتضر تحسين ظنه بالله تعالى.
- د - يندب للحاضر عند المحتضر تلقينه الشهادتين بلطف، بأن يقول عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ولا يقول له «قل»، ولا يلبّخ عليه؛ لأن الساعة ساعة ضيق وكرب. ولا يكرر التلقين إن نطق بهما، إلا إذا تكلم بكلام أجنبي عن الشهادتين فيعاد تلقينه، ليكون آخر كلامه من الدنيا التكلم بهما.
- هـ - يندب استقباله القبلة عند شخوصه ببصره، بوضعه على شقه الأيمن فإن تعذر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة.
- و - يندب تباعد الحائض والجنب والتماثيل وآلة اللهو؛ لأن ملائكة الرحمة تنفر من ذلك.
- ز - يندب دعاء الحاضرين لأنفسهم وللميت؛ لأنه من أوقات الإجابة.
- ح - يندب إحضار أحسن أهله خُلُقاً وخُلُقاً، وأحسن أصحابه ممن كان يحبه.
- ط - يندب إحضار طبيب، كبخور عود أو جاوى عند المحتضر؛ لأن الملائكة تحبه.
- ي - يندب تغميض عينيه وشد لحيته بعصابة إذا قضى وخرجت روحه.
- ك - يندب رفعه بعد الموت عن الأرض وجعله على سرير ونحوه.
- ل - يندب ستره بثوب والإسراع بتجهيزه، إلا الغريق ومن مات تحت هدم

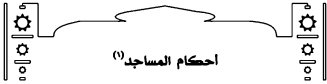
ومن مات فجأة، فإنه يؤخر بهم ولا يسرع بتجهيزهم حتى تظهر أمارات التغير وتحقق موته، لاحتمال أن يكون حيًّا.

م - يندب زيارة القبور ليلاً أو نهاراً بلا حد، وذلك للاتعاظ وإظهار الخشوع.

ن - يندب عدم بكى بالقصر - وهو الخفي الذي لا يرفع فيه الصوت لأن التصبر أجمل ..

ويستفح الميت بما يتصدق به عليه من أكل أو شرب أو كسوة أو دينار ونحوه. وكذا يستفح بالدعاء له بنحو: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذا بالإجماع.

وأما الأعمال البدنية فلا يستفح بها، كأن يهب له شخص ثواب صلاة، أو صوم، أو قراءة قرآن كالفاتحة.



تعريف المسجد:

المسجد لغة: اسم لمكان السجود. وعلى هذا كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجداً.

والمسجد شرعاً: اسم منقول، نقله الشرع للمكان المعين المحدود المتخذ للصلاة. وعلى هذا فقد أجمعت الأمة على أن البقعة التي إذا عيّنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربتها، وصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتيها ومسجديتها؛ فلو أن رجلاً بنى مسجداً في داره ومنعه عن الناس واختص به نفسه، لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حكم المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة، وخروج عن اختصاص الأملاك.

حكم بناء المساجد:

يجب على كل قوم استوطنوا مكاناً أن يتخذوا مسجداً.

والمخاطب ببناء المساجد الإمام؛ أي: السلطان. فإن لم يفعل الإمام ذلك، فعلى جماعة المسلمين يقع الوجوب. وعلى الإمام أيضاً اتخاذ أئمة للصلاة وإجراء الأرزاق عليهم، فإن لم يفعل فعلى جماعة المسلمين.

والأصل فيما يأتي من أحكام المساجد ما يلي:

أ - قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أُبْنِيَ لَكَ أَنْ تَرْفَعَ وَيُنْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْقُدُورِ وَالْأَمَآلِ﴾ [النور: 36]. ووجه الاستدلال أنه تعالى أمر برفع المساجد، ورفعها فيه معان هي:

(١) هذا الفصل ذكر في آخر باب إحياء الموات من الجزء السادس من كتاب الفقه المالكي وأدك، ورأينا أن نذكر خلاصته في هذا الكتاب.

- بناؤها وإعلاؤها.
- تطهيرها من الأنجاس والأفذار.
- تعظيمها وإجلالها عما لا يليق بها.
- كما أنه تعالى خصّ رفعها للذكر.

ب - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نَنْعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ﴾ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ [البقرة: 114]. والآية وعيد لكل من منع مساجد الله تعالى وسعى في خرابها، ووصف لمن يفعل ذلك بأن لا أحد أظلم منه، ولا أكثر اعتداء. وقد نزلت في مشركي العرب، وقيل: في ملوك من أشور والروم قاموا في أزمان متفرقة قبل ميلاد المسيح بتخريب بيت المقدس وسبي اليهود.

ومن أوجه الاستدلال بالآية أنها عامة في جميع المساجد - لدلالة الجمع المضاف إلى الله تعالى على ذلك - . فيشمل الوعيد كلّ مخرب لمسجد من المساجد أو مانع من إقامة العبادة فيه، بتعطيله أو منع المتأهل لها منها. لكن يدخل المشركون بمنعهم المسجد الحرام دخولاً أولياً، على حكم ورود العام على سبب خاص. وبحمل الآية على العموم يكون معنى قوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ﴾ أي: منعوا مساجد الله في حال أنهم كان ينبغي لهم أن يدخلوها خاشعين من الله، فيفسر الخوف بالخشوع لله تعالى، فلذلك كانوا ظالمين بوضع الجبروت في موضع الخضوع.

والخراب يحمل على معنييه الحسي بهدمها، والمعنوي بتعطيلها ومنع المسلمين من إظهار شعائهم، وتعليم أحكام شريعتهم، وتأليف كلمتهم.

وإضافة المساجد إلى الله تعالى يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة، الذين يعظمون الله تعالى، وذلك حكمها بإجماع الأمة.

ج - عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ جالساً في المسجد وأصحابه معه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحابه: مه، مه، فقال رسول الله ﷺ: «لا ترموه، دعوه». ثم دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القفر والبول والخلاء» أو كما قال رسول الله ﷺ: «إنما هي

لقراءة القرآن، وذكر الله، والصلاة، (أخرجه مسلم). ولفظ: «إنما» يفيد الحصر، فدلّ على أنّ ما عدا ذلك إنّما محرم أو مكروه.

د - عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم؛ واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع» (أخرجه ابن ماجه). والحديث وإن كان ضعيفاً، إلّا أنّ معانيه صحيحة تقتضيها أصول هذا الباب.

هـ - أنّ المسجد مكان لإقامة الصلاة، وقد أمر المسلم بأن يأتيها وعليه السكينة والوقار في طريقه إليها؛ فإن يلتزم ذلك في موضع إقامتها أولى. ما يجوز في المسجد:

1 - يجوز كراء أرض لتتخذ مسجداً مدة محدّدة. فإذا انقضت المدة فإنّ نقضه يكون لبانيه، يصنع به ما يشاء، لتقيده الوقف بتلك المدة، ووجه الجواز أن الوقف لا يشترط فيه التأييد كما يأتي.

وأما بناء مسجد للكراء، على أن يأخذ صاحبه الكراء ممن يصلّي فيه، فالمشهور أنّه غير جائز؛ لأنّه حبس لا بيع ولا يكرى. وكذلك لا يجوز لو بناءه لله تعالى، ثمّ قصد أخذ الكراء ممن يصلّي فيه؛ لأنّه خرج عنه الله تعالى؛ أي: كان حبساً لا حكم له ولا لأحد فيه؛ والحبس لا بيع ولا يكرى.

2 - يجوز عقد النكاح. بحيث يتم فيه مجرد الإيجاب والقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت أو تكثير كلام، وإلا كره.

وقد استحب بعض العلماء عقد النكاح فيه للبركة ولأجل شهرة النكاح.

3 - يجوز قضاء دين سیر، يخف معه الوزن والعدد، وآلا كره.

4 - يجوز التصدّق والهبة في المسجد؛ لأنهما مرغّب فيهما.

5 - يجوز قتل عقرب أو فأر أو حيّة فيه، وإن لم تقصده.

6 - يجوز النوم فيه في القائلة نهائراً، ولو كان المسجد في الحاضرة. كما يجوز الاستلقاء في المسجد.

7 - يجوز تضييف ضيف بمسجد البادية أو مسجد القرية الصغيرة، وإطعامه

فيه الطعام الجاف كالتمر. ويحرم الطعام المقذّر كالبطيخ وما كان مطبوخاً، إلا إذا وضع تحت الإثاء سفرة، فيكره. وأما التضييف في مسجد الحاضرة فيكره ولو كان الطعام جافاً.

8 - يجوز السكنى بمنزل تحت مسجد.

9 - يجوز تشييك الأصابع في المسجد.

10 - يجوز إنشاد الشعر في المسجد. ومحلّ الجواز إن كان الشعر يتضمن معاني ما في شعر حسان، من ثناء على الله تعالى، ومدح للرسول ﷺ والذب عنه، وهجاء لأعداء الإسلام، والتحريض على قتالهم، وبيان فضائل الإسلام، وحثّ على فعل الخير، والتحلّي بالأخلاق الحميدة. وما لم يكن كذلك فلا يجوز؛ لأنّ الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب وتزيين الباطل. ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر، والمساجد تنزه عن ذلك.

وأما ما رواه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رجة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال: «من كان يريد أن يلغظ أو ينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرجة» [أخرجه مالك]. فإنه محمول على أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى كثرة جلوس الناس في المسجد وتحدثهم فيه، وربّما أخرجهم ذلك إلى اللغظ وارتفاع الأصوات؛ بنى هذه البطيحاء إلى جانب المسجد وجعلها لذلك، ليتخلّص المسجد لذكر الله تعالى وما يحسن من القول، وينزه عن اللغظ وإنشاد الشعر ورفع الصوت فيه. وقد كان ابن البراء إمام جامع الزيتونة يروي الأشعار السنة والمقامات - لفوائدها في علم العربية - في الدويرة بجانب الجامع؛ لأنها ليس لها حكم الجامع، وكان لا يرويها بالجامع لما تضمنته من اللغو والأكاذيب.

11 - يجوز تعليم العلم، إلحاقاً له بالذكر. قال مطرف: «لا أعلم مجالس الذكر إلا مجالس الحلال والحرام؛ كيف تبع، كيف تشتري، كيف تنكح» وأجاز الشيخ ابن عرفة قراءة المنطق به، وكذلك الحساب، وقراءة النحو، وإعراب الأشعار، بخلاف قراءة المقامات.

ما يحرم في المسجد:

1 - يحرم سكنى منزل فوق مسجد؛ لأنه يؤدي إلى أن يجامع فيه زوجته ويتبول ويتغوط فيه، وفي ذلك إذلال للمسجد، ولا خلاف أن لظهور المسجد من الحرمه ما للمسجد.

2 - يحرم تعمد إخراج الريح في المسجد، وإن لم يكن به أحد، لوجوب احترامه وتعظيمه، وإخراج الريح فيه ينافي ذلك، والممنوع هو تعمد ذلك. وأما خروجه غلبه فلا شيء فيه.

3 - يحرم المكث أو المرور بنجاسة أو بمتنجس غير معفو عنه في المسجد، ولو ستر بساتر طاهر، وهو الراجح. وأما لو أزيل عين النجاسة وبقي حكمها فلا يمنع المكث به في المسجد.

وأما النعلان إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المصلّي المسجد حتى يحكّهما، ولا يطلب بفسلهما لأنه يفسدهما. وعليه وضعهما في شيء يسترهما وذلك للضرورة.

4 - يحرم البيع والشراء بالمسجد، إن كان بسمرة ومناداة على السلعة وتقليب المشتري لها والنظر فيها وإعطاء ما يريد فيها.

كما يحرم عمل الصنائع بالمسجد، كالخياطة ونحوها يتكسب بذلك.

5 - يحرم إدخال الكافر المسجد، وإن أذن له المسلم.

6 - يحرم الوضوء بصرن المسجد؛ ذلك مما يقتضيه الأمر برفع المساجد؛ أي: تنزيهاها عن كلّ ما يلوثها، وبالوضوء يسقط فيه ما في أعضاء المتوضّئ من أوساخ والتعتمض والاستنشاق، وقد يحتاج للصلاة في ذلك الموضع، فيتأذى المصلّي بالماء المهرق فيه.

7 - يحرم الدخول للمسجد بريح الثوم والبصل، في الجمعة وفي غير الجمعة. والمنع عام في جميع المساجد وليس خاصاً بمسجده ﷺ.

وإذا لم يرد المكلف الذهاب لصلاة الجماعة، فاختلف في المذهب، هل يجوز أكله، أو يكره، أو يحرم؟. والمعتمد أنّه يكره إذا لم يتأذّ به أحد. فإن تأذّى به أحد فإنّه يحرم. وهذا بناء على التعليل بإذابة الناس. قال ابن العربي عند

شرح قوله ﷺ: «بؤذنتا بريح الثوم»، ولذلك قلنا: إنه لا يدخل أكل الثوم مجالس العلم، ولا مشاهد الرأي والمشورة في الحرب، نعم ولا الأسواق المختلطة التي لا يمكن أحد أن يفصل من موضعه إلا بتبديد تجارته. وخالفه غيره في الأسواق للفرق بينها وبين المساجد، إذ الأسواق ليس لها حرمة المساجد، ولا هي محلّ الملائكة، ولأنه إذا تأذى أحد بذلك في السوق تنحى إلى مكان غيره، ولا يمكنه ذلك في المسجد؛ لأنه ينتظر الصلاة ولو خرج فاتته.

وأما إذا طبخ حتى ذهب ريحه، ارتفعت الحرمة والكراهة في محلّهما.

ويلحق بالثوم والبصل - في حكم دخول المساجد - كلّ ما فيه روائح كريهة تؤذي المصلين في المسجد، كالكراث والفجل. والحق أهل المذهب أيضاً أصحاب الصنائع المتنّنة كالحواتين والجزارين والدباغين. والحق ابن عرفة من كان كثير الصنّان والبرص الذي يتأذى برائحته.

8 - يحرم منع المرأة من الذهاب إلى المساجد للصلاة. وقد تقدم ذلك في باب صلاة الجماعة.

9 - يحرم نفّض المسجد وبيعته وتعطيله، ولو خربت البلدة ولم يبق فيها ساكن.

10 - يحرم منع بناء المساجد، إلّا إذا قصد بذلك الشقاق والخلاف، بأن يبنى مسجد إلى جنب مسجد أو قرية بقصد تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف كلمة المسلمين؛ فإنّه يحرم ويمنع من ببناء المسجد الثاني وينقض. ولأجل هذا المعنى لا يجوز أن يكون في مصر جامعان للجمعة إلّا لضرورة، ولا لمسجد واحد إمامان، ولا يصلى في مسجد جماعتان. وقد هدم النبي ﷺ المسجد الذي اتخذّه المنافقون، لما لهم في بنائه من المقاصد السيئة التي ذكرتها الآية، وهي أن يكون ضراراً لمسجد قباء، وكفراً بحرمة، وسبباً لتفريق بين المؤمنين، ومكاناً يجتمع فيه أعداء الإسلام لانتظار فرصة الانقضاض على المسلمين. ويكفي قصد التفريق بين جماعة المسلمين ليحكم على كلّ بناء اتخذ مسجداً لهذا القصد أن تسلب عنه وصف المسجدية وتبطل فيه الصلاة ويهدم، كما هدم النبي ﷺ مسجد الضرار.

ويستثنى من منع بناء مسجد بقرب مسجد إذا كانت البلدة كبيرة ولا يكفي أهلها مسجد واحد فينبى حيثذ.

ما يكره في المسجد:

1 - يكره أن ييصق أو أن يمشط بأرض المسجد أو بحائظه . ومن فعل ذلك فيكره له أن يحجّه، وعليه أن يمسحه بخرقه . والكرهه مقيدة بما إذا قلّ وإلا حرم . وكذا هي مقيدة بما إذا كان المسجد غير مفروش وغير مبلط، وإلا حرم .

2 - يكره تعليم الصبيان في المسجد القرآن أو غيره، ولو كانوا لا يعيشون، لعدم تحفظهم من النجاسة . كما يكره تعليمهم به إن كان بأجرة؛ لأنه من باب البيع .

3 - يكره البيع والشراء في المسجد بغير سمسة . ويحرم إن كان بسمسة ومناداة على السلعة وتقليب المشتري لها والنظر فيها وإعطاء ما يريد فيها .

ومحل الكراهة المذكورة إذا أظهر البائع السلعة فيه معرضاً لها للبيع . وأما مجرد العقد أي: الإيجاب والقبول، فلا يكره . ولا يفسخ البيع الواقع في المسجد في الكراهة والحرمة .

4 - يكره سلّ سيف بالمسجد، إذا كان لغير إخافة، وإلا حرم . ذكر الشيخ الدسوقي أن ذلك ردة .

5 - يكره إنشاد الضالّة في المسجد كما يكره نشدها . ومعنى إنشاد الضالّة تعريف الملتقط لها، ومعنى نشدها سؤال صاحبها عنها . وورد أيضاً أن اللفظين يستعملان لغة في الطلب والتعريف . والنهي مقيد برفع الصوت، فلو لم يرفع بذلك صوته وسأل عنها جلساءه غير رافع صوته فلا كراهة؛ لأنه من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع ما لم يكثر . واختلف الدعاء عليه بأن لا يرذها الله عليه هل هو واجب أو مندوب . وقال القرطبي - صاحب المفهم -: وكذا يدعى على كلّ من فعل فيه ما لا يليق .

6 - يكره الصباح فيه أو بياحه للإعلام بميت . وأما الإعلام بغير صباح فجائز .

7 - يكره رفع الصوت في المسجد، ولو بذكر أو بقراءة قرآن أو بالعلم فوق

إسماع المتعلمين. وكراهة رفع الصوت بالعلم شاملة للمسجد وغير المسجد. وتستثنى التلبية بالمسجد الحرام فيجوز رفع الصوت بها فيه، وكذلك مسجد منى. ومحل كراهة رفع الصوت في المسجد ما لم يخلط على مصلٍّ وإلا حرم.

8 - يكره إشعال النار في المسجد لغير التبخير والاستصباح.

9 - يكره إدخال المسجد الخيل والبغال والحمير ممّا فضلت نجسة، ولو لنقل شيء للمسجد أو منه، ولم يحرم ذلك للضرورة. وأما ما فضلت طاهرة كالإبل والبقر فجائز للنقل، لا لغيره فيمنع.

10 - يكره فرش المسجد للجلوس عليه فيه، إذا كان لغير اتقاء حرّ أو برد. ويكره اتخاذ الوسائد للاتكاء عليها فيه؛ لأنه ينافي التواضع المشروع في المساجد.

11 - يكره التزويق في القبلة واتخاذ الأشياء الملهية فيها. قال الإمام مالك: كره الناس ما عمل في مسجد النبي ﷺ من الذهب والفضة، يعني الفصوص؛ لأنه مما يشغل عن الصلاة بالنظر إليه. وقال: ولا يكتب في جدار المسجد قرآن ولا غيره. وقال ابن رشد الجدي: تحسين بناء المساجد وتجميلها مستحب، والمكروه تزويقها بالذهب وغيره والكتابة في قبالتها. وأجاز ابن وهب وابن نافع تزيين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف، ما لم يكثر حتى يصل للزخرفة المنهي عنها. والأصل في جواز التزويق الخفيف:

أ - أن ذلك مما يقتضيه التعظيم.

ب - فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد بنى مسجد النبي ﷺ بالساج وحسنه. والساج شجر يعظم جداً، لا ينبت إلا في بلاد الهند، وخشب أسود رزين، لا تكاد الأرض تبليه.

ج - أن عمر بن عبد العزيز نقش المسجد النبوي وبالف في عمارته وتزيينه، وذلك في زمن ولايته على المدينة المنورة، ولم ينكر عليه أحد من التابعين.

والمنهي عنه هو ما كان فيه إسراف وقصد بذلك التباهي الذي حذر منه النبي ﷺ، فمن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» [ابن داود والنسائي].

- 12 - يكره كراهة شديدة أن تفتح أبواب المياضي في المسجد، بل تفتح خارجه على حدة.
- 13 - ينهى عن السؤال فيه، ولا يعطى فيه السائل.
- 14 - كره الإمام مالك الإتيان بالمراوح بترؤج بها القوم؛ لأنها رفاهية، والمساجد موضع عبادة.
- 15 - يكره تقديم الشخص للإمامة لحسن صوته.
- ويستحب إسراج المساجد في الليل، كما يستحب أن يزداد في ذلك في شهر رمضان.